العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ القانون

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

المدخل لدراسة تاريخ القانون

من الجماعة الإنسانية الأولى إلى الشرائع السماوية

المقرر

التعريف العام بعلم تاريخ القانون	مصادر القانون في الجماعة الأولى	النظم القانونية لدى الجماعة الأولى
أهم المدونات القانونية القديمة	وسائل تطور الشرائع القديمة	الشرائع السماوية

MARA 01105405478

الفصل التمهيدي: التعريف العام بعلم تاريخ القانون

١ ماهية علم تاريخ القانون

٢ أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري

٣ نشأة القانون

٤ نظريات ظهور الإنسان على الأرض

١ أولا: ماهية علم تاريخ القانون

كلمة **تاريخ** تعني البحث والمعرفة، وبيان العلاقة بين الأشياء أو الوقائع المعروفة حسب التطور الزمني لهذه المعرفة من الماضي إلى الحاضر.

كلمة **قانون** تعني عمومًا القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكون مقترنة بجزاء يوقع على المخالف.

الخلاصة: على ضوء المعنى السابق لكلمتي تاريخ وقانون، نجد أن تاريخ القانون نوع من الدراسات المستقلة التي توضح للباحث متى نشأ القانون، وكيف تطور.

التساؤلات التي تثيرها دراسة تاريخ القانون: ما هي الشرائع المختلفة؟ وهل كانت القواعد القانونية واحدة في جميع المجتمعات البشرية أم كان لكل مجتمع قواعده؟ وما هو الأثر المتبادل بين تلك القواعد والمجتمع؟ وما هي وسائل تطور تلك القواعد؟

زاويتا دراسة القواعد القانونية: يمكن النظر إلى دراسة القواعد القانونية من زاويتين:

1. **الزاوية الأولى::** مكانية: حيث يقوم الباحث القانوني بدراسة تلك القواعد في بلد معين (لجمهورية مصر العربية، أمريكا، أو فرنسا)، كما يمكن دراسة قوانين عدد من الدول ومقارنتها.
2. **الزاوية الثانية::** زمانية: يمكن دراسة القواعد القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل.

المرحلة	الوصف
الدراسة القانونية بالنسبة للماضي	تحتوي على التطورات التي مرت بها الشرائع القديمة والمبادئ والنظم القانونية في مختلف العصور الماضية وتأثيرها على القوانين الحديثة، وهذا هو موضوع دراسة علم تاريخ القانون.
الدراسة القانونية بالنسبة للحاضر	تحتوي على الدراسة التفصيلية للقانون الوضعي المطبق الآن بفروعه المختلفة.
الدراسة القانونية بالنسبة للمستقبل	تحتوي على البحث عن أفضل الوسائل لتقدم القانون الوضعي ورقيه وإصلاحه ليواكب تقدم المجتمع زمانًا ومكانًا، ومن ثم تعديل النصوص القانونية الحالية.

«تاريخ القانون إذن هو دراسة للقانون في ماضيه، وماضي القانون متصل بحاضره، وحاضره بداية الطريق إلى مستقبله، فالقانون في أمة (دولة) سلسلة متصلة الحلقات.».

٢ ثانيا: أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري

أولا: تساعد على فهم أصول النظم القانونية: هذه الدراسة تساعد على فهم أصول بعض النظم القانونية المعمول بها في الوقت الحاضر.

القواعد والنظم القانونية في شعب من الشعوب لم تولد بصورتها الحالية بين يوم وليلة، بل هي نتاج عمل معقد وصعب.

لكي ندرك المغزى والمقصد الحقيقي لنظم مثل حق الملكية، حق الطلاق، حرية المرأة، ومبدأ المساواة أمام القانون، يجب الرجوع إلى أصلها وقت نشأتها واكتشافها (التاريخ)، ثم تطورها من عصر إلى آخر.

من الصعب استيعاب النظم والشرائع في حالتها الأخيرة دون الرجوع إلى الماضي.

ثانيا: تبين حداثة أو قدم القواعد: هذه الدراسة تبين لنا هل القواعد القانونية المتعلقة بنظام معين هي قواعد حديثة أم أنها قواعد ذكرت سلفًا في التشريعات القديمة.

1. **أولا::** تعمل تلك الدراسات على التوفيق بين ضرورة التجديد والرغبة في المحافظة على التقاليد.
2. **ثانيا::** تلك الدراسات توسع المدارك وتساعد على الحكم حكمًا صحيحًا مستندًا إلى تجارب وخبرة الماضي.
3. **ثالثا::** العالم متغير وحل الأمس وإن كان قد صلح في وقته وعصره، فإنه لا يصلح اليوم.
4. **رابعا::** دراسة الماضي التاريخي للنظم القانونية تعطينا حضارة ومعرفة قانونية بطرق البحث السليم وفلسفة التشريع الناجح في العصور المختلفة.

ثالثا: عامل من عوامل الارتقاء بالقانون: هذه الدراسة تعتبر عاملًا من عوامل الارتقاء بالقانون، حيث تعمل على تكوين الملكة القانونية للباحث وإمداده بثروة قانونية هائلة.

1. **أولا::** تجعله يقف على تجارب حية ثبت نجاحها في الماضي.
2. **ثانيا::** مع تطور المجتمع، يمكن للباحث القانوني التخير من تلك النظم والأفكار وتفصيل ما يناسب عصره منها، مما يمكنه من مواجهة المشاكل الجديدة، ويحول دون جمود الحياة القانونية.

رابعا: تهيئ السبيل لاستخلاص الروح العامة للقانون: هذه الدراسة تهيئ لنا السبيل إلى استخلاص الروح العامة للقانون الذي يجب أن يسود في مصر، كما أنها تربط حاضر القانون المصري بماضيه.

القانون المصري الحديث ما هو إلا ثمرة غير مباشرة للقانون المصري القديم.

العادات والنظم التي سادت في مصر القديمة لم تنل تأييد أهل البلاد فحسب، بل حظيت بإعجاب اليونانيين الشديد.

كل من حظي بالتفوق الذهني في مجال القانون حرص على زيارة مصر وتعلم قوانينها ونظمها، وقد اقتبس أفلاطون وصولون وغيرهما كثيرًا من عادات المصريين في شرائعهم.

تقسيم الدراسة: دراسة تاريخ القانون تتناول بحث نشأته وتطوره والمصادر المختلفة له والدور الذي أسهم به كل مصدر في إيجاد القواعد القانونية، وهذا هو محل دراسة القسم الأول. ويأتي القسم الثاني متناولًا تاريخ القانون المصري بالأنظمة القانونية التي تناولها في عصوره التاريخية المختلفة.

٣ ثالثا: نشأة القانون

من المسلم به أن الإنسان مدني بطبعه، فلا يستطيع العيش منعزلًا وبعيدًا عن بني جنسه.

من المسلم به أن الفرد لا يمكنه تدبير جميع احتياجاته بمفرده، فالصانع يحتاج لأخيه الزارع والمزارع يحتاج لأخيه التاجر وهكذا.

النتيجة: لا بد من وجود قانون يحكم سلوك الأفراد في المجتمع لتعارض مصالح أفراده، مما يدل على أن القانون بدأ ظهوره مع بداية ظهور الإنسان على الأرض.

السؤال المطروح: هل أمكن الوقوف على بعض النظم القانونية التي سادت في بداية وجود الجماعة الإنسانية؟ الجواب مرتبط بمعرفة الإنسان للكتابة.

1. **عصور ما قبل التاريخ::** في عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة (عصور ما قبل التاريخ)، لم يتمكن الباحثون من معرفة أو الوقوف على بعض تلك النظم.
2. **بعد معرفة الكتابة::** اكتشف الباحثون آثارًا مكتوبة تركها الإنسان الأول (البدائي) تدل على وجود بعض تلك النظم وإن اختلفت في شكلها ومضمونها عما هي عليه الآن.

٤ رابعا: نظريات ظهور الإنسان على الأرض

ما وقت وكيفية ظهور الإنسان على الأرض؟ كانت هذه الجزئية مثار خلافات شديدة بين العلماء، ويمكن رصد فكرتين في هذا الشأن:

الفكرة الأولى (نظرية التطور): يرى أنصارها أن الإنسان ظهر كائنًا صغيرًا ثم تطور رويدًا حتى أصبح فردًا، وعاش في إباحية جنسية حتى عرف نظام الزواج.

1. **الزمن::** لقد ظهر على سطح الأرض منذ حوالي 500000 سنة، وبدأ حياته متوحشًا وعاش عيشة قاسية ثم تطور إلى أن أصبح إنسانًا مهذبًا.

2. **دليل علماء الاجتماع::** يدعم هذه الفكرة دراسات علماء الاجتماع حيث وجدوا عادات وتقاليد الجماعات المختلفة في العالم تتقارب مع حياة الإنسان الأول، والهمجية والوحشية سمة تلك الأعراف (مثل شعوب أواسط أفريقيا واستراليا وأمريكا).

3. **دليل دارون ولامارك::** كذلك يدعمها دراسات دارون ولامارك حول نظريتهم في تحول الفرد إلى إنسان.

4. **الخلاصة::** في المجمل، كان الإنسان الأول وحشيًا، وارتبطت نظمه القانونية واتسمت بتلك السمات فكانت وحشية تحكمها القوة.

الفكرة الثانية (أصحاب الأديان السماوية): يرى أنصارها أن الإنسان ظهر بوجود آدم أبو البشر، وكان مهذبًا ولم يكن متوحشًا ولا فردًا، بل خلقه الله وكرمه وجعله على صورته التي خلقه الله عليها الآن. جعله خليفة له في الأرض وسخر له الأرض وما عليها ليعمرها. تبارى أنصار هذه الفكرة في إيراد البراهين التي تؤيدها، ففي العهد القديم قصة خلق آدم وزوجته حواء، وكيف كانت حياته هو وبنيه. المتأمل في آيات القرآن الكريم يدرك حقيقة خلق آدم (عليه السلام) وزواجه بحواء، ودلالة ذلك على أنه كان زواجًا مبنيًا على قواعد جاءت من عند الله تعالى. ذكرت الآيات قصة أول جريمة قتل على الأرض مبينة السبب والعقوبة، وبينت تعليم الله تعالى الأسماء لسيدنا آدم، وتسخير ما في البر والبحر لحياته هو وذريته.

موقف الأديان من الفكرة الأولى: ما اعتمد عليه أنصار الفكرة الأولى فيه لغط كبير ومحل نظر لا يمكن الاعتماد عليه. الإنسان الأول لم يكن يومًا وحشيًا أو همجيًا، بل كان مثقفًا متعلمًا، والدليل قوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» وقوله: «قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

1. **الرد الأول::** قياسهم الحياة الاجتماعية للإنسان الأول على بعض الشعوب المتخلفة الموجودة حاليًا مردود عليه بأنه بني على مقدمات غير ثابتة، فليس معنى تأخر الشعوب في الوقت الحاضر أنه نشأ متأخرًا منذ البداية.

2. **الرد الثاني::** الحياة الاجتماعية للجماعات البشرية كالحياة الفردية ذاتها، حيث يبدأ الإنسان ضعيفًا فقيرًا ثم يعود ضعيفًا.

3. **الرد الثالث::** ليس من المقبول أن يؤخذ من كفاح الإنسان الأول ضد الطبيعة ومعاناته في العيش فيها دليلًا على كونه وحشيًا أو همجيًا.

4. **الرد الرابع::** حدوث جرائم قاسية (كالقتل) يدل على وجود قوانين تحكم الإنسان، وبعد ضعف دينه واشتداد غرائزه أخذ في ارتكاب تلك الجرائم.

5. **الرد الخامس::** دعواهم بأن الإنسان أصله قرد ثم تطور مردود عليه بمعارضته لما ذكرته الأديان السماوية.

6. **الرد السادس::** ثبت لدى علماء التشريح أن القرد ينفرد بتركيب خاص يستحيل معه أن يتطور إلى تركيب الإنسان.

الباب الأول: مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى

١ آراء العلماء في الخلية الأولى
٢ القوة كمصدر للقانون
٣ الدين كمصدر للقانون
٤ العرف كمصدر للقانون

١ الفصل الأول: آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي

رغم إجماع الفقه على أن الإنسان الأول كان يعيش في جماعة، إلا أنهم اختلفوا في تحديد نوع تلك الجماعة، ويمكن رد هذا الخلاف إلى عدة اتجاهات.

١ **أولا: الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:** ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع. كانت تتكون من أفراد تربطهم قرابة الدم من جهة الأم في بداية الأمر، نظرًا لشيوع الإباحية الجنسية في تلك الجماعة. تطور الأمر بظهور زواج المشاركة، حيث كان يستأثر عدد من الرجال بامرأة معينة، إلى أن وصل الأمر إلى الزواج الفردي. بظهور الزواج الفردي، ظهرت الأسرة الأبوية حيث ينسب الشخص إلى أبيه. دخل في تلك الأسرة آخرون عن طريق التبني، أو جماعة من الضعفاء استجاروا بها، أو من الأرقاء بيعوا لها أو استرقوا لسبب آخر (كالدين أو الخطف)، وكذلك جماعة من الموالي. المرجع في كون الشخص عضوًا في أسرة ما هو رب الأسرة، حيث كان يتمتع بسلطات مطلقة في هذا الشأن.

البراهين والأدلة المؤيدة: ما دلت عليه الكشوف الأثرية عند بعض الشعوب القديمة من أن الإباحية الجنسية كانت الأساس في نظام الأسرة في الماضي (مثل زواج الملك تحتمس من أخته حتشبسوت في مصر). عرف نظام زواج الأخدان (المشاركة) عند العرب في الجاهلية، وما زالت آثاره باقية لدى الجماعات المتخلفة في العصر الحاضر (كسكان التبت والإسكيمو). فكرة التوتم

ما زالت آثارها باقية في عادة الوشم عند كثير من الشعوب. الوصول إلى فكرة الزواج الفردي لم تكن إلا نهاية التطور، حيث سبقتها الإباحية الجنسية وزواج المشاركة، كما أن فكرة النسب الأبوي كانت مسبوقة بفكرة النسب الأمومي.

الأسرة كوحدة اقتصادية وسياسية: إذا كانت الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى، فقد كانت وحدة اقتصادية وسياسية كذلك.

1. **اقتصاديًا::** كان قانونها الاكتفاء الذاتي حيث كانت تنتج كل مستلزمات حياتها.
2. **سياسيًا::** كانت الأسرة بمثابة دويلة صغيرة، أفرادها والمنتمون إليها هم الشعب، وما يقطنون عليه من أراض هو الإقليم، ورب الأسرة هو الحاكم وبيده جميع السلطات المختلفة، والتي تنتقل لابنه الأكبر عند وفاته.

ثانيا: القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري: ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري الأول. تتكون من عدد من الأفراد ضمتهم المصادفة أو الضرورة للتعاون لاتقاء الأخطار، دون أن تشملهم صلة عامة أو تربطهم قرابة.

السمة	الوصف
سمات القبيلة	القوة هي المسيطرة عليها في كل أمورها.
حياتها الاجتماعية	زواج المشاركة - الأخدان - هو الذي يحكم حياتها الاجتماعية، بل كانت النساء مشاعًا بين أفرادها. الولد بالضرورة كان ينسب لأمه.
نظامها السياسي	محكوم بحكم داخلي من بين أفرادها لا سلطان عليها من القبائل الأخرى.
نظامها الاقتصادي	قائم على الاكتفاء الذاتي.
قضاؤها	إلى رئيس القبيلة وإلا فشيوخها.

ثم تطورت القبيلة وحلت محلها الأسرة الأمية فترة فالأسرة الأبوية أخيرًا.

٣ **ثالثا: العشيرة التوتمية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:** التوتم: عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تعبده الجماعة التي تكونت منها العشيرة، لاعتقادها أنها تولدت وتناسلت منه. كان التوتم هو الجد الأعلى والإله المعبود الذي يرجى منه الخير ويخشى منه الشر. كان يحرم على الجماعة صيد الحيوانات وأكل لحومها (مثل الجماعة التي تتخذ من الأسد توتمًا لها). يعتقد جميع أفراد العشيرة أنهم من أبناء التوتم، وكانوا يرسمون (وشم) صوره المتوتم على أبدانهم ورماحهم وسيوفهم. كانوا يتوسلون إلى التوتم ويطلبون منه النصر والعون.

العشيرة التوتمية: هي عدد من الأفراد يعتقدون (خرافيًا) أنهم نشأوا من توتم واحد. العشيرة في دائرة أضيق نطاقًا من القبيلة، وأوسع من الأسرة الأبوية أو الأمية، وكانت هي الخلية الأولى التي تكون منها المجتمع البدائي الأول. وجدت هذه العشائر بين الجماعات الاسترالية الأصلية الحالية وبعض قبائل الهنود الحمر بأمريكا الشمالية، ويرى البعض أنها كانت في مصر في عصور ما قبل التاريخ.

1 **اجتماعيًا::** العيش في حالة إباحية، فكانت النساء في حالة شيوع داخل العشيرة. لم يكن للفرد فيها كيان ذاتي مستقل، وكانت متضامنة في الحقوق والواجبات وتتحمل المسؤولية في حال أخطأ أحدهم.

2 **سياسيًا::** لشيوخ العشيرة النفوذ والسلطات بصورة مطلقة، فكانوا يحكمون ويديرون أموال وجميع شؤون العشيرة. كان لهم السمع والطاعة على جميع أفراد العشيرة، إما لسداد رأيهم وسعة حكمتهم، أو لأنهم الممثلون للتوتم صاحب النفوذ والسلطان داخل العشيرة. كان شيوخ القبيلة وكلاء عن التوتم في إدارة شؤون العشيرة.

٤ **رابعا: موقف الأديان السماوية في الخلية الأولى للمجتمع البدائي:** تؤكد الأديان السماوية أن الإنسان الأول عاش في ظل نظام الزواج الفردي في بداية حياته، وخير دليل على ذلك اجتماع آدم مع حواء. عاش الإنسان الأول في ظل نظام الأسرة الأبوية، وأن هذا النظام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها.

النص الأول:: قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً» .

النص الثاني:: قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» .

النص الثالث:: ما جاء في العهد القديم عن خلق الرب لآدم زوجة تدعى حواء، وأنها عظمًا من عظامه ولحمًا من لحمه.

النص الرابع:: قوله: «لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا... ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي».

٢ الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الإنسانية الأولى

ارتبطت مصادر القاعدة القانونية ارتباطًا وثيقًا بتطور الإنسان وارتقائه من مرحلة إلى أخرى عبر التاريخ. المجتمع قد تطور في كافة النواحي، وباستقراء كتابات الفقه يمكن الوقوف على عدة مصادر استقيت منها القاعدة القانونية وهي:

1. **المصدر الأول::** **القوة** باعتبارها مصدرًا للقانون.
2. **المصدر الثاني::** **الدين** باعتباره مصدرًا للقانون.
3. **المصدر الثالث::** العرف باعتباره مصدرًا للقانون.

١ المبحث الأول: القوة باعتبارها مصدرًا للقانون:

القوة بلا شك كانت في العصور الأولى هي الأساس الأول لإنشاء الحق وحمايته، ومن ثم كانت أول مصادر القانون ظهورًا. يتفق هذا مع ما كانت عليه حياة الإنسان البدائي، حيث كانت العلاقة بين الفرد والجماعة تقوم على أساس القوة حسب تقدير الإنسان نفسه لوجود الحق والوفاء به. وجود الحق كان متروكًا لادعاء الأقوياء في الجماعة، كما أن استيفاء الحق كان محكومًا بقوة صاحبه. ظل الأمر هكذا إلى أن ظهرت المعتقدات الدينية والتقاليد العرفية كأساس لبناء ووجود القواعد القانونية.

مبررات اعتبار القوة مصدرًا للحق: اعتبار القوة مصدرًا للحق في ذلك العصر يتفق مع التوحش والهمجية التي كان عليها الإنسان الأول.

1. **المبرر الأول::** لم يكن للأفراد كيان ذاتي مستقل (الشخصية قانونية) بموجبها يكتسبون الحقوق الفردية فضلًا عن حمايتها.

2. **المبرر الثاني::** يتفق اعتبار القوة مصدرًا للحق في ذلك العصر مع فكرة التطور من السيئ إلى الأفضل.

3. **المبرر الثالث::** يمكن قياس حالة الإنسان الأول على حالة الجماعات الهمجية في العصر الحديث، إذ في الحالتين يتم الاعتماد على القوة في إنشاء الحقوق أو استيفائها.

4. **المبرر الرابع::** ما حوته الشرائع القديمة من أمثلة تبين أن القوة كانت المصدر الرئيس في اكتساب الحقوق. ومن أمثلة ذلك: أن الزواج كان يتم عن طريق خطف الإناث من عوائلهن. والاستيلاء على المال المباح كان أساس اكتساب الملكية. وما جاء في قانوني حمورابي (العراق) وصولون (مصر) من حق الدائن في حبس مدينه وتشغيله أو بيعه كرقيق.

⚠ **الأسباب الدافعة إلى استخدام القوة في هذا العصر:** يمكن الوقوف على عدة أسباب كامنة في استخدام القوة كأساس لتنظيم حياة الأفراد في الجماعة البشرية:

1. **السبب الأول::** عدم وجود قواعد أخلاقية فاضلة بين الناس حتى يحترم الإنسان حقوق غيره.

2. **السبب الثاني::** عدم وجود عادات وتقاليد وأحكام إلهية تحذر الأفراد من استخدام القوة.

3. **السبب الثالث::** عدم وجود سلطة عليا يلجأ إليها المتنازعون للفصل بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

4. **السبب الرابع::** غلبة فكرة النصرة والتضامن في هذا العصر بين الأفراد، حيث كانوا متضامنين في الخير والشر، ظالمين أو مظلومين.

5. **السبب الخامس::** انعدام فكرة العدالة في المجتمع البدائي، وكذلك انعدام آليات تفعيلها، ولجوء الأفراد إلى القوة كآلية وحيدة لإعمالها.

⚖ **صور القوة في الشرائع القديمة:** يمكن الوقوف على العديد من النظم والحقوق التي بنيت بالأساس على القوة:

ANARA 01105405478

1. **دعوى إلقاء اليد::** وهي دعوى تنفيذية تقع على جسم المدين المعترف بالدين. فللدائن أخذه إلى بيته وحبسه وتقييده بالسلاسل إلى أن يوفي في ظرف 60 يومًا بالدين. إذا عجز عن السداد، يحق للدائن بيعه وفاء لدينه، وإذا تعدد الدائنون فإنهم يقسمون ثمنه فيما بينهم. عرفت هذه الدعوى عند الرومان والبطالمة واليهود.

2. **دعوى أخذ رهينة::** وهي دعوى تبيح للدائن الاستيلاء على مال من أموال مدينه وحجزه كرهينة ودون حكم قضائي. ما زالت آثارها باقية الآن في وجود الرهن الرسمي والحيازي في القانون المصري.

3. **صور أخرى::** اعتبار الاستيلاء المادي سببًا من أسباب الملكية. جواز استخدام القوة لدفع الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي. الحجز الإداري، والتنفيذ جبرًا على أموال المدين، والحبس من أجل النفقة. لجوء الدول إلى الحرب لفض المنازعات القائمة بينها.

٢ المبحث الثاني: الدين باعتباره مصدرًا للقانون: مسمى الدين يتسع ليشمل سائر الأديان الطبيعية المستمدة من العقل، وحتى الديانات الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام، فضلًا عن الديانة التي تقوم على عبادة التماثيل أو الحيوانات أو الكواكب. اعتبر الدين مصدرًا للقاعدة القانونية في مرحلة تلت مرحلة القوة. عرف ذلك لدى شعوب الشرق (كالهند والصين ومصر وفلسطين وبابل وآشور)، وكذا عند شعوب الغرب (كالإغريق والرومان).

🏛 **المظهر الأول لأثر الدين:** تمثل في رجال الدين وفكرة الوحي الإلهي. كان القاضي أو الملك أو رب الأسرة يحتاج إلى وحي الآلهة إليه في كل حادثة ترفع إليه، لكي يبلغهم إرادة الآلهة (القانون). جمع رجال الدين بين الوظيفة الدينية والوظيفة القضائية، مما زاد من سطوتهم وبسط نفوذهم على الجميع بما في ذلك الملوك والأمراء. يرجع الفضل إلى رجال الدين في ظهور القاعدة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. الحاكم على رأس المدينة يتولى السلطة العامة، ويقوم بصفته الرئيس الديني بالعبادة العامة ويقدم القربان للآلهة باسم المدينة. كان الحاكم يتلقى الحكم بنفسه أو أعوانه من رجال الدين عند الفصل في الحوادث المرفوعة إليه كل على حدة. ترسخ دور الدين في استمداد القاعدة القانونية منه مع تطور المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، مضافًا إلى ذلك جملة من الأسباب ساعدت رجال الدين في فض المنازعات.

✅ **الأسباب المساعدة لرجال الدين:** المضار الكثيرة للقوة: رأى الناس والمتقاضون أن مضار الالتجاء إلى القوة أكثر من فائدته، فكون القوة تنشئ الحق يجعل الضعفاء خارج دائرة

الحقوق، وما استتبع ذلك من الخراب والدمار. منزلة رجال الدين في المجتمعات الأولى: حظي رجال الدين في مرحلة الأحكام الإلهية بمكانة عظيمة ورهبة في نفوس الناس. ساعدهم على ذلك فهمهم للصيغ والشعائر الدينية التي كانت معقدة. كان رجل الدين ينافس الجندي المقاتل في سيادة الناس والإمساك بزمامهم. جمع رجال الدين بين السلطة القضائية والدينية، وتوغلهم في جميع مرافق الحياة، جعلهم طبقة متميزة عن غيرهم من الناس من حيث أخلاقهم وأفكارهم وطريقة حياتهم.

1. **أولا: الدمج بين القانون والدين:** أدى وحدة المصدر بين القانون والدين (باعتبارهما وحي الآلهة) ووحدة التلقي (باعتبار رجال الدين وسطاء) إلى عدم التمييز بين القانون والدين. ساهم في ذلك رغبة رجال الدين في الحفاظ على سرية القواعد والأحكام القانونية والدينية، والتشابه الكبير في صيغ التصرفات القانونية وإجراءات التقاضي. وصل الأمر بالكهنة إلى جمع القواعد القانونية والدينية في كتيب واحد دون تفرقة بينهما.
2. **ثانيا: اجتماع السلطات الثلاثة في أيدي رجال الدين:** جمع الكهنة ورجال الدين بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. لم تختلف السلطة التشريعية عن السلطة القضائية لدى الشعوب القديمة، فالكاهن هو المشرع والقاضي، فحكمه في الحادثة ينشئ القاعدة القانونية ويطبقها وينفذها. أصبح علم القانون حكرًا على رجال الدين كغيره من علوم الطب والسحر وإجراءات التقاضي.
3. **ثالثا: تشابه الحوادث والمنازعات:** نظرًا لتشابه الحوادث والمنازعات في المجتمعات الأولى، فقد تشابهت الأحكام الصادرة من رجال الدين. هذا أدى إلى تكوين سوابق قضائية جرى عليها العمل زمنًا، ومن ثم أصبحت تلك السوابق قواعد عامة ومجردة.
4. **رابعا: إنشاء العقوبات الدنيوية:** كان إذعان الأفراد للقواعد والأحكام الصادرة من رجال الدين بوازع من الديانة، ولكن سرعان ما اهتدى رجال الدين إلى وضع عقوبات وجزاءات دنيوية توقع عند مخالفة ما يضعونه من قواعد. هذا ساعد كثيرًا رجال الدين في فض المنازعات وإنشاء القواعد القانونية.

الوسيلة	الوصف
تخويف الناس من غضب الآلهة	عمد رجال الدين إلى تخويف الناس من غضب الآلهة وإنزال سخطهم وعقابهم في الحياة والآخرة.

عقوبة الطرد من الديانة والجماعة	استنبط رجال الدين عقوبة الطرد من مكان الديانة أو من رحمة الآلهة أو من دائرة الجماعة لمن يخالف تقاليدهم. يسمى المخالف بالشخص المنبوذ، حيث تحل عليه اللعنة والطرد، ويصبح دمه هدرًا وماله حلالًا لمن يظفر به. وجدت آثار لهذه العقوبة لدى الرومان واليهود والجرمان.
الرهان	بمقتضاه كان رجل الدين يلزم كلا من الطرفين المتنازعين تسليم شيء من أموالهما كرهن قبل النظر في النزاع، ضمانًا لتنفيذ حكمه. إذا لم يوجد مال، يطلب كفيلًا يضمن تنفيذ الحكم. وعند عدم امتثال المحكوم عليه بالوفاء، نفذ رجل الدين الحكم من المال المرهون أو من الكفيل الضامن.
اليمين	كانت الجماعات القديمة تقسم بآلهتها وتشهدها وقت الاتفاق على العقد (غير المكتوب)، لتقوية الاتفاق وضمانًا لحمل الجماعات على تنفيذه. كان اللجوء إلى اليمين للإثبات، وكانت معروفة لدى قدماء المصريين وفي القانون الروماني وبابل وآشور.
فكرة التنفيذ المباشر	عمد رجال الدين إلى ابتداع أفكار تحمل الناس على تنفيذ التزاماتهم. مثل فكرة الحجز على مال المدين، حيث كان يذهب رجل الدين مع الدائن ويستولي على بعض أموال المدين الممتنع ويتولى بيعه ثم يتقاضى حق الدائن من ثمن المبيع. ومثل فكرة الحوالة، حيث كان يقوم رجل الدين بوفاء دين الدائن من ماله الخاص ويحل محله في مطالبة المدين.

⚠ **دور رجال الدين في التشريع:** لعب رجال الدين (الكهنة) دورًا خطيرًا في خلق القواعد القانونية ونسبتها للدين. كانوا يضعون تلك القواعد بأنفسهم وينسبونها إلى الآلهة، مستغلين الأثر العظيم للدين في نفوس الناس. كانوا يبرزون أن الكهنة ما هم إلا أداة في يد الآلهة تنقل للناس الأوامر والتوجيهات. ساعد على ذلك عجز الجماعات البدائية الأولى عن استصدار القواعد القانونية التي تنظم سلوكها.

ℹ **تنبيه هام:** يظهر الفرق بين رجال الدين السماوي (الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفقهاء المجتهدون من بعدهم) فيرون أنهم معصومون بفضل الله من ذلك. فضلًا عن أن الدين الإسلامي بخاصة لا يعرف ما يسمى برجال الدين.

٣ المبحث الثالث: العرف باعتباره مصدرًا للقانون: أدى تطور المجتمع اقتصاديًا وسياسيًا وفكريًا واجتماعيًا إلى وجود مجموعة من القواعد التي يرجع أصلها إلى تعارف الناس عليها في معاملاتهم ويحترمونها. نشأت التقاليد العرفية بجانب التقاليد الدينية. بمضي الزمن اندثرت سلطة رجال الدين القضائية والتشريعية، وحل محل القضاء الديني والجزاء الديني القضاء المدني والجزاء المدني.

أسباب ظهور العرف كمصدر للقانون: ويمكن حصر أسباب ظهور العرف كمصدر للقانون فيما يلي:

1. **أولا: من الناحية الاقتصادية:** مع ظهور التجارة والزراعة وكثرة الصناع، ظهرت معاملات كثيرة جرت على سنتها عادات. مرور الزمن على جريان هذه المعاملات وفق سنن معين ولد لدى الأفراد عقيدة الالتزام بجريانها، فارتقيت من ثم إلى مستوى القانون.
2. **ثانيا: من الناحيتين السياسية والفكرية:** حدث ضعف في سلطة الكهنة بسبب ظهور فجر الدولة والصراع المحتدم بين طبقة الكهنة والملوك والشعب. على المستوى الفكري، لم يعد القضاة يدعون الإلهام في أحكامهم القضائية، فلجأوا إلى إسنادها إلى قواعد وتقاليد معروفة لديهم، مما جعل المجال خصبًا لظهور العرف.
3. **ثالثا: من الناحية الاجتماعية:** نلاحظ ضعف سلطة الملوك الذين جاءوا إلى السلطة عن طريق التوارث وعدم كفاءتهم. ظهور طبقة الأشراف التي عمدت إلى تقليص سلطة الملوك بانتزاع السلطة السياسية والقضائية، وسيطرتهم على رجال الدين. عمد الأشراف إلى عادات وأعراف الناس كسند قانوني لأحكامهم، وحرصوا على احتكار علم القانون وإحاطته بالسرية. شيئًا فشيئًا انفصل الدين عن القانون، مما سمح بظهور العرف كمصدر للقانون في الغرب والشرق.

تقنين العرف: عمدت طبقة الأشراف إلى احتكار العلم بالقانون وتقلدوا مناصب القضاء، ففسروا القانون حسب أهوائهم ونزعاتهم الطائفية. الحق هذا ضررًا بالغًا بالطبقة المحكومة، التي شعرت بالقسوة والظلم بتفسير العرف لصالح الحكام. عمدت الغالبية (المحكومة) إلى مزاحمة الأشراف فاشتركوا معهم في مناصب الحكم والإشراف على تطبيق العرف والقضاء. تطورت الأمور، فظهرت في مدن اليونان وروما دعاوى تطالب بوضع مجموعات قانونية على أساس المساواة بين الأشراف والعامة في الحقوق. هذا تم بتدوين قواعد العرف التي كانت محل شك وغموض في نصوص مقننة ومحددة وثابتة. كتبت تلك الأعراف على ألواح من الخشب أو البرونز أو الفخار ونشرت في الساحات العامة. بتحول المجتمعات القبلية إلى مجتمعات مدنية،

بليت أعراف قبلية ونشأت أعراف مدنية حلت محلها، مما جعل العرف يتمتع بالأولوية واستمراره مصدرًا للقاعدة القانونية.

★ **الآثار المترتبة على ظهور العرف كمصدر للقانون:** ترتب على ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون عدة آثار:

1. **أولا: سلطة الحاكم:** الحاكم لا يستطيع أن يدعي أنه من سلالة الآلهة لأنه أصبح من أفراد الشعب، ويحكم باسمه. أصبحت السيادة للشعوب والحكام ينوبون عنهم ويحاسبون على أعمالهم. ظهر مبدأ سيادة الشعب كأساس للحكم وحل محل مبدأ التفويض الإلهي. الحاكم أصبح يراعي مصلحة الجميع دون أن يراعي مصالح طائفة بعينها.
2. **ثانيا: المساواة بين الناس:** بدأ يظهر مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وذابت الفوارق بين الطبقات، بل تلاشت بين أبناء الطبقة الواحدة. لم يبق محروقًا من ذلك إلا الأرقاء فقط، وبتحريرهم ذابت آخر صورة من صور التفرقة. الشرائع السماوية جاءت حاثة على ذلك وجعلته قاعدة ملزمة، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أبيض ولا لقرشي على غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح.
3. **ثالثا: فكرة الجزاء القانوني:** ترتب على ظهور العرف المساعدة وبقوة على انفصال القانون عن الدين. حلت فكرة الجزاء الدنيوي محل فكرة الجزاء الديني. قامت السلطة العامة في الدولة بتوقيعه محل طائفة الكهنة.
4. **رابعا: القانون تعبير عن إرادة الشعب:** لم يعد القانون وحيًا، أو معلومات يحتكرها فئة معينة من الناس. أصبح القانون من صنع العقل البشري، كما جاء معبرًا عن إرادة الشعب ويهدف إلى خيره. دليل ذلك أن لجنة العشرة التي وضعت قانون الألواح الاثني عشر في روما تلقت سلطاتها من الشعب لا من الديانة. الشعب الإغريقي هو الذي منح صولون سلطة إصدار قانون صولون. تردد مقولة: «إن ما تأمر به أصوات الشعوب في النهاية لهو القانون».

خامسا: علانية القواعد القانونية وقابليتها للتعديل: لم تعد القواعد القانونية كامنة في صدور الكهنة أو مدونة في كتبهم، بل أصبحت معلنة ومعروفة للجميع. القاعدة القانونية لا تكتسب صفة الإلزام إلا بعد نشرها بين الناس بالطرق المتعارف عليها. الفتاوى أو الاجتهاد في تفسيرها لابد وأن تنشر في صورة فتاوى علنية وفي ساحة القضاء. هذا أسس لوجود الفقه كمصدر للقانون، ومن ثم تعددت مصادر القانون. أدى ذلك بالضرورة إلى تعديل القواعد القانونية بما يتوافق مع التطورات الحادثة.

الباب الثاني: النظم القانونية لدى الجماعة الأولى

١ نظام الأسرة
٢ نظام الحكم والملكية
٣ نظام الجرائم والعقوبات
٤ مراحل تطور النظم القانونية

تطور النظم القانونية بدءًا من آدم عليه السلام وصولًا إلى المراحل العرفية.

وجدت النظم والقواعد القانونية حين هبط آدم عليه السلام إلى الأرض.

توالت الرسل والأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام بالنزول إلى أقوامهم ومعهم الشرائع والأحكام.

حتى المجتمعات التي لم تسمع بالرسل والأنبياء، أو تقدم بها العهد بعد الرسل، قد ابتدعت لأنفسها أحكامًا وقواعد.

المراحل التطورية للنظم القانونية المختلفة: وقد مرت النظم القانونية بثلاث مراحل متتالية: **مرحلة القوة** . ثم **مرحلة الأحكام الإلهية (الدين)** . ثم مرحلة الأحكام العرفية.

١ الفصل الأول: نظام الأسرة

بيان نظام الأسرة وتطور قواعد الزواج وموانعه وآثاره.

الزواج بلا شك هو أساس الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمع.

انتشرت الأسرة الأبوية وحلت محل الأسرة الأمومية.

MARA 01105405478

لم يعد لهذا النظام (الأسرة الأمومية) وجود حينما وصلت الشعوب إلى مرحلة المدينة.

تحكم الزواج جملة من المبادئ تطورت بتطور المجتمع البدائي اقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا.

1 **أولا: النظام القانوني للأسرة - قاعدة الزواج الأساسية:** يقوم النظام القانوني للأسرة على أنه لا زواج إلا بين ذكر وأنثى. يلتزم كل من الزوجين بمعاشرة الآخر ومساكنته.

في عهد القوة كان يغلب على الزواج طابع الفوضى الجنسية.

صور الزواج في عهد القوة: وقد تنوعت صور الزواج في عهد القوة على النحو التالي:

1. **زواج الجماعة::** تتزوج طائفة من الرجال ينتمون إلى عشيرة معينة من طائفة من النساء ينتمين إلى عشيرة أخرى، وتكون العلاقات الجنسية على الشيوع بين الفريقين.
2. **تعدد الزوجات::** إذا كان عددهن أكبر من عدد الرجال.
3. **الخطف أو الأسر::** كان الزواج يتم عن طريق الخطف أو الأسر.
4. **المبادلة (الشغار)::** يقوم الزواج على مبادلة امرأة بأخرى، فيتزوج الرجل من امرأة مقابل زواج أخته أو بنته أو أحد أقاربه من أقارب المرأة التي يتزوجها.

في مرحلة التقاليد الدينية هبطت منزلة المرأة وأصبحت كالمال المملوك لصاحبه.

كانت المرأة يُسرى عليها كافة التصرفات التي تتم وتقع على المال، بحيث يمكن بيعها ورهنها أو الإبقاء عليها.

يمارس هذا الحق عليها أبوها أو أخوها قبل الزواج، وزوجها بعد الزواج.

ظل الوضع هكذا إلى أن تطور حتى نُسبت الزوجة إلى عشيرة زوجها.

التسَرِّي: في مرحلة التقاليد العرفية ظهرت صورة أخرى بجوار الزواج الفردي تتمثل في التَسَرِّي. التسَرِّي: يقصد به العلاقة التي تنشأ بين الرجل وجاريته أو بين الرجل وجارية زوجته التي أعطتها له لكي تنجب له أولادًا نيابة عنها. كانت الجارية التي تلد لسيدها أو سيدتها تتمتع بوضع خاص في بلاد النهرين.

ما يميز التسرِّي عن الزواج: التسرِّي لا زفاف فيه ولا حفلات ولا مهر بخلاف الزواج.

MARA 01105405478

من أهم حقوق الجارية (الزوجة بالتسري) كما جاء في قانون حمورابي: حرمة بيعها. للزوج (السيد) أن يعتقها ويتزوجها. في حالة وفاة الزوج تتحرر، ولم تعد جزءًا من التركة.

المهر والدوطة: جرت العادة أن يعطى الراغب في الزواج مهرًا للفتاة التي يريدها زوجة. كانت ملكية المهر لأسرة الزوجة. حدث تطور بقيام الأب بمنح ابنته عند زواجها قدرًا من المال يزيد أو يعادل ما يأخذه من مهر، وهو ما يعرف بـ الدوطة. تظل ملكية الدوطة ثابتة لها حتى بعد الزواج. لا يجوز لها أو لزوجها حق التصرف فيها.

انتقال ملكية الدوطة (غالبية الشرائع): وقد اختلفت الشرائع في انتقال ملكية الدوطة على النحو التالي:

1. **الحالة الأولى::** تنتقل إلى الأبناء بعد وفاة الأم.
2. **الحالة الثانية::** تنتقل إلى أسرة الأم إذا لم تترك أولادًا.

★ **صور الزواج في الشريعة اليهودية:** وقد تنوعت صور الزواج في الشريعة اليهودية على النحو التالي:

1. **ملك اليمين::** وهو ما يملكه الرجل من جوار وإماء.
2. **الزواج بنظام الخلافة::** في الأحوال التي يتوفى فيها الرجل ولم يترك ولدًا من صلبه، يتعين على أخيه أن يتزوج أرملته، وإذا ولدت ولدًا يُنسب إلى المتوفى ويحمل اسمه.

شروط صحة الزواج في الشريعة اليهودية: موافقة الأب على زواج ابنته التي هي دون الثانية عشرة ونصف. التي بلغت هذه السن (الثانية عشرة ونصف) لابد من موافقتها على الزواج. الإجراءات الشكلية المقترنة بالتراضي: الكتابة، والصلاة الدينية (صلاة البركة) بحضور عشرة رجال على الأقل. تسمية المرأة على الرجل وتقديمها بقبولها ولو بخاتم يعطيه الرجل إليها يدًا بيد بحضرة شاهدين شرعيين، إقامة الحفلات الدينية والعائلية.

MARA 01054054178

٢ **ثانيًا: موانع الزواج:** بدأت موانع الزواج في صورة ضيقة جدًا تتمثل في تحريم الأم على أبنائها لدى جميع شعوب الأرض قديمًا وحديثًا. اتسعت الموانع لتشمل: الأخوات والعمات والخالات. تقوم المصاهرة والخطوبة مقام القرابة، فيحرم على الخاطب عقد زواج مع أقارب مخطوبته. تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت بغيره أو تقدمت له زوجة. تحرم المقاربة بسبب دم الحيض إذا تكرر ثلاث مرات متتاليات عقب الزواج، وكذلك في حالة ظهور الحيض في الزوجة بعد اختلاء الرجل بها. موانع أخرى: مانع السن، والعدة (براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب)، والعجز الجنسي، والأمراض المعدية والخطيرة. اختلاف الدين: فلا يصح زواج يهودي بغير يهودية، وكذلك العكس.

٣ **ثالثًا: آثار الزواج:** وقد ترتب على الزواج آثار متعددة في النسب والميراث على النحو التالي:

أولا: النسب: كانت الزوجة لا تتبع جماعة الزوج في بدايتها، وإنما كانت تلتحق بعشيرتها. كان الأولاد يلتحقون بأمهاتهم وعشيرتها، لا بأبيهم وعشيرته، لأن علاقتهم بالأب كانت مقطوعة نظرًا للشيوع الجنسي الذي كان سائدًا في المجتمعات القديمة. بتطور النظام الاجتماعي: نُسب الأولاد من الزواج الصحيح إلى الأب. في حالة التسرّي: يُنسب الأولاد إلى أمهاتهم. في ظل الشريعة اليهودية، كان للأب أن يبيع أولاده ويطردهم من الأسرة خاصة إذا كان الابن ابن جارية.

ثانيا: حق الإرث: أجمع الباحثون على أن أبناء المتوفى هم من يرثونه. سؤال الخلاف في تحديد الوارثين: اختلف الباحثون في تحديد أبناء المتوفى، هل هم الذكور والإناث أم الذكور فقط.

الرأي	الوصف
الرأي الأول (العرف السائد لدى غالبية الشعوب)	يقضي بحصر التركة في الأولاد الذكور وحرمان الإناث. مبرر الحرمان: أن الإناث يتزوجن وينتقلن إلى أسرة الزوج، والتضامن العائلي يقضي بعدم خروج أموال الأسرة إلى أجنبي عنها. في حالة عدم وجود ذكور، تنتقل التركة إلى الإخوة والأعمام وغيرهم من العصبات.
الرأي الثاني	البنت كقاعدة عامة تشترك مع الابن في الميراث شريطة ألا تحصل على البائنة بمناسبة زواجها، حيث تعتبر البائنة بديلًا وتعجيلًا لنصيبها في الميراث.
رأي آخر	قيل بأن البنت كانت ترث وتستحوذ على جميع التركة في حالة عدم وجود ذكر، سواء حصلت على بائنة أم لا.

الولد بالتبني كان يتساوى مع الولد الصلبي في الميراث، وكان التبني وسيلة للانضمام إلى الأسرة.

التعاقب في الميراث: في حالة وفاة أحد الأبناء في حياة أبيه:

1. **الحالة الأولى::** إن كان له أولاد يحلون محل أبيهم فيأخذون نصيبه (يشبه الوصية الواجبة في الشريعة الإسلامية).
2. **الحالة الثانية::** إن لم يكن له أولاد، فإن التركة تنتقل إلى إخوة المتوفى.

القاعدة العامة في الميراث (في جميع الأحوال): كانت القاعدة العامة في الميراث هي المساواة بين الجميع. لا تفاوت بين الأنصبة بسبب الجنس أو النوع أو السن. كان من الجائز كتابة الشخص وصية يبين فيها كيفية توزيع تركته، وربما كان يخالف في ذلك القواعد المعمول بها في الإرث.

في مرحلة التقاليد العرفية كان الإرث محصورًا على الأولاد الذكور.

صور توزيع الإرث العرفي: ربما كان قاصرًا فقط على الابن الأكبر أو على الأقل تمييزه بقدر من المال، أو توزيع التركة على الأولاد بالسوية، أو ربما تركها على الشيوع وتكون المعيشة مشتركة.

في حالة عدم وجود ذكور، تنتقل التركة إلى البنات غير المتزوجات.

متى رغبت إحداهن في الزواج، يتعين عليها الزواج من أقرب العصبات حتى لا تخرج الأموال عن دائرة الأسرة.

حقوق الأرملة: كان مقررًا للأرملة أحد أمرين:

1. **الحالة الأولى: تأخذ العطية:** بأن يقرر لها الزوج عطية مدونة في لوحة تنتفع بها طالما بقيت على قيد الحياة ولم تتزوج بآخر. لا يجوز لها حق التصرف فيها، بل هي من حق أبنائها بعد وفاتها.
2. **الحالة الثانية: تأخذ البائنة:** في حالة عدم تقرير عطية لها، فإنها تأخذ البائنة أو ما يعادلها.

MARA 01105405478

في الشريعة اليهودية، كان هناك تمييز للولد الشرعي عن الولد بالتبني في الميراث في حالة عدم وجود ذكور للمتوفى.

٤ رابعًا: انحلال الزواج: كانت حالات انحلال الزواج بالطلاق قليلة الحدوث في البداية. بعض الجماعات كانت تبيح الطلاق وتجعله بيد الزوج، والبعض الآخر يجعله بيد الزوجين معًا.

الديانة	الوصف
الطلاق لدى اليهود	كان مقررًا بيد الزوج وحده. يسقط حقه في إيقاع الطلاق في حالة اغتصابها كزوجة له. كانت فكرة الرجعة قائمة، إذ يحق للزوج مراجعة زوجته ما دامت غير متزوجة. بطلاق المرأة فإنها تسترد كامل أهليتها فتبرم التصرفات ولها ذمة مالية مستقلة، ولها الحق في مهرها عند الطلاق.
الطلاق لدى المسيحيين	الطلاق غير موجود. بعد زواجهما يصبح الزوجان جسدًا واحدًا فلا يعودان بعد ذلك اثنين، فالذي جمعه الرب لا يجوز أن يفرقه العبد (إنجيل مرقس إصحاح 9/8).

٢ الفصل الثاني: نظام الحكم والملكية

تطور السلطة من رب الأسرة إلى شيخ القبيلة ثم ظهور الدولة والمجالس.

١ أولا: نظام الحكم: بدأت الجماعات الإنسانية الأولى تتجمع وتقيم على إقليم معين وتخضع لرئاسة زعيم لها، سواء تم ذلك بالقوة أو بشعور الجماعة بضرورة وجود رئيس يتولى شؤونها. في البداية: كان الرئيس ممثلًا في رب الأسرة الذي يتمتع بسلطات مطلقة تعطيه الحق في أن يفعل ما يشاء في أسرته، فيدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء. بعد تطور النشاط الاقتصادي وانتقال الإنسان إلى مرحلة الزراعة واستيطان الأرض، تجمع العشائر والقبائل وتجاورت. مرحلة شيخ القبيلة: تولى أحدهم الإمساك بزمام الأمور فكان شيخ القبيلة.

أسس اختيار شيخ القبيلة: كبر سنه، أو اتساع دائرة صلاته العائلية، أو تميز وضعه الاجتماعي، أو لأنه أقواها، أو لأنه زعيم الديانة التي اعتنقها أفرادها.

اختصاصات شيخ القبيلة: وقد تولى شيخ القبيلة ثلاث اختصاصات رئيسية:

١ **الاختصاص الأول::** كان الكاهن الأكبر (اختصاص ديني).

- **الاختصاص الثاني::** كان القائد الحربي المسؤول عن الدفاع عن الجماعة (اختصاص حربي).
- **الاختصاص الثالث::** هو الذي يفض المنازعات ويفصل في الخصومات (اختصاص قضائي).

كانت سلطته تنتقل إلى ابنه الأكبر من بعده.

تطور نظام الحكم بظهور المجالس: لما ثقلت الأعباء على شيخ القبيلة، فوض بعضًا من اختصاصاته إلى غيره.

- **المجلس الأول::** المجالس التشريعية (كمجلس الأشراف ومجالس العامة).
- **المجلس الثاني::** المجالس التنفيذية والقضائية.

كانت البداية محصورة في رجال الدين، حيث عمد كل شيخ قبيلة إلى أن يحيط نفسه بعدد منهم لتأييده وتمتعه بالسلطة.

مزايا شيخ القبيلة: له حصة من الغنائم التي تتحصل عليها القبيلة في الحروب. يتلقى الهدايا في الأعياد والمناسبات. بعد فترة من الزمن اشتركت بقية الشعوب في الحكم فأصبح بيدها لا بيد الملوك أو الأمراء.

نهاية التوارث في الحكم (الغرب): انتهى مبدأ التوارث لدى شعوب الغرب بمعنى تحول نظام الحكم من ملكي ديني إلى جمهوري.

الوضع في الشرق: غلب رجال الدين بعد ضعف نفوذ الملوك. انتصر نظام الملكيات الدينية في الشرق، حيث كانت السيادة للآلهة ويمارسها الملوك ورجال الدين نيابة عنهم دون مشاركة الشعب في الحكم. ظل الحكم ينتقل بالوراثة حتى بعد تغلب الملكية المدنية على الملكية الدينية. ظهرت فكرة الدولة كتنظيم سياسي، وواكب ذلك تقدم في النشاط الثقافي والمعرفي. انتشر التعليم بين الكافة، ولم تصبح دراسة القانون قاصرة على طائفة معينة. تعددت صور الحكم وأخذت الشعوب بزمام الأمور فيه.

MARA 01105405478

٢ ثانيا: نظام الملكية: اعتمدت الجماعات الإنسانية الأولى في حياتها الاقتصادية على قطف الثمار واصطياد الطيور والأسماك والحيوانات. كانت ملكية المنقولات (كالأدوات اللازمة للصيد ونحوه) هي الأساس، إعمالًا لغريزة التملك عند الإنسان. ظهر مبدأ الاستيلاء المادي على المال المباح كسبب من أسباب التملك. كانت ملكية الأرض الزراعية لرب الأسرة (رئيس الجماعة).

مراحل تطور الملكية: وقد مرت الملكية بثلاث مراحل متتالية:

1. **المرحلة الأولى::** كانت الملكية جماعية.
2. **المرحلة الثانية::** تحولت إلى ملكية الأسرة.
3. **المرحلة الثالثة::** ثم تحولت إلى ملكية فردية.

ظهرت وسيلة المقايضة (التبادل) كوسيلة للتعامل.

ظهرت فكرة العقد، وهي الوسيلة القانونية الأولى لتبادل الأموال وكسبب من أسباب الملكية.

ظهرت بعد ذلك العديد من التصرفات والأشكال القانونية كالإيجار والرهن والوصية والكفالة والقرض.

تطورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى توسع الملكية الفردية للعقارات والمنقولات.

تقلصت صور الملكية الجماعية (ملكية الأسرة، ملكية القبيلة).

تبارى رجال الفكر والقانون في إيجاد التنظيمات والتشريعات اللازمة للانتفاع بتلك الملكية.

اهتمت الشرائع السماوية بتلك الأموال والتنظيمات اللازمة للانتفاع بها وعدم الاعتداء عليها.

جعلت صيانة تلك الأموال من مقاصدها وضرورياتها.

٣ الفصل الثالث: نظام الجرائم والعقوبات

بيان تطور الجرائم من مرحلة الانتقام الفردي إلى ظهور الدية والقصاص وعقوبة الحرمان.

كانت الجرائم تنقسم إلى قسمين في عهد القوة.

MARA 01105405478

في عهد القوة كانت العقوبات يغلب عليها طابع الانتقام الفردي.

أسباب استمرار هذا النظام: عدم وجود سلطة عليا يُحتكم إليها الناس، وحياة العزلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة بين القبائل.

القسم	الوصف
القسم الأول: الجرائم الخاصة	هي الجرائم التي تمس الفرد المعتدي والمعتدى عليه كالقتل والجرح والسرقة والضرب. الفرد وحده هو الذي يقدر ما إذا كان الفعل اعتداء يستحق العقاب أم لا، ويقدر نوع العقاب ومقداره ويوقعه بنفسه أو بمعاونة أهله وإخوانه. بقية أفراد الجماعة يقفون موقفًا سلبيًا بدون مناصرة أحد منهم على غيره.
القسم الثاني: الجرائم العامة	هي الجرائم التي تمس كيان الجماعة كالخروج على تقاليدها. مثالها: زواج أحد أعضاء القبيلة من غير أعضائها، وفي هذه الحالة كان على شيوخ القبيلة توقيع أشد العقاب عليه. إذا وقعت الجريمة من أحد المنتمين إلى قبيلة على آخر من قبيلة أخرى، وجب مساندة الجاني من جماعته، ووجب على جماعة المجني عليه الانتقام من الجاني وجماعته، وبهذا تقوم الحروب ولا تنتهي. كانت القوة هي الفيصل في كل نزاع.

في عهد التقاليد الدينية ارتفع مستوى أخلاق الأفراد نسبيًا وقوي نفوذ رجال الدين.

تدخل رؤساء القبائل لإيجاد وسائل لفض المنازعات غير اللجوء إلى القوة.

وسائل فض المنازعات (ظهرت في عهد التقاليد الدينية): وقد ظهرت في عهد التقاليد الدينية أربع وسائل لفض المنازعات:

1. **الوسيلة الأولى: التحكيم أو التصالح:** شريطة أن يقبله الخصوم. يكون التحكيم عادة من محكمين شديدي الصلة بأطراف النزاع وعلى علم تام بتفصيلات الخصومة ولهم كلمة مسموعة. قد يكون التحكيم اختياريًا (إذا قبله الخصوم)، أو إجباريًا (حين يرفع الخصوم نزاعهم إلى شيخ القبيلة فيعين حكمًا). كان تنفيذ حكم المحكم مرتبطًا بمدى مكانة شيخ القبيلة واحترام الناس له.
2. **الوسيلة الثانية: الالتجاء إلى رجال الدين:** كان الناس يلجأون إلى رجال الدين لفض منازعاتهم لما لهم من مكانة وقدسية في النفوس.

MARA 01054054678

3. **الوسيلة الثالثة: الاختبار بالمحنة (المبني على المصادفة):** كأن يوضع السم في إناء والماء في إناء آخر ويختار طرفا النزاع أحد الإناءين، فإن كان سمًا خسر حقه.

4. **الوسيلة الرابعة: التصالح:** كان له عدة أشكال والتي تعتبر في نفس الوقت عقوبات.

أشكال العقوبات/التصالح: وقد تنوعت أشكال العقوبات أو التصالح في عهد التقاليد الدينية على النحو التالي:

العقوبة	الوصف
عقوبة خلع الجاني	تعني تبرؤ قبيلة المعتدي (الجاني) منه، أي تطرده من حظيرتها، فيصبح دمه هدرًا لا قيمة له. لا يجوز لأي قبيلة أو جماعة أخرى حمايته أو إيواؤه. من حق المجني عليه وأهله أن يفعلوا بالجاني ما يشاء. ميزة هذا النظام: حصر دائرة الانتقام وتضييقها في شخص الجاني دون أن تطال غيره. مسميات عرفت بها هذه العقوبة: «الخلع» لدى العرب قبل الإسلام، و«المحروم من حماية الآلهة» لدى الإغريق، و«الخروج على القانون» لدى القبائل السكسونية.
عقوبة التسليم	يقوم أهل الجاني بالقبض عليه وتسليمه إلى جماعة المجني عليه ليصبح مصيره بأيدهم. هذا سلوك ينبئ عن حسن نيتهم ورغبتهم في السلم وعدم نشوب الحرب بين القبيلتين. عرف الرومان والإغريق هذه العقوبة. قررتها القوانين الحديثة بما يسمى الآن بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. مثال ذلك المادة 174 (مدني مصري): يسأل المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قد يكون تسليم الجاني على هذا النحو، أو بتسليمه نفسه طواعية كوسيلة إلى الصفح عنه. مثال التسليم الطوعي: لدى قبائل البربر في شمال أفريقيا، وفي بعض قرى الصعيد بمصر، حيث يذهب الجاني حاملًا كفنه إلى أهل المجني عليه، فإذا قبلوا ذلك، يتم العفو عنه.
عقوبة القصاص	هو معاقبة الجاني بمثل ما ارتكبه من أفعال (العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن). يقوم بالقصاص أهل المجني عليه. هذه العقوبة أفضل وأرقى من الخلع أو التسليم لما فيها من العدالة والزجر والردع، وحفظ وصيانة للأرواح. عرفتها الجماعات البدائية الأولى، والشريعة اليهودية، والشريعة الإسلامية. عرفتها القوانين الحديثة في حالة القتل العمد. لا يتم التنفيذ (في مجال القصاص) إلا بعد صدور حكم قضائي.

عقوبة الدية	وجودها دليل على ارتقاء الجماعات الإنسانية خطوة أخرى في سبيل التعافي من مرض الثأر. تعريفها: ثمن يقدمه الجاني ليشتري به حياته، وليُغري به المجني عليه أو أهله على ترك حق الثأر (الانتقام الفردي). كانت الدية سائدة ومنتشرة في الشعوب الهندية والرومانية والجرمانية والعربية. قبولها يعني الصلح وحقن الدماء والميل إلى السلم. في حالة عدم قبول أهل المجني عليه الدية (جوازيه)، فإن ذلك دلالة على الرغبة في الثأر. كانت عائلة الجاني تتضامن معه في دفع الدية، وكانت الدية تُقسم على ورثة المجني عليه. غالبًا تقدر الدية بقدر يفوق ما أصاب المجني عليه من ضرر.
عقوبة الغرامة	عبارة عن مبلغ من المال يُعطى للمجني عليه كعقوبة على ما اقترفه الجاني من فعل ضار. تقديرها: كان السارق في بعض الحالات يدفع غرامة قيمة الشيء المسروق. وفي بعض الحالات كانت تزيد أضعافًا مضاعفة عن قيمته، وكان تقديرها مبنيًا على رضاء الطرفين. عرفت عقوبة الغرامة لدى شعب بابل وآشور، وكذلك عرفتها الشريعة الإسلامية. في عهد التقاليد الدينية: كانت الأسرة والقرية مسؤولة عن الغرامة المالية إذا لم يُعرف الجاني أو السارق. كان تسليم أو تنفيذ عقوبة الغرامة متروكًا للسلطة العامة بالأساس أو للمجني عليه وأقاربه. لا يتم التنفيذ إلا بعد صدور حكم قضائي.

★ **صور الدية:** وقد تنوعت صور الدية على النحو التالي:

1. **الصورة الأولى: الفدية بالنفس:** يضع الجاني نفسه بالكلية تحت تصرف أهل المجني عليه، فإن صفحوا عنه، أصبح عضوًا في هذه الجماعة الجديدة.
2. **الصورة الثانية: الدية الاختيارية:** يكون من حق أهل المجني عليه قبول الدية أو رفضها.
3. **الصورة الثالثة: الدية الإجبارية:** تحولت إليها بسبب تطور المجتمع وتقدم ثقافته وتثبيت الملكية الفردية ونشأة الدولة. لم يعد يحق لأهل المجني عليه رفض الدية، مما قضى على الأخذ بالثأر. تدخلت الدولة لوضع نظام معين لأنواع الجرائم والدية المحددة لكل نوع.

⚖ **عوامل تقدير الدية:** مقدار الدية كان متوقفًا على جسامة الجريمة، فضلًا عن مكانة المجني عليه الاجتماعية. أمثلة على التفاوت: جريمة القتل أخطر من جريمة الجرح. وقتل الرجل أعظم من

قتل المرأة، والحر أفضل من العبد، والشريف أفضل من العامة.

⊘ **عقوبة الحرمان (في الشريعة اليهودية):** وقد تنوعت عقوبة الحرمان في الشريعة اليهودية إلى نوعين:

1. **النوع الأول: السخط (الحرمان الصغير):** يعني إبعاد المحكوم عليه من طائفة اليهود حتى يتوب وتقبل توبته. يعني عدم جواز التعامل معه وعدم مخاطبته وعدم دخول المعبد. إجراءات الحكم: يُنظر أمام القضاء أيام العيد، ويصدر الحكم بعد صلاة الصبح بحضور المصلين في المعبد، ويتلو القاضي الحكم عليه من على المنبر بصوت مرتفع. أمثلة الجرائم التي عقوبتها الحرمان الصغير: التعدي على يهودي برفع اليد. من أساء الأدب ضد والديه أو معلمه أو أحبار اليهود أو المصلين. غش الأختام والنقود. السرقة وكسر الأبواب. غش البضاعة.
2. **النوع الثاني: الحرمان الكبير:** عقوبة تشبه الحرمان الصغير إلا أن آثارها أشد. شروط الحكم: لا يُحكم به إلا بعد استتابة الجاني ثلاث مرات متتالية في ثلاثة أيام متتالية، فإن تاب لا يُحكم عليه. آثاره: الجاني لا يُدفن في مقابر اليهود ولا يُكفن، وتصبح أمواله مباحة. أولاده بعد بلوغهم الثانية عشرة عليهم ترك داره والسكن بعيدًا عنه. اللغة العبرية هي الأساس في النطق بقرار عقوبة الحرمان الكبير، بخلاف الحرمان الصغير الذي يمكن أن يصدر بأي لغة. أمثلة الجرائم التي عقوبتها الحرمان الكبير: التعدي على أرملة أو يتيم. اليمين الباطلة. الميسر (الرهان). السحر. تحضير الأرواح والشياطين. تفسير الأحلام. رشوة الشهود. جس البطون (لمعرفة ما في الأرحام).

الباب الثالث: أهم المدونات القانونية القديمة

١ مدونة حمورابي	٢ مدونة بوكخوريس
٣ مدونة مانو	٤ المدونات الغربية

ظهر التدوين بظهور الكتابة، وكان ظاهرة عامة في الشرق والغرب على السواء.

لا يعتبر التدوين مرحلة جديدة لتكوين القانون، حيث أن خصائص القاعدة القانونية اكتملت منذ عصر التقاليد الدينية، خاصة بعد انفصال القانون عن الدين.

MNARA 01105405478

ارتبط تدوين القانون بالتقدم الثقافي والحضاري للمجتمعات.

وصلت بعض الشعوب لمرحلة التدوين وهي لا تزال في مرحلة التقاليد الدينية (مثل اليهود والهنود).

وصل البعض الآخر إلى مرحلة التدوين بعد التطور إلى مرحلة التقاليد العرفية (مثل شعوب بابل وآشور وروما).

أسباب التدوين: تعددت الأسباب التي ترتب عليها تدوين القانون في تاريخ المجتمعات الإنسانية، وأهمها:

1. **السبب الأول: نشر القانون:** يعتبر سببًا قويًا من أسباب تدوينه حتى لا تستأثر بالعلم به طائفة معينة من الناس وتفسره طبقًا لرغباتها أو مصالحها. حقق هذا النشر عند الإغريق والرومان خطوة هامة في طريق انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية واستقلال القانون عن الدين.
2. **السبب الثاني: تعدد القضاة والرغبة في توحيد القواعد المطبقة:** أصبح من الصعب أن ينفرد شخص واحد بوظيفة القضاء بعد اتساع مساحة الدولة وزيادة عدد سكانها. أصبح من الضروري تدوين القواعد القانونية حفاظًا على العدالة وعلى وحدة تطبيق القانون الواجب التطبيق. تعطينا مدونة الملك حمورابي مثالًا على ذلك، حيث ساعدت على توحيد القضاء في دويلات ما بين النهرين بعد إدماجها في دولة بابل.
3. **السبب الثالث: المحافظة على القواعد القانونية:** كانت ذاكرة الشيوخ هي وسيلة معرفة التقاليد القانونية قبل ظهور الكتابة، مما كان يعرضها للضياع أو التحريف والتبديل. مع معرفة الكتابة واتساع رقعة البلاد، أصبح التدوين خير وسيلة للحفاظ على القواعد الواجبة التطبيق، وضمان تعميمها وتوحيد تفسيرها مع مرور الزمن. أدى تدوين القانون إلى وضوحه واستقراره، وإن ترتب عليه أيضًا، خاصة إذا ما أخذ صورة التشريع، آثار سلبية كجمود القواعد وعدم مسايرتها لتطور الزمن ومتطلبات التغيير في الوقت المناسب.

★ **أهمية المدونات القانونية القديمة:** لا ترجع أهمية المدونات القديمة إلى أنها تجميع شامل للتقاليد القانونية وقت صدورها، لأنها لم تحقق هذا الغرض. كما أن أهميتها لا تعود إلى حسن الصياغة أو التبويب المنطقي المنظم، لأنها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك. ولكن

المدونات القديمة تستمد قيمتها من كونها تعبر بطريقة صادقة عن حالة المجتمع الذي ظهرت فيه من النواحي الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية. تاريخ صدور كل مدونة يعكس درجة تطور مجتمعها. مجرد وجود المدونة في شعب معين يعتبر دليلًا على أن القانون قد تعدى المرحلة التي كان فيها سرًا في صدور الكهنة أو مدونًا في سجلاتهم.

الميزة	الوصف
من حيث الصياغة والتبويب	تتميز عن المدونات المعروفة حاليًا باتباعها طريقة صياغة وتبويب تخرج عن المألوف. كانت أحكامها تصاغ في أسلوب موجز يغلب عليه الاتجاه الشعري. كانت تبدأ بجمل شرطية بضمير الغائب (أي تبدأ كل منها بأداة من أدوات الشرط مثل: إذا - إن... الخ) وتنتهي بجواب الشرط وجزائه. تدل هذه الطريقة في الصياغة على أن الفقهاء القدامى كانوا يهتمون بالجزئيات ويبدأون بالبحث والعرض ابتداء من الحوادث الفردية. يسمى هذا المنهج بمنهج الحالات الفردية. هذا المنهج يخالف المنهج الذي يبدأ بالعموميات أو بالنظرية والتعريفات وينتهي بالتطبيقات (كما هو الحال في الحضارات القانونية اللاتينية في العصر الحديث). يُفسر هذا المنهج بغلبة النزعة الواقعية الحسية عند فقهاء هذا العصر، وعدم ظهور المقدرة على التأهيل والتجريد أو حتى الرغبة في ذلك. كانت الأحكام ترجع غالبًا إلى صيغ وأقوال رجال الدين أو تصف العرف الجاري المطبق في البلاد.
من حيث المضمون	اختلفت المدونات تبعًا لحالة المجتمع الذي وجدت فيه. نجد مدونات لا تتضمن إلا الأحكام القانونية (دون التعرض للدين أو الأخلاق إلا نادرًا). هذه تعبر عن مرحلة انفصل فيها القانون عن الدين (كما حدث عند شعوب الإغريق والرومان وبابل). ونجد مدونات تضم خليطًا من القواعد القانونية والأخلاقية. هذه تعبر عن مرحلة بقي فيها المجتمع في ظل التقاليد الدينية ولم يصل بعد إلى مرحلة فصل الدين عن القانون (كما حدث عند الهنود واليهود). اهتمت المدونات القديمة بنوعيها بإجراءات التقاضي وتضمنت الكثير من الأحكام الجنائية.
من حيث قيمتها الاجتماعية	تمتعت قواعد المدونات القديمة بقدر كبير من الاحترام عند الشعوب التي وجدت فيها. لا يرجع هذا الاحترام إلى خوف الناس من الجزاء الدنيوي، وإنما إلى طبيعة مصدرها والظروف المحيطة بصدورها. صدر بعضها أو اعتُبر أنه صدر عن الآلهة (كقانون مانو عند اليهود). صدر بعضها عن مصلح اجتماعي كبير يقدره الجميع ويعترفون بفضله (مثل مدونة حمورابي في بابل وصولون في أثينا). صدر البعض الآخر نتيجة لأحداث اجتماعية

وسياسية شارك الشعب فيها فأصبح شديد الحرص على الحفاظ عليها (مثل قانون الألواح الاثني عشر في روما). حرص المشرعون اللاحقون على نسبة ما يصدرونه من أحكام إلى هذه المدونات حتى تكسب أحكامهم ما كان لها من احترام وهيبة. حرص الشراح والمفسرون الجدد على اعتبار هذه المدونات أصلًا لقواعدهم وتفسيراتهم، حتى ما يستجد منها، ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية الجديدة، وذلك لتكون لهذه الاجتهادات نفس القيمة والاحترام والتقديس.

الفصل الأول: أشهر المدونات القانونية في الشرق

تناقش الكشوف الأثرية في بلاد ما بين النهرين ظهور عدة مدونات قانونية قديمة، مثل مدونات أورنامو وأشنونا وليبيت أشتار، وتركز على المدونات ذات التأثير العميق: حمورابي وبوكخوريس ومانو.

المبحث الأول: مدونة حمورابي: اكتشافها: عثرت البعثة الفرنسية عليها في مدينة سوسة (عام 1901 - 1902). المدونة منقوشة على حجر أسود يبلغ ارتفاعه مترين ومكتوبة باللغة الأكادية. تُرجمت إلى اللغة الفرنسية عام 1902 ومن ثم إلى كل اللغات الأوروبية الحديثة تقريبًا. النسخة الأولى محفوظة في متحف اللوفر بباريس. توالى اكتشاف نسخ غيرها، وبلغ عددها 22 نسخة، وجدت في أماكن وعصور متباينة، تشمل عصر حمورابي والعصر الآشوري والعصر الكلداني في بابل.

نشأتها: صدرت هذه المدونة في بابل عاصمة بلاد ما بين النهرين في عهد الملك حمورابي (1728 - 1686 ق.م). حمورابي هو الذي وحد كل دويلات ما بين النهرين في إمبراطورية واسعة تمتد من صحراء سوريا حتى جبال زاجاروس ومن الخليج العربي حتى أعالي نهر الفرات. لم تكن المدونة أول قانون مكتوب في هذه البلاد، لكنها كانت أهم هذه القوانين جميعًا. تعتبر أشهر مدونة في تاريخ العالم القديم كله، وتعود شهرتها لكونها أهم مرجع للقانون الذي طُبق في بلاد ما بين النهرين في عهد حمورابي والعصور اللاحقة. استمرت أحكامها مطبقة في بابل والبلاد المجاورة مثل بلاد عيلام والساحل السوري ومصر. يذهب بعض الباحثين إلى أن القانون الفرعوني تأثر بها. ظلت مطبقة طوال عصر الاحتلال الإغريقي للمنطقة في صورة عادات وتقاليد عرفية. يمكن القول إن مدونة حمورابي لعبت في العصور القديمة نفس الدور وأثرت نفس تأثير قانون نابليون في العصور الحديثة.

سبب وضعها: قصد الملك حمورابي بوضع المدونة تحقيق الوحدة القانونية بجانب الوحدة السياسية بين سكان إمبراطوريته الكبيرة. قبل حمورابي، كان النظام السياسي يقوم على دويلات مستقلة لكل منها تشريعها الخاص، وكانت الاختلافات تعوق انصهار السكان. توحدت الدويلات في عصره وأقام حكومة مركزية قوية، وأصبحت اللغة الأكادية هي اللغة الرسمية، وسيطرت ديانة بابل «مردوك» على الديانات الأخرى. بعد تحقيق الوحدة السياسية، اتجه حمورابي إلى تحقيق الوحدة التشريعية فأصدر مدونته الشهيرة باللغة الأكادية. لم يقتصر دور المدونة على جمع بعض التقاليد العرفية، بل عمد حمورابي إلى وضع أحكام جديدة وصريحة تكمل النقص في التقاليد العرفية وتقطع الخلاف بين المفسرين، وتتفق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي السائد في عصره.

خصائصها: تتميز المدونة من حيث الشكل والصياغة ومن حيث المضمون.

أ - الشكل والصياغة:: الشكل: صيغت على حجر من الديوريت الأسود، يتكون من 282 مادة حسب ترجمة الأب شيل. تبدأ المدونة بديباجة وتنتهي بخاتمة. في أعلى الحجر، يوجد رسم يمثل إله الشمس وهو يمسك بكتاب وأمامه حمورابي يتلقى منه القانون. في الديباجة والخاتمة، يؤكد حمورابي اعتماده على السلطة الإلهية ويطالب الناس باحترام تشريعه، ويوعد المخالفين بعذاب الآلهة. تأخذ المدونة الشكل الديني، إلا أن الرأي الغالب بين الفقهاء ينفي عنها صفة القانون الديني لأنها تكاد تكون خالية من الأحكام الدينية ولم تخلط بين الجزاء الديني والدنيوي. الصياغة: تتميز المدونة بالأسلوب الموجز تمامًا، ولا تحتوي على أية أحكام مجردة أو عامة إلا نادرًا. تتضمن أحكامًا فردية لحالات فردية، وتتكون فقراتها من جمل شرطية (مثل: إذا حدث أن - إذا فرض أن...). يقوم منهج كتابتها على الجمع بين الحالات المتشابهة التي ترتبط بوحدة الفكرة أو الحدث، ولا يوجد فيها تبويب كالتقنيات الحديثة. يبين هذا الأسلوب عدم مقدرة البابليين أو عدم رغبتهم في استخلاص أية قواعد عامة من الحلول التي تحكم الحالات الفردية.

ب - **المضمون:** تضمنت مدونة حمورابي أحكامًا في كل فروع القانون، وإن كانت لم تجمع كل القواعد العرفية، بل اقتصرت على تقنين بعضها خاصة الموضوعات التي تتطلب تعديلًا أو اختلف الرأي حولها. اهتمت اهتمامًا خاصًا بالعقوبات والإجراءات الجنائية، واتسمت بقسوة أحكامها، حيث كان القصاص والقطع من الأحكام التي وجدت مجالًا كبيرًا للتطبيق. أقرت نظام الفوارق بين الطبقات الذي أخذ به المجتمع البابلي القديم، إذ قسمت المجتمع إلى طبقات (الأحرار والمساعين والأرقاء)، خلافًا لما فعله قانون الألواح الاثني عشر الروماني. رغم شدة أحكام المدونة، إلا أنه لا يُجد فيها إلا آثار طفيفة لعهد الانتقام الفردي، ولا مكان لنظام الدية الاختيارية، لأن الدولة هي التي تولت توقيع العقوبات الجنائية. تعطي المدونة صورة واضحة وكاملة لحالة المجتمع البابلي وما بلغه من مدنية في كافة المجالات التجارية والمدنية.

أهم مميزات قانون حمورابي: خلو قانون حمورابي من الخلط بين الأحكام الدينية والأحكام القانونية. إقراره لحرية التعاقد. خلوه من القواعد والمبادئ العامة واقتصر على بيان الحلول الفردية لكل حالة على حدة. حقق العدالة من حيث تضمينه قواعد لحماية الضعفاء والعمال. نظم كثيرًا من المسائل المتعلقة بالنشاط الزراعي. اعترف بالملكية الفردية وحرية التعاقد والأهلية.

أهم الأحكام في المجالات المختلفة: وقد تضمنت مدونة حمورابي أحكامًا في عدة مجالات:

1. **أولا: في مجال المعاملات:** اعترف بالملكية الفردية. نظم مصادر الالتزامات (العقد وغيره). نظم المسؤولية الشخصية عن الخطأ. نظم مسؤولية الإنسان عن حراسة الحيوان. نظم مسؤولية الأطباء والمهندسين من الناحية المدنية.
2. **ثانيا: في مجال الأحوال الشخصية:** نظم شؤون الأسرة كالزواج والطلاق والتبني. نظم حقوق الأبناء. نظم حقوق الأرامل. الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للمرأة. منع الزوج من تطليق زوجته التي أصيبت بمرض مزمن.
3. **ثالثا: في مجال الجرائم والعقوبات:** نظم الجرائم الماسة بسير العدالة (القضاء). نظم الجرائم المتعلقة بالسرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وبين عقوباتها. تنظيم القطاع العسكري. بين الأحكام المتعلقة بجرائم أمين النقل في البضائع المنقولة.

٢ المبحث الثاني: مدونة بوكخوريس: أسس الملك بوكخوريس الأسرة الفرعونية الرابعة والعشرين وحكم مصر في الفترة ما بين عام 718 وعام 712 ق.م. تعتبر مدونة بوكخوريس أهم المدونات التي ظهرت في هذا التاريخ.

نشأتها: صدرت المدونة بعد فترة ضعف وانحلال أصاب المجتمع المصري منذ أواخر عهد الأسرة العشرين (القرن الحادي عشر ق.م). تعرضت البلاد لغزوات «شعوب البحر» وفقدت أملاكها في آسيا، وتفككت وحدتها الداخلية. سادت الدولة صبغة دينية حتى أوائل الأسرة الرابعة والعشرين، حين جاء الملك بوكخوريس ليقضي على الفوضى ويوحد البلاد ويعيد لها صبغتها المدنية ويصدر المدونة المعروفة باسمه.

مضمونها: لم تصل إلينا كل نصوص المدونة، لكن وثائق وكتابات قدامى المؤرخين (مثل هيرودوت وديودور الصقلي) تركت معلومات عن محتوياتها التي تأثرت إلى حد كبير بمدونة حمورابي. قام بوكخوريس بجمع الكثير من العادات والتقاليد العرفية، وأضاف إليها ما يطورها لتتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية لحكمه الجديد، وما يخلصها من الصبغة الدينية التي لحقت بها في العهود السابقة. فصلت المدونة القانون عن الدين بالرغم من صدورها من ملك جرت التقاليد على اعتباره إلهًا بين البشر. أطلقت المدونة حرية التعاقد داخل إطار من العدل، واهتمت بأحكام العقود والالتزامات. اعترفت بذمة مالية مستقلة لكل فرد من أفراد الأسرة. جعلت العبرة بالكتابة في مجال الإثبات. يذهب ديودور الصقلي إلى أن المشرعين الإغريق أمثال صولون تأثروا بهذه المدونة ونقلوا بعض أحكامها (مثل مبدأ اعتبار الذمة المالية للمدين ضامنة لديونه، وعدم التنفيذ على جسده بسبب الدين). يرى بعض الشراح الفرنسيين المحدثين (مثل ريفيو) أن المدونة أثرت أيضًا على واضعي مجموعة الألواح الاثني عشر في روما. تعتبر مدونة بوكخوريس خاتمة المطاف بالنسبة لتطور القانون الفرعوني القديم. أخذ البطالمة والرومان بهذا القانون مع تعديلات، وأطلقوا عليه اسم القانون الأهلي أو قانون المصريين.

أهم أحكام هذا القانون: وقد تضمنت مدونة بوكخوريس أحكامًا في عدة مجالات:

1. **أولا: في مجال الأحوال الشخصية:** حرر بوكخوريس الزواج من طابعه الديني. اعترف لكل من الزوجين والأولاد بذمة مالية مستقلة. تمتعت المرأة بالمساواة مع الرجل. رتب للمرأة رهنًا عامًا على أموال زوجها بقوة القانون. للمرأة أن تشترط بأن العصمة في يدها، ولها أن تقيد حرية الزوج من أن يتزوج بثانية، مما جعل تعدد الزوجات أمرًا عسيرًا. كان من العسير على الزوج أن يطلق زوجته إلا لضرورة ملحة (كعقم الزوجة أو ارتكابها الزنا). للزوجة حق التصرف في أموالها بدون موافقة زوجها، وللأولاد أهلية كاملة. ساوى في الميراث بين الأولاد (ذكورًا وإناثًا).

2. **ثانيا: في مجال العقود والالتزامات:** أصبح العقد يتم بالتراضي، فضلًا عن تسجيله في مكاتب خاصة، خاصة إذا كان موضوع العقد عقارات. أصبحت ذمة المدين هي الضامنة لديونه، وتم زوال نظام الإكراه البدني. اعترف بملكية المنفعة مما يجوز معه التصرف فيها من شخص لآخر. اعترف قانون بوكخوريس بل انتصر لمبدأ حرية التعاقد. حدد الفائدة في عقد القرض كحد أقصى: 30% بالنسبة للنقود، و33.3% بالنسبة للحاصلات الزراعية. منع الفائدة على متجمد الفوائد، ومنع أن يكون مجموع الفوائد أزيد من أصل الدين. تخفف قانون بوكخوريس من التمسك بالشكل، واقتصر على التصرفات الناقلة للملكية في وثيقتين: واحدة لإثبات المشارطة، والأخرى لإثبات نقل الملكية.

3. **ثالثا: بخصوص الإثبات:** أصبحت الكتابة هي وسيلة الإثبات. لم يجعل لليمين حجية مطلقة في حالة عدم وجود دليل كتابي، وإن كان أوجب على القاضي قبل رفض الدعوى توجيه اليمين إلى المدين على أنه ليس في ذمته التزام للدائن.

ظل الأمر كذلك حتى قتل بوكخوريس على يد شاباكا - الملك الحبشي، الذي أسس الأسرة الخامسة والعشرين وأبطل العمل بالمدونة.

عادت تلك القواعد للعمل في عهد الملك أمازيس، واستمر ذلك إلى العهد البطلمي حيث طُبق على المصريين وحدهم تحت مسمى «قانون العقود» واستمر تطبيقه في العهد الروماني حتى عام 103م.

NUARA 01054053478

٣ المبحث الثالث: مدونة مانو: صدرت هذه المدونة في الهند في شعب يتحدث باللغة الآرية. لم تكن أول وثيقة في تاريخ القانون الهندي. ترجع ظروف نشأتها إلى نشاط الكهنة البراهمة وانتشار فكرهم وإسهامهم في شؤون القضاء والقانون، خاصة منذ القرن الخامس قبل الميلاد. تميز هذا القرن وما تلاه بحضارة دينية خلطت بين الدين والقانون، ولجأ الشعب إلى الكهنة لاستفتائهم. ظهرت مذاهب وفرق، والتزم كل فريق بقواعد السلوك الخاصة بملتهم، والتي ظلت تنتقل شفاهة وتُنسب إلى ملوكهم المؤلهين الذين تلقوها من الإله براهما. كان يُطلق على كل ملك من هؤلاء اسم «مانو»، ومن هنا جاء اسم المدونة. قام الكهنة بتدوين هذه القواعد وإصدار مدونتهم المشهورة حوالي عام 200 ق.م.

أهدافها: لم يكن من أهدافها فصل القانون عن الدين، أو إعطاء الدولة الصبغة المدنية (خلافًا لمدونة بوكخوريس). لم يقصد بها تكملة تقاليد عرفية أو تحقيق إصلاحات اجتماعية تسوي بين الطبقات أو تقضي على احتكار الكهنة (خلافًا لمدونات الغرب كدراكون وصولون والألواح الاثني عشر). أبقت مدونة مانو على نظام تسلط الكهنة البراهمة على كل أوجه النشاط وأبقت على نظام الطبقات. اقتصر عرضها على تدوين قواعد السلوك التي يتبعها رجال الدين البراهمة وتعميم تطبيقها على كل أفراد الشعب. لم يقصد بها إلا تسجيل قواعد السلوك الشفوية في مدونة مكتوبة بقصد تعميم تطبيق قواعدها.

الشكل والمضمون: وقد اتسمت مدونة مانو من حيث الشكل والمضمون بما يلي:

أولا: الشكل: تتشابه مع مدونة حمورابي حيث تُعتبر تشريعًا صدر من الإله براهما إلى شعبه عن طريق إيحاء إلى أبنائه الملوك المؤلهين السبعة الذين يطلقون عليهم اسم «مانو». يعادل لقب «مانو» لقب فرعون الذي عُرف به ملوك مصر المؤلهون. أبلغ ماتر كهنته بقواعد هذا القانون التي بقيت تتناقل شفاهة حتى كُتبت باللغة السنكريتية حوالي عام 200 ق.م. صيغت المدونة في أسلوب شعري يتضمن 2685 بيتًا شعريًا. تناقل أشعار المدونة أجيالًا طويلة قبل كتابتها قد أدخل بعض التحريف والإضافات على أحكامها.

MARA 01105405478

2. **ثانيا: المضمون:** خلطت المدونة في أحكامها كل قواعد السلوك الإنساني. تتضمن كل ما يتطلبه الدين من البرهمي المؤمن (كالمناسك الدينية كالصوم والصلاة وتقديم القرابين). تتضمن ما يتعلق بالسلوك الشخصي (كالمأكل والملبس وقواعد النظافة والعادات اليومية وتسمية المواليد). تتضمن ما يتعلق بالعلاقة مع الغير (كقواعد المجاملات والأخلاق والتجارة والاقتصاد والحرب). قواعد القانون مختلطة ومبعثرة مع كل هذه القواعد.

نوعا الجزاءات في مدونة مانو: ولهذه القواعد نوعان من الجزاءات:

1. **الجزاء الأول: جزاء ديني:** يمكن تفاديه إذا ما قدم الشخص كفارة عن ذنوبه (كان يتنسك في غابة متجنبًا للناس فترة زمنية معينة).
2. **الجزاء الثاني: جزاء مدني:** يفسح مجالًا كبيرًا لمبدأ المحاكمة عن طريق المحنة ولعقوبات القصاص والقطع.

طبقات المجتمع الهندي في مدونة مانو: قسمت مدونة مانو طبقات المجتمع الهندي إلى خمس طبقات تختلف حقوقها وواجباتها:

1. **الطبقة الأولى::** طبقة المنبوذين: في أسفل السلم، يعيشون خارج التنظيم الاجتماعي والقانوني ويُحرم الاتصال بهم.
2. **الطبقة الثانية::** طبقة العمال: تعلو المنبوذين.
3. **الطبقة الثالثة::** طبقة الزراع والتجار: تعلو العمال.
4. **الطبقة الرابعة::** طبقة رجال الجيش والمحاربين: تعلو الزراع والتجار.
5. **الطبقة الخامسة::** طبقة البراهمة (الكهنة رجال الدين): في أعلى السلم، وتقتصر حقوق القانون العام على هذه الطبقة العليا مع بعض المميزين من رجال الجيش.

حقوق القانون الخاص تتفاوت أيضًا: تحرم تعدد الزوجات على طبقة العمال، وتبيح الزواج من امرأتين لأفراد طبقة الزراع والتجار، ومن ثلاث نساء للمحاربين ورجال الجيش. أما الكهنة فيتمتعون بحق الزواج من أربع نساء.

MNARA 01105405478

٢ الفصل الثاني: أشهر المدونات القانونية في الغرب

عرف الغرب مرحلة تدوين القانون بعد الشرق بعدة قرون، إذ وصل إليها الإغريق والرومان في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد.

أهم المدونات الغربية هي مدونتا دراكون وصولون الإغريقيتان ومدونة الألواح الاثني عشر الرومانية.

تأثرت هذه المدونات بالتقاليد والعادات الجرمانية واعتمدت كثيرًا على القانون الروماني في صورته التي سبقت مجموعة جوستنيان.

I المبحث الأول: مدونة دراكون: نشأتها وأهدافها: صدرت في عهد الملك دراكون حاكم أثينا عام 621 ق.م. هدفت إلى تحقيق حركة إصلاح اجتماعية وقانونية فرضتها ظروف الحياة في أثينا بعد أن وصلت إلى مرحلة الدولة. قبلها، احتكرت الأقلية الأرستقراطية مناصب الحكم والتشريع والقضاء، مفسرة للقانون حسب مصالحها، وواضعة يدها على ثروة البلاد. ترتب على ذلك أن أُثقل كاهل صغار الفلاحين بالديون فاسترق الكثير منهم بسبب الدين، وساءت أحوال طبقة العمال الأحرار. ظهرت طبقة قوية من رجال الأعمال والتجار والصناع طالبت بنصيب في إدارة شؤون الدولة. بدت بوادر ثورة نتيجة للظلم الاجتماعي وعدم المساواة، وتعالى النداء بالإصلاح. جاء دراكون، وكان ينتمي إلى طبقة الأشراف، ولكنه أصدر مدونته بقصد الإصلاح، ليشرك الشعب في السلطة، ولينشر قانونًا واضح المعالم يحقق المساواة دون تمييز بين الطبقات.

★ **أهم أحكامها:** وقد تضمنت مدونة دراكون جملة من الأحكام أهمها:

1. **الحكم الأول::** تعتبر مظهرًا من مظاهر الديمقراطية الإغريقية لأنها تتكلم باسم الشعب وليس باسم الدين أو الآلهة.
2. **الحكم الثاني::** تتميز بأنها تبدأ بالنص على الالتزام بأداء الشعائر الدينية التي اتبعها الأسلاف مع ضرورة تمجيد الآلهة وتقديم القرابين، بالرغم من أن محتواها لا يتضمن أحكامًا ترجع لعهد التقاليد الدينية.
3. **الحكم الثالث::** تضمنت صياغة جديدة للتقاليد والعادات العرفية السائدة، مع تعديلات تحقق المساواة بين الجميع أمام القانون (سواء فيما يتعلق بوحدة القواعد الواجبة التطبيق أو وحدة القضاء أو وسائل التنفيذ).

4 **الحكم الرابع::** أصبحت الدولة هي المختصة بالقضاء وحدها، فانتهى بذلك عهد الانتقام الفردي وتم القضاء على سلطة رؤساء العشائر القضائية.

5 **الحكم الخامس::** اتسمت المدونة بأحكامها الجنائية القاسية، حتى أصبح دراكون مضرب الأمثال في قسوته.

6 **الحكم السادس::** كانت العقوبات واضحة ومحددة، وأدخلت في اعتبارها القصد الجنائي كوسيلة لتشديد العقوبة على الفاعل، فاختلفت عقوبة القتل العمد عن الفعل الخطأ.

7 **الحكم السابع::** قررت المساواة بين الجميع في الحقوق السياسية، فانتهت سيطرة الأشراف على السلطة السياسية.

8 **الحكم الثامن::** من استفاد فعلًا من هذه المساواة كانت طبقة رجال الأعمال من ذوي القوى المادية، وبذلك لم تقض المدونة على كل الفوارق بين الطبقات.

٢ **المبحث الثاني: مدونة صولون:** نشأتها وأهدافها: صدرت في عهد الملك صولون حاكم أثينا في عام 594 قبل الميلاد. تعتبر مكملة لمدونة دراكون، حيث كان هدفها استكمال الإصلاح الاجتماعي. عمل الأشراف على معارضة إصلاح دراكون، كما أن قوانين دراكون لم تحقق المساواة ولم تقض على سيطرة أصحاب المصالح، وأبقت نظام الاسترقاق بسبب الدين. قصد صولون القضاء على صراع الطبقات وتحقيق السلام والاستقرار، عاملًا على تحقيق المساواة بين السلطات. صولون كان ينتمي إلى طبقة الأشراف، واكتسب خبرة وعلم ودراية من رحلاته المتعددة من أجل التجارة، وكان شاعرًا ورجل دولة.

★ **أهم أحكامها:** وقد تضمنت مدونة صولون جملة من الأحكام أهمها:

1 **الحكم الأول::** لم يصدر صولون مدونته باسم الآلهة، ولم يمثل قانونه وحيًا، بل صدر بالشكل الديمقراطي وباسم شعب أثينا، فكان بذلك من صنع العقل البشري، مستقلًا ومنفصلًا عن أي مصدر ديني.

2 **الحكم الثاني::** هدف إلى تحقيق المساواة وإقرار النظام.

3 **الحكم الثالث::** لم تتضمن المدونة قواعد كثيرة، إذ تركت معظم أحكام المعاملات التجارية للتنظيم العرفي.

4 **الحكم الرابع::** أخذت المدونة ببعض الأحكام العرفية السابقة مع إدخال التعديلات اللازمة لتتفق مع غايتها الإصلاحية.

من الناحية السياسية: وقد أدخلت مدونة صولون من الناحية السياسية جملة من التعديلات:

1. **أولا::** أدخل تعديلات تؤدي إلى إشراك الشعب في شؤون الحكم.
2. **ثانيا::** تم فرض نصاب مالي معين لعضوية مجلس الشيوخ والحصول على مناصب الحكام.
3. **ثالثا::** سُمح للطبقات التي لا تملك هذا النصاب بعضوية مجلس الشعب ومجالس القضاء في المحاكم.
4. **رابعا::** حلت الثروة محل المولد في تولي بعض المناصب العليا، وتم إفساح الطريق أمام محدودي الدخل لتولي المناصب الأخرى.
5. **خامسا::** قُسم شعب أثينا إلى عشرة دوائر تتضمن الأغنياء والفقراء على حد سواء، مما كان خطوة نحو إصلاح ديمقراطي أوسع.

من الناحية الاقتصادية: وقد أدخلت مدونة صولون من الناحية الاقتصادية جملة من التعديلات:

1. **أولا::** تخفيف أعباء الديون عن طريق تخفيض وزن العملة (خفض وزن الدرخمة من 6 جرامات إلى 4.25 جراما مع بقاء قيمتها القديمة في الوفاء).
2. **ثانيا::** استبدال التنفيذ على أموال المدين بالتنفيذ على جسده، حيث ألغيت هذه الوسيلة الأخيرة في التنفيذ.
3. **ثالثا::** يُشير ديودور الصقلي إلى أن صولون نقل قاعدة إلغاء التنفيذ على جسد المدين عن القانون المصري الفرعوني.
4. **رابعا::** تقرر إلغاء الرهون التي تقررت على عقارات صغار الفلاحين.
5. **خامسا::** إدخال تعديلات على المقاييس والموازين.
6. **سادسا::** نتج عن كل ذلك تحسن في أحوال الطبقات المتوسطة من التجار والصناع، وحماية الملكيات الصغيرة وازدهار حال الفلاحين في الريف.

الإصلاحات الاجتماعية: وقد تضمنت مدونة صولون إصلاحات اجتماعية على النحو التالي:

MARA 01105405478

1. **أولا::** سارت في نفس اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية للقضاء على امتيازات الأسر الأرستقراطية والملكيات الكبيرة وتشجيع الملكيات الصغيرة.
2. **ثانيا::** خفضت المدونة من امتيازات سلطة الأب فحرم عليه بيع أولاده.
3. **ثالثا::** أصبحت السلطة الأبوية تنقضي ببلوغ الابن سنًا معينة، فأصبح للابن ذمة مالية مستقلة.
4. **رابعا::** ألغيت القاعدة التي تحصر الإرث في الابن الأكبر فاشترك معه بقية أخوته الذكور في التركة.
5. **خامسا::** بقيت البنات محرومات من الإرث، وإن كان خفف من هذه القاعدة بإلزام الوارث من العصبات بالزواج من بنت المتوفى.
6. **سادسا::** أجاز لصاحب المال الإيصاء بماله إن لم يكن له أولاد ذكور.

٣ **المبحث الثالث: مدونة الألواح الاثني عشر:** نشأتها وأهدافها: كان المجتمع الروماني منقسمًا إلى طبقتين أساسيتين: العامة والأشراف. عاش العامة على هامش الحياة، لم ينتظموا في عشائر، ولم يُسمح لهم بالاختلاط بالأشراف أو الزواج منهم أو تملك الأرض الزراعية. لم تُوجد أية مساواة بين العامة والأشراف في الحقوق والواجبات القانونية، ولم يتمتع العامة بحقوق القانون العام. احتكر الكهنة من الأشراف وضع القانون والعلم به وتفسيره. أدت الظروف إلى سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام 509 ق.م، واستقرت السلطة في يد أعضاء مجلس الشيوخ (وكلهم من الأشراف). عمل الأشراف على سلب العامة ما اكتسبوه من حقوق، وأرهقوهم بالضرائب والديون، وفسروا القانون تفسيرًا طائفيًا لمصلحتهم. بدأت ثورة من العامة، مطالبين بتحقيق المساواة وتدوين القواعد القانونية وإعلانها. انتهى الخلاف بالاتفاق بين الطبقتين على وضع قانون مكتوب ينهي حالة الغموض ويحقق غرضين: المساواة بين الجميع أمام القانون. والتخلص من احتكار الكهنة الأشراف لتفسير القانون وتطبيقه. تم الاتفاق عام 451 ق.م على اختيار لجنة من عشرة رجال لوضع القانون الجديد، واقتصرت عضويتها أولًا على الأشراف بحجة أن القانون جزء من الدين. اتفقت الطبقتان على وقف سلطة حكام المدينة لمدة عام، وتولي لجنة العشرة سلطة الحكم وإيفاد لجنة ثلاثية لدراسة قوانين بلاد الإغريق (خاصة قانون صولون) للاسترشاد بها. في نهاية عام 451 ق.م، انتهت لجنة العشرة من كتابة جزء من مهمتها على عشرة ألواح، وافق عليها الشعب. اختيرت لجنة ثانية من الأشراف والعامة لإتمام العمل، وانتهت عام 449 ق.م، وسجلت عملها على لوحين آخرين وافق عليهما الشعب. بذلك كُتبت المدونة على اثني عشر لوحًا، ومن هنا جاءت تسميتها.

أهم أحكامها: استطاع شراح القانون الروماني تجميع نصوص المدونة بعد أن فقد معظمها (دمرتها قبائل الغال التي غزت روما عام 390 ق.م)، وذلك بالرجوع إلى كتابات المؤرخين والفقهاء. نُقلت بعض النصوص حرفيًا، والبعض الآخر كُتب بأسلوب الفقيه أو المؤرخ. يرى الغالبية أنها كتبت على ألواح من برونز. تقترب المدونة في شكلها ومحتواها من المدونات الغربية (خاصة صولون ودراكون)، وتختلف عن المدونات الشرقية القديمة.

من حيث الشكل: وقد اتسمت مدونة الألواح الاثني عشر من حيث الشكل بما يلي:

1. **أولا::** يعتبر قانون الألواح الاثنى عشر نقطة البدء لعهد الانفصال بين القانون والدين عند الرومان.
2. **ثانيا::** لم تُعتبر من وحي الآلهة، ولم تتعرض قواعدها لأحكام الدين إلا نادرًا (حينما يتعلق الأمر بالآداب الواجبة في المراسم الدينية أو الجنازات).
3. **ثالثا::** صدرت هذه القواعد من العقل البشري واعتبرت مظهرًا من مظاهر الديمقراطية لأن الشعب هو الذي أقرها ووافق عليها وأمر بنشرها.
4. **رابعا::** يتميز هذا القانون بالإيجاز في صياغته وبأسلوبه الشعري ويتضمن بعض الأقوال المأثورة والكثير من الجمل الشرطية.

من حيث المضمون: وقد اتسمت مدونة الألواح الاثني عشر من حيث المضمون بما يلي:

1. **أولا::** اتسمت المدونة بالشكلية والرسمية.
2. **ثانيا::** لم تتضمن كل القواعد التي كانت تحكم روما، وإنما قننت فقط القواعد والتقاليد التي كانت مثارًا للشك والنزاع بين الأشراف والعامة.
3. **ثالثا::** أدخلت التعديلات اللازمة على هذه القواعد لكي تتفق مع الهدف الذي رمت إليه، وما عدا ذلك استمر منظماً بالقواعد العرفية القديمة.
4. **رابعا::** لم يتعرض قانون الألواح، باستثناء بعض القواعد الجزئية، لنظم القانون العام ولتفصيلات السلطة الأبوية والسلطة الزوجية.
5. **خامسا::** تضمن تفصيلات خاصة بنظم العقوبات وإجراءات التقاضي.

سادسا : اعتبر الرومان هذه المدونة، بالرغم من أوجه النقص، أساسًا لنظامهم القانوني وبقيت موضع احترامهم حتى عهد الفقيه جوستنيان.

MARA 01105405478

تبويب المدونة (حسب الشراح المحدثين): وقد بوب الشراح المحدثون مدونة الألواح الاثني عشر على النحو التالي:

1. **أولا: الألواح الثلاثة الأولى (نظام الدعاوى - دعاوي القانون):** كان لهذا النظام أهمية كبيرة لأن الدعوى كانت تختلط بالحق الذي تحميه. عرف هذا النظام باسم دعاوي القانون حيث وردت الدعاوى على سبيل الحصر. كان لكل دعوى إجراءات وصيغ خاصة، بحيث لا يجوز إنشاء دعاوى جديدة أو تعديل صيغ القائمة. كانت كل دعوى تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى أمام البريتور، والثانية أمام القاضي. المرحلة الأولى (أمام البريتور): يحضر المتنازعان أمامه ومعهما الشيء محل النزاع أو رمز له، ويقومان بالصيغ والإجراءات المنصوص عليها دون تغيير، وتنتهي باختيار قاضٍ للفصل في النزاع. المرحلة الثانية (أمام القاضي): يبحث القاضي أدلة الخصمين ويفصل بينهما في حكمه. تنقسم دعاوى القانون إلى قسمين: دعاوى تقريرية ودعاوى تنفيذية. الدعاوى التقريرية: الغرض منها حصول المدعي على حكم قضائي يقرر أحقيته، أو حصوله على إقرار من الخصم بالحق (وتضمنت دعوى الرهان أو القسم، ودعوى طلب تعيين قاض أو حكم). الدعاوى التنفيذية: الغرض منها تمكين من كان مزودًا بسند تنفيذي أو من صدر حكم لصالحه بالتنفيذ على جسم أو مال المدين. ينص قانون الألواح على دعويين تنفيذيتين: دعوى إلقاء اليد، ودعوى أخذ رهينة. دعوى إلقاء اليد: دعوى تنفيذية على شخص المدين الذي تعهد بالدين أو الذي حُكم عليه بالدين في دعوى القسم. تتم بأن يقبض الدائن على مدينه أمام القاضي بعد مرور 60 يومًا على صدور الحكم. إن لم يعترض أحد، أخذه الدائن سجينًا حتى يفي بدينه وإلا قتله أو باعه. إن اعترض أحد الأهل أو الأصدقاء، بُرئ المدين نهائيًا، وتقوم دعوى جديدة بين الدائن والمعترض، وإذا اتضح أنه تدخل بغير حق حُكم عليه بالضعف جزاء له. دعوى أخذ رهينة: تخول للدائن - في حالات منصوص عليها - حق الاستيلاء على بعض مال المدين المماطل حتى يسدد دينه.

2. **ثانيا: اللوحان الرابع والخامس (قواعد الأسرة والميراث):** يتضمنان قواعد الأسرة (كالزواج والطلاق والسلطة الأبوية والميراث والوصية). يتبين منهما بقاء النظام الأبوي، فرئيس الأسرة هو المالك الوحيد لأموالها، ويخضع لسلطته أولاده وزوجته ورقيقه في مستوى قانوني واحد. طُبق نظام الوصاية والقوامة على القُصر والنساء والمجانين والسفهاء، مراعاة لصالح الوصي أو الأسرة أكثر من صالح المشمول بالوصاية. لم يسمح قانون الألواح بالزواج بين العامة والأشراف.

ثالثا: اللوحان السادس والسابع (نظم الملكية وحقوق الارتفاق): احتوت على نظم الملكية وحقوق الارتفاق، وكانت الملكية جائزة في العقار والمنقول. كانت الالتزامات المالية تنشأ نتيجة للجرائم الخاصة أو كأثر من آثار العقود. تميزت العقود كلها بالشكلية وكانت تتم بإجراءات رسمية (سواء للتصرف في الأموال أو للتعهد بالديون).

رابعا: الألواح الباقية (نظم العقوبات): خصصت لنظم العقوبات التي تميزت بشدتها وقسوتها وتطبيق مبادئ القصاص والقطع والغرامة. كانت الجرائم تنقسم إلى قسمين: جرائم عامة وجرائم خاصة. الجرائم العامة: تمس صالح الدولة أو الحكومة (كجريمة الخيانة العظمى)، أو تعتبر جرائم خطيرة تمس الأفراد (كجريمة القتل). يحاكم مرتكبوها أمام مجلس الشعب، وأهم عقوباتها الموت (حرقًا أو شنقًا أو بقطع الرأس أو الإلقاء من صخرة عالية). الجرائم الخاصة: يقع ضررها على الأفراد وحدهم وكانت قليلة العدد. يكون للأفراد وحدهم حق طلب عقاب الجاني. كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني بنفسه في جرائم معينة (كالسرقة بالتلبس وفصل عضو من الجسم)، وذلك إذا لم يتفق على دية محددة. كان للمجني عليه أن يطالب الجاني بغرامة محددة قانونًا في باقي الجرائم (مثل حالات السرقة الأخرى والاعتداء على الشخص وقطع الأشجار وخيانة الوصاية).

الباب الرابع: وسائل تطور الشرائع القديمة

١ الحيل الشرعية
٢ مبادئ العدالة
٣ التشريع
٤ وسائل التطور

تتحدث عن كيفية تطور القواعد القانونية بعد تدوينها.

بعد أن وُضعت القواعد القانونية القديمة في مجموعات مدونة أصبحت الفكرة القانونية مكونة تكوينًا تامًا وأخذت كيانًا محددًا ثابتًا.

هذه القواعد صادرة أو مؤيدة من سلطة حكومية تقوم بتنفيذها على الأفراد وتضبط بها سلوكهم ومعاملاتهم.

MNARA 01094058478

هذه القواعد المدونة لم تبق على حالتها الأولى، بل أصابها على مر الأيام كثير من التحوير والتعديل والإصلاح.

كانت في أول عهدها قليلة العدد، ضيقة النطاق، مفيدة بالإجراءات الشديدة.

لم تزد عن كونها صورة مكتوبة من العرف السائد وقت ذلك.

شعر الناس بالحاجة إلى تعديل هذه النصوص وتوسيع نطاقها وتبسيط إجراءاتها لتلائم التطور الاجتماعي وازدياد العلاقات التجارية.

وصلت الأمم القديمة ذات القوانين المدونة إلى تعديلها وتكميلها بوسائل مختلفة أبرزها: الاحتيال على نصوصها وما توصلت إليه مبادئ العقل والعدالة الطبيعية.

الفصل الأول: الحيل الشرعية

أولا: تعريف الحيلة: الحيلة معناها افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه. هي الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها واقعة صحيحة حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها من قبل. الغرض منه هو الوصول إلى سماع الدعوى أو رفضها أو إلى استنباط حكم في غير الحالات التي وضع لها القانون في الأصل. نتيجته إحداث تعديل في معنى القانون بغير تعديل في صيغته. وصفت الحيلة بحق بأنها **أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة** . تستمد الحيلة حتمية تطبيقها من ضرورات الحياة العملية. هذه الضرورات تدعو الناس إلى استعمال الحيلة مع علمهم بمخالفتها لنصوص القانون فضلًا عن مخالفتها للواقع.

ثانياً: أسباب استعمال الحيلة: تتمثل أهم أسباب استعمال الحيلة لدى الشعوب القديمة وبعض الشعوب الحديثة فيما يلي:

1. **السبب الأول: الأصل الديني للقواعد القانونية:** الأصل الديني لأغلب القوانين أضفى عليها نوعًا من القدسية. هذه القدسية استتبعت صعوبة تعديلها على الرغم مما لحق بالمجتمع من تطورات. اضطر القائمون على تطبيق القانون وتفسيره إلى التحايل على القواعد القانونية. يتم التحايل إما بتطبيقها على حالات لم توضع لها أصلًا، أو بإهمالها وعدم تطبيقها دون المجاهرة بتعديلها أو إلغائها.

2. **السبب الثاني: بطء التغيير في القوانين المستمدة من الأعراف والتقاليد:** تطور التقاليد وتغيرها يستغرق زمنًا طويلًا مما يعني جمود التشريعات المستمدة من تلك الأعراف. أمام ذلك الجمود والضرورات الملحة للتغيير كان لا بد من اللجوء إلى الحيلة للقيام بدورها.

3. **السبب الثالث: الطبيعة المحافظة للشعب الروماني:** تميز الشعب الروماني بروح المحافظة على تقاليده وأعرافه. انعكس ذلك على الحياة القانونية فكان تقديسه لنصوص قانونه المكتوب «كقانون الألواح الاثنى عشر». دفع هذا الفقه إلى محاولة التخلص مما اعتور بعض النصوص من شدة أو تكملة ما شاب بعضها من قصور عن طريق استعمال الحيلة.

4. **السبب الرابع: الطابع الشكلي للقانون الروماني:** عرف القانون الروماني القديم بغلبة الشكلية أو الرسمية عليه. اعتبر القيام ببعض الإجراءات الشكلية شرطًا لإنتاج آثار الدعاوى والتصرفات القانونية. لجأ الفقهاء والحكام القضائيون إلى محاولة التغلب على ذلك الجمود بالتحايل على النصوص.

المبحث الأول: الحيلة في القوانين القديمة - افتراض القرابة الدموية: أقدم الافتراضات القانونية عهدًا وأبلغها أثرًا في حياة الجماعات الفطرية هو افتراض القرابة الدموية. عقلية الجماعات الفطرية كانت تقصر عن التسليم بوجود نظام يجمع بين الأفراد أو ينشئ بينهم علاقات إلا أن كان صادرًا عن صلة عائلية. تم التوسع في فكرة القرابة حتى تشمل نظمًا ليس لها أساس صحيح من القرابة. ترتب عليها ذات الحقوق والواجبات والمشاعر النفسية التي تترتب على الصلة العائلية. كان افتراض الصلة الدموية أساسًا لنظم مختلفة: سياسية واجتماعية ونظمًا في المعاملات، وفي الأحوال الشخصية من زواج ونفقة وإرث.

أولا: صلة القرابة وتكوين الدولة القديمة: كل جماعة سياسية في العهد القديم ينتسب أفرادها إلى أصل واحد. هذا راجع إلى الاعتقاد بأن صلة الدم هي الأساس الوحيد لأية هيئة يشترك أعضاؤها في حقوق سياسية. رغم تدخل الغريب في كل جماعة، فإنهم كانوا يفترضون أنفسهم من نسل واحد. دخلت عناصر أجنبية واندمجت في الأقارب بطريق التبني أو انضمام النزلاء والمهاجرين. يتبين أن بناء الدولة على أساس الصلة الدموية كان بناء صناعيًا. علة إخلاصهم لهذا الاعتقاد ترجع إلى اشتراك أفراد القبيلة في العبادة وفي القربان الديني، وبالأخص إلى عبادة الأجداد. قامت الدولة القديمة على وحدة العبادة ووحدة النسب. لما شعرت كل جماعة بكيانها، تبدت أهمية افتراض القرابة كوسيلة لتوسيع نطاقها وضم عناصر أجنبية وجماعات أخرى. رفع الأصلاء أنفسهم إلى مرتبة الأشراف والخاصة واستأثروا بالحقوق السياسية دون الدخلاء والعامة. هذا الإسراف في الحرمان أدخل مبدأ آخر هو الصلة الوطنية أو الانتساب إلى وطن ثابت الحدود، الذي أصبح أساسًا للدولة الحديثة.

ثانيا: افتراض القرابة في العقود: امتد افتراض القرابة إلى بعض الروابط والمعاملات التي تنشأ الآن عن التعاقد وحده. من هذه الروابط رابطة الشركة ورابطة الوكالة.

تفصيل افتراض القرابة في الشركة والوكالة: في الشركة: العلاقات بين الشركاء كانت مشتقة في القديم من افتراض الصلة الدموية بينهم. نظام «الشركة العامة» عند الرومان، ذات المسؤولية المطلقة، كان يقوم في القديم على افتراض صلة الأخوة بين الشركاء. في الوكالة: الوكالة عند الرومان في العهد القديم كانت خالية الأثر في الإنابة. كان الحق أو الدين الناشئ من العقد يرجع إلى الوكيل وحده. الإنابة كانت كاملة الأثر فقط إذا حضر عن رب الأسرة في العقد ابنه أو رقيقه، نظرًا لوحدة الشخصية المترتبة على هذه الصلة العائلية. تطور المبدأ، وأصبحت الإنابة ذات أثر مباشر على الأصيل بالنسبة للديون في كل حال، وبالنسبة للحقوق في بعض الأحوال. هذا التطور كان ظلًا للاندماج التام، وتطور من طريق التوسع في فكرة القرابة.

افتراض القرابة كمانع للزواج: يدخل في افتراض الرابطة العائلية حالات قانونية أخرى تولدت عنه. كلها حالات تكملها فكرة أن صلات الأفراد قد تصاغ في وضع عائلي إذا جمعتهم عقيدة واحدة أو علاقة مقدسة. القرابة الروحية الناتجة عن الصلة الدينية (في الديانة الرومانية المسيحية) بين وكيل المعمودية أو الإشبين والمُعَمَّد وأسرته، أصبحت مصدرًا لكثير من موانع الزواج. على هذا الاعتبار منع الزواج بين الوصي أو ابنه وبين الفتاة الخاضعة لوصايته.

افتراض القرابة والنفقة والميراث: كانت هذه الآثار شائعة في الشعوب العربية والرومانية والإيرلندية والهندية. تنظم صلات خاصة بين أفراد من نسل مختلف على غرار الصلة بين أفراد من نسل واحد.

1. **أولا: عند عرب الجاهلية:** نظام يسمى «ولاء الموالاة» يعقده الرجل بالإيمان مع آخر ليتناصرا في الحياة ويتوارثا بعد الوفاة. هذا العهد يجعلهما في مرتبة الأقربين. أقر الإسلام هذا الولاء ولم يبطله.

2. **ثانيا: بين المعتق والمعتوق:** القانون الروماني والشريعة الإسلامية قررا نوعًا آخر من الولاء قائم بين المعتق والمعتوق. يترتب عليه علاقات وواجبات تماثل ما بين الأب وابنه، لأن المعتق سبب الحياة الحرة. في القانون الروماني: يلتزم المعتوق نحو مولاه بواجبات الابن نحو أبيه (كالإجلال الشخصي والخضوع والإنفاق عند الإعسار). للمعتق حق الإرث في تركة معتوقه إذا مات من غير وارث. في الشريعة الإسلامية: يلتزم المعتق بنفقة عتيقه. تؤول تركة العتيق إلى معتقه أو إلى عصبته إذا مات العتيق من غير عصبة.

3. **ثالثا: الرضاع الأدبي (التربية العلمية والدينية):** كان نظامًا متبعًا لدى قدماء الإيرلنديين، حيث يطلقون عليه اسم «الرضاع الأدبي». كان متبعًا في مدارس القانون التي أسسها العلماء البرهميون. كانت الصلة بين المعلم وطلبته في مرتبة الصلة بين الأب وأبنائه. جعل القانون الإيرلندي للأب من الرضاع الأدبي على طلبته السلطة الأبوية. عند الهنود: القانون الهندي يحتفظ للمعلم البرهمي بحق الميراث في أموال تلاميذه بعد وفاتهم. قررت النصوص البرهمية أنه إذا لم يكن للميت ولد ذكر، ورثه أقرب أقربائه. وإن لم يكن له أقارب فمعلمه الديني. وإن لم يكن فتلميذه الذي تلقى عنه. يضيف الشراح أنه إذا لم يكن معلمه وتلاميذه أحياء ذهبت التركة إلى زملائه في الدراسة. تطور هذا الاعتبار إلى خصوصية، باعتقاد أن العلم الديني والميل إليه صفات وراثية. فانتهى الأمر إلى استئثارهم بهذه المعاهد والجماعات الدينية دون غيرهم.

المبحث الثاني: الحيلة في القانون الروماني: الحيلة عامل في التخلص من ضيق النصوص وتطوير النظم. كانت الحيلة عاملًا كبيرًا في التخلص من ضيق النصوص وشدتها وفي ارتقاء النظم القانونية الرومانية. تأثير الحيلة في القانون الروماني القديم كان أوسع نطاقًا من تأثير الوسائل الأخرى.

1. **أولا::** الاحتيال على نظام البيع بالإشهاد، واستعماله صوريًا للوصية والهبة والمقايضة، فنشأت عقود وتصرفات جديدة.

2. **ثانيا::** الاستعانة بالدعوى الصورية لابتداء طرق جديدة سهلة للعقد والرهن ونقل الملكية.

3. **ثالثا::** الاحتيال على السلطة الأبوية بجواز حرمان الأب منها على ابنه إذا أسرف فيها ببيعه ثلاث مرات. استنبطت منه وسيلة صورية لإنشاء نظام جديد وهو تحرير الابن.

4. **رابعا::** نظام التبني، وهو خلق الصلة العائلية خلقًا صناعيًا وبإجراءات صورية.

تم تعديل المبادئ والنظم القانونية كذلك من طريق التحايل على الإجراءات القضائية وشروط التقاضي.

أمثلة التحايل على الإجراءات القضائية: افتراض الحاكم القضائي أن المدعي الأجنبي روماني، ليستطيع المطالبة بحقه. افتراض أن الأرض الإقليمية أرض إيطالية، حتى يتمكن صاحبها من حماية ملكيته. افتراض أن المشتري أو الموهوب له قد مضى على استلامه المدة القانونية المكسبة للتملك. افتراض أن الابن المحرر والزوجة غير الخاضعة لسيادة زوجها وارث شرعي، ليأخذ كل منهما نصيبًا من التركة.

المبحث الثالث: الحيلة في الشريعة الإسلامية: نماذج للحيلة في الفقه الإسلامي لمعالجة حالات الضرورة. الشريعة الإسلامية تكاد أن تخلو من الحيلة. هذا راجع إلى بساطة إجراءاتها، وإلى أن أحكامها مستمدة من أصول وقواعد كلية.

1. **النموذج الأول: التحايل لمنع بقاء التركة شاغرة:** القاعدة المقررة هي: لا تركة إلا بعد سداد ديون الميت. لمنع بقاء المال دون مالك في الفترة التي تعقب وفاة المورث، افترض الفقهاء أن الميت لا يزال حيًا. يترتب على هذا الفرض بقاء ملكيته حكمًا لتلك الأموال. يستتبع ذلك عدم قدرة الورثة على التصرف فيها قبل الوفاء بالديون، ويمنع بقاء أموال التركة سائبة بدون مالك.

2. **النموذج الثاني: التحايل لاعتبار المفقود ميتًا:** تحقق موت المورث شرط أساسي من شروط الميراث. المفقود لم يتحقق العلم بوفاته لاحتمال كونه حيًا. لما كان بقاء الحال يستتبع المضرة بالزوجة لكونها تظل معلقة، جاز افتراض الفقهاء موت هذا المفقود. يحكم بموته متى مضى على غيابه مدة معينة يغلب فيها هلاكه.

3. **النموذج الثالث: التحايل لضمان المال من صاحب العمل في المضاربة:** الفقه الإسلامي يقضي بعدم ضمان الأمين لما يهلك تحت يده دون تعد منه. المضاربة من قبيل عقود الأمانة، مما يستتبع عدم ضمان صاحب العمل. لا يمكن اشتراط الضمان على رب العمل لأنه شرط غير صحيح في نظر الفقهاء. الحيلة تتمثل في تسليم المال من صاحبه إلى صاحب العمل على أنه قرض. بهذا يكون هذا الأخير ضامنًا لهلاكه. ثم يستغل المال في التجارة مع بقائهما على نصيب كل منهما في الربح.

4. **النموذج الرابع: التحايل لحصول الوارث على حقه في ذمة مورثه المريض مرض الموت:** يقرر الفقه الإسلامي عدم نفاذ تصرفات المريض مرض الموت لصالح أحد ورثته مهما كانت حصته في التركة. ذلك رعاية لمصلحة الورثة مجتمعين. إذا كانت ذمة المريض مشغولة حقيقة بدين لأحد الورثة. لجأ الفقهاء إلى حيلة تتمثل في: إقرار المريض بذلك الدين لشخص أجنبي يثق فيه. يأمره المريض بقبض ذلك من ماله على أن يدفعه من بعد إلى وارثه صاحب الدين.

5. **النموذج الخامس: التحايل لانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق:** النصوص لا تسمح بانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق (من الناحية الإيجابية) حذرًا من الوقوع في الربا. حاجة المجتمع دفعت الفقهاء إلى استعمال الحيلة للوصول إلى نتائج مماثلة أو قريبة لحوالة الحق. يتم ذلك عن طريق: توكيل الدائن القديم للمحال له (الدائن الجديد) في قبض الدين. في ذات الوقت، يهب المحيل (الدائن القديم) الدين للدائن الجديد حتى لا يرجع الأول على الأخير بمقتضى تلك الوكالة. أو حيلة أخرى: اشتراط الدائن القديم على المدين في صلب العقد بالتزام هذا المدين بالوفاء بالدين لكل من يطالبه بالوفاء نيابة عن الدائن القديم.

٢ الفصل الثاني: مبادئ العدالة

⚖ **تعريف مبادئ العدالة:** مبادئ العدالة: هي القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانون الأصلي، مؤسسة على وحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس. ترمي إلى تعديل قواعد القانون أو الحلول في مكانها.

الوسيلة	الفرق
العدالة والحيلة	تختلف العدالة عن الحيل القانونية بأنها تتدخل في تطبيق القانون بصورة مباشرة وتعدل في أحكامه صراحة. أما الحيل: فتصل بصورة مستورة غير

	مباشرة إلى تغيير القانون في معانيه مع احترام نصوصه ظاهرًا.
العدالة والتشريع	تتميز عن التشريع بأن قوتها لا تستند إلى هيئة حاكمة أو سلطة تشريعية. تستند إلى طبيعة مبادئها وإلى اتفاقها مع العقل والعدل والأخلاق.

دور العدالة ظهر لاحقًا للدور الذي نشأت فيه فكرة الحيل القانونية.

مصدر العدالة: استمدت مبادئ العدالة من مصدر واحد وهو العقل وشعور العدل في النفس. هذا المصدر الفرد اتخذ صورًا مختلفة باختلاف الشعوب:

1. **عند الرومان::** قانون الشعوب.
2. **عند اليونان::** قانون الطبيعة.
3. **عند الرومان (لاحقًا)::** أصبح القانون الطبيعي صورة مصدر العدالة عند الرومان منذ بدء العصر العلمي.
4. **في الشريعة الإسلامية::** العقل وحكمة التشريع في الإسلام.

المبحث الأول: مبادئ العدالة في القانون الروماني: قانون الشعوب والقانون الطبيعي كأساس للعدالة الرومانية. كان القانون الروماني يخضع لنوعين من القوانين. القانون القومي (القانون المدني): مخصص لأهل مدينة روما. قانون الشعوب: مستمد من المبادئ العامة السائدة في جميع الأمم.

نشأة قانون الشعوب وتطوره: قانون الشعوب هو الذي أنشأه في الدولة الرومانية الحاكم القضائي. استخلصه من المبادئ العامة المتبعة في مختلف الشعوب. نشأ قانون الشعوب بسبب عدم حق الأجانب النازحين إلى روما في الاحتماء بقانون المدينة الروماني. عُهد بشؤونهم إلى حاكم قضائي أنشئت وظيفته خصيصًا لهم. أخذ هذا الحاكم في اقتباس القواعد العادلة التي تقرها الشعوب المجاورة والعادات التجارية. كانت قواعد قانون الشعوب في مبدأ أمرها سارية على الأجانب في روما دون قواعد القانون المدني. لما تكامل قانون الشعوب وتفوق على القانون المدني ببساطة إجراءاته. لم يجد «البريتور» الخاص بالرومان بدًا من استعارة بعض مبادئه وإقرارها على الرومان. استعان الفقهاء في العهد الأخير من الجمهورية بمذهب القانون الطبيعي الذي استحدثته الفلسفة اليونانية. أصبح القانون الطبيعي المثل الأعلى الذي يجب أن تنسج عليه نُظم القانون المدني.

MARA 01105405478

⚠ **ملاحظة: يختلف القانون الطبيعي عن قانون الشعوب.** السبب: كثير من المبادئ الخلقية للقانون الطبيعي لا تجد تأييدًا من قانون الشعوب. مثال ذلك: الرق والأسر، اللذان تولدا عن الحرب وأصبحا جزءًا من قانون الشعوب. هذان المبدآن مخالفان للقانون الطبيعي الذي يرى أن الناس جميعًا خلقوا أحرارًا.

المبحث الثاني: مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية: الرأي والاجتهاد كمظهر للعدالة.

ظهرت في الإسلام مع اتساع دولته حالات جديدة لم ترد عنها نصوص خاصة. وصل المجتهدون والفقهاء إلى تعديل القواعد الشرعية. يتم التعديل إما بتوسيع نطاقها أو بتخصيص حكمها أو بإضافة مبادئ جديدة. هذا التعديل تبع تطور المجتمع والشعور بالعدالة في النفس. أطلق على هذا الأسلوب في الشريعة الإسلامية اسم الرأي. تميز العدالة في الشريعة: لم تنشأ منفصلة عن أحكامها الشرعية، بل بدأت مندمجة في أصول الشريعة وأحكامها بصفتها جزءًا منها. استنبط الفقهاء أحكامًا شرعية مستمدة من الرأي: القياس، العرف، فكرة العدل ذاتها.

أولا: القياس: هو تطبيق حكم حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها لاتحاد الحالتين في العلة. هو مبني على العقل وعلى الحكمة الباعثة على تشريع الحكم المنصوص، وهي مصلحة يراد تحقيقها أو مفسدة يراد اتقاءها. مثال: تطبيق حكم القرآن بتحريم شرب الخمر على شرب النبيذ لاشتراكهما في علة الإسكار.

ثانيا: العرف: أصبح كثير من الأصول والأحكام الشرعية مقيدة بالعرف الاجتماعي الساري. المبدأ المستخلص: أن القواعد الشرعية قد تتعدل تبعًا للعرف العام أو الخاص. أقر علماء المذهب الحنفي العرف مصدرًا من مصادر التشريع. أجاز الفقهاء ذلك نزولًا على الضرورات الاجتماعية وتيسيرًا للعلاقات. مثال: الأصل عدم جواز وقف المنقول إلا ما كان متعارفًا عليه من الأموال. مثال: الأصل في النفقة الشرعية أنها تنحصر في الطعام والسكني والكسوة، إلا إذا جرى العرف على أدائها نقودًا.

ثالثا: الاستناد إلى فكرة العدل (العقل والصالح الاجتماعي): وقد تجلى الاستناد إلى فكرة العدل في ثلاثة مبادئ:

1. **أولا: سلطة التعزير:** اتفق علماء الإسلام على أن للحاكم أو القاضي سلطة التعزير على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم لم ينص لها على حد شرعي. يحدد القاضي العقوبة التي يراها واجبة طبقًا لما تقضي به العدالة وظروف كل جريمة.

ثانيا: عدم جواز الحجر للسفه: مبدأ وضعه الإمام أبو حنيفة بعدم جواز الحجر على شخص بسبب سفهه (وهو تبذيره وإسرافه في الإنفاق). استمد هذا المبدأ من العقل وحرية الإنسان الطبيعية.

ثالثا: نظرية المصالح المرسلة: وضعها الإمام مالك وأخذ بها الفقهاء. هي المصالح التي لم يشهد لها نص معين بالبطلان ولا بالاعتبار. يُفصل فيها بما يلائم مقاصد الشرع ويتفق مع العقل. مثال: جواز تزويج الزوجة المفقود زوجها بعد أن انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة. مثال: جواز تطليق الزوجة المعسر زوجها بالنفقة بعد أن يضرب له أجل.

٣ الفصل الثالث: التشريع

التشريع كوسيلة نهائية لتطور القانون: تعريف التشريع: هو إصدار النصوص القانونية من هيئة تشريعية، أي من سلطة قائمة بسن القوانين في البلاد. يعد التشريع آخر وسائل الإصلاح في القانون.

أولا:: جاء في الشرائع القديمة في عهد لاحق في الغالب لوسيلتي الحيلة والعدالة.

ثانيا:: يختلف التشريع عن الحيل القانونية بأنه تعبير صريح في حكم القانون ونصه.

ثالثا:: يختلف عن العدالة بأن قوته الإلزامية مستمدة من الهيئة الحاكمة.

رابعا:: يتميز عن كلتيهما بـ إيجاز صيغته، ووضوح مراميه، وسهولة فهمه، وثبوت وجوده.

التشريع هو الخطوة النهائية التي يتم بها تمشي القانون مع تطور المجتمع.

لم يكثر استعمال هذه الوسيلة في الشرائع القديمة، واقتصرت على حالات نادرة.

الناس في العصر القديم كانوا يمعنون في تقديس نظمهم ونصوصهم.

لم يلجأوا إلى التشريع إلا لمعالجة حالة سيئة، أو لوضع حد لنزاع شديد بين الطبقات.

التشريع في بلاد اليونان والرومان: وقد استُعمل التشريع في بلاد اليونان والرومان على النحو التالي:

MARA 01054056478

1. **أولا: في أثينا:** كان قانون دراكون قاسيًا في أحكامه. جاء «صولون» الحكيم وأصدر تشريعًا جديدًا أحدث به إصلاحات قانونية هامة. ألغى بيع المدين أو استرقاقه لعدم الوفاء بالدين. هدم نظام السلطة الأبوية وجعل للابن شخصية مستقلة عن شخصية والده.

2. **ثانيا: في روما:** كانت القرارات التشريعية قليلة العدد في عهد الجمهورية بعد وضع الألواح الاثنى عشر. صدرت لمعالجة النزاع الشديد بين طبقتي الأشراف والعامة. قانون كانوليا: الذي أباح التزاوج بين طبقتي الأشراف والعامة. قانون هورتنسيا: الذي جعل القوانين الصادرة من مجالس العامة نافذة على جميع الأهالي. قانون إيبوتيا: الذي قرر للحاكم القضائي حق منح برنامج كتابي لصاحب الدعوى بدون إجراءات رسمية. كان التشريع واسع النطاق في عصر الإمبراطورية. جمع الإمبراطور جوستنيان القوانين في مجموعاته الأربعة المشهورة.

التشريع في البلاد الإسلامية: لم يكن للتشريع أثر يذكر بجانب آراء الفقهاء بعد اكتمال القرآن. لكنه كان من عوامل التطور في الشريعة في العهد الأول منها. تعتبر الأحكام الآتية قرارات تشريعية:

1. **أولا::** ما جاء في السنة من الأحكام المدنية: أضافت السنة بعض أحكام جديدة لم يرد عنها نص قرآني كتوريث الجدة. أتت بقواعد تفيد تعديل حكم النصوص القرآنية الواردة عنها. مثال التعديل: « لا وصية لوارث» .

2. **ثانيا::** ما صدر بالإجماع من الصحابة: مثال: إجماع الصحابة في عهد عمر على وضع حد لشارب الخمر ثمانين جلدة.

3. **ثالثا::** ما صدر من الخليفة أو من الوالي بقصد المحافظة على المصالح العامة: مثال: قرار عمر بن الخطاب باعتبار الطلاق الثلاث الذي ينطق به الزوج دفعة واحدة واقعًا نهائيًا.

التشريع في العصور الحديثة: يكاد التشريع في العصور الحديثة أن يكون الوسيلة الوحيدة لتطور القوانين. تناول هذا النشاط الشريعة الإسلامية. تميز العصر الحديث بحركة تشريعية من جانب الخلفاء والولاة، تدخلوا بها في أحكام الشريعة. كان التدخل إما بالاقتصار على مذهب معين، أو باختيار القواعد الملائمة، أو بإدخال عناصر جديدة.

MARA 01105405478

1. **أولا::** إصدار «مجلة الأحكام العدلية» بأمر من الخليفة العثماني في سنة 1869. وهي مستمدة في معظمها من قواعد المذهب الحنفي.
2. **ثانيا::** تدوين «مجلة الالتزامات التونسية» المنقولة عن أحكام المذهب المالكي.
3. **ثالثا::** القرارات التي وضعها المشرع المصري التي تبين المذهب الذي يعمل به في المحاكم الشرعية (وهو المذهب الحنفي).



الباب الخامس: الشرائع السماوية

١ أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي
٢ مصادر الشريعة اليهودية
٣ أهم النظم القانونية في الشريعة اليهودية
٤ الشريعة المسيحية

تتحدث عن الديانات السماوية التي هي في حقيقتها وحي الله تعالى إلى رسله سيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعًا وسلم.

غير أن التحريف قد طال بعض هذه الديانات خاصة اليهودية والمسيحية الآن، بينما حفظ الله تعالى الدين الإسلامي الذي هو جماع تلك الديانات.

« «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» ».

يلقي هذا الباب الضوء على أهم ملامح الشريعة اليهودية والمسيحية ليستبين للطالب عظمة الشريعة الإسلامية.

١ الفصل الأول: الشريعة اليهودية

تتعرض في هذا الفصل لمجموعة من النقاط التي تفيد في الوقوف على أهم ملامح الشريعة اليهودية، وذلك من خلال:

MARA 01105405478

المبحث الأول: أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي: تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة ورزق منها بولد اسمه إسحاق، ومنه تولد الشعب اليهودي. تزوج إبراهيم عليه السلام أيضًا من هاجر ورزق منها بإسماعيل عليه السلام، ومنه تولد الشعب العربي. رزق إسحاق بولد سماه يعقوب وهو إسرائيل، الذي أنجب اثنى عشر ولدًا (12 ولدًا)، منهم سيدنا يوسف عليه السلام. ألقى يوسف في الجب حقدًا وحسدًا وبعضًا من إخوته. ذكر القرآن الكريم قصته ورؤياه (سورة يوسف الآيات 4، 5، 6)، ونجاه الله والتقطه بعض السيارة، ثم أخذه عزيز مصر (وزيرها الأول). ولما بلغ أشده، جعله العزيز على خزائن مصر أيام القحط والشدة. كانت وصية التوحيد منتشرة آنذاك، وبين القرآن الكريم في قوله تعالى: «

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»

(سورة البقرة الآية 133). توفي يعقوب عليه السلام ونقل إلى أرض فلسطين حسب وصيته ودفن بها. ظل بنو إسرائيل بمصر بعد موت أبيهم يعقوب 215 عامًا. بعد أن أخبر الكهنة فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود من بني إسرائيل، توجه فرعون إلى قتل أبنائهم واستحياء نسائهم خوفًا على سلطانه. أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وبعثه بعد أن تربى في بيت فرعون، ليعود ببني إسرائيل إلى أرض فلسطين المقدسة لعبادة الله وحده لا شريك له. كان محور رسالة موسى عليه السلام إطلاق سراح بني إسرائيل ليعبدوا الله على دين آبائهم في البرية. أمر موسى قومه بأن يدخلوا (يفتحوا) الأرض المقدسة، لكن القرآن الكريم يبين عناد قومه. قال تعالى: « وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»

⚠ **خصائص الشعب اليهودي - أولا: الاستعلاء بدون وجه حق:** فضل الله تعالى بني إسرائيل السابقين (برزقهم الذرية الصالحة وإسباغ النعم ودوام الرسالة والنبوة). لكنهم تكبروا واستعلوا وقتلوا أنبياءهم وعصوا ملوكهم وكثر بغيهم وطغيانهم وفسادهم في الأرض. قال تعالى في آيات التفضيل: « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (سورة البقرة - الآية رقم 47). ومن نعم الله عليهم: نجاهم من آل فرعون وأغرق آل فرعون وهم ينظرون (سورة البقرة آية رقم 49، 50). آتى الله بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين (سورة الجاثية الآية 16). هذا التفضيل ليس على إطلاقه؛ لأن كثيرًا من الآيات تلعنهم وتخزيهم لما بدا منهم من تعنت وعناد وكفر. قال تعالى: « وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ» (سورة البقرة الآية 61).

⊘ **ثانيا: مبدأ التفرقة العنصرية:** وضح اليهود قواعدهم ومبادئهم القانونية على أساس مبدأ التفرقة العنصرية. مثال الرق: إذا باع إسرائيلي نفسه لإسرائيلي مثله يكون عبدًا مؤقتًا. أما إذا باع غير الإسرائيلي نفسه لإسرائيلي فيكون عبدًا مؤبدًا (دائمًا).

⚠ **ثالثا: الطعن في أعراض الناس والاعتداء على الأنبياء:** من صفات الشعب اليهودي الطعن في أعراض الناس والاعتداء على الأنبياء بالقتل والسب تبريرًا لفجورهم. من أدلة تطاولهم على الأنبياء: زعموا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام اتفق مع زوجته السيدة سارة أن تدعي أنها أخته، حتى أخذها الملك (فرعون) وأهداه أنعامًا وعبيدًا مقابل ذلك. زعموا كذبًا وزورًا أن حام بن نوح رأى أباه نوحًا وهو سكران مكشوف العورة فسخر منه، فدعا نوح على ذريته (الكنعانيون) أن يكونوا عبيدًا.

⊗ **الرد على هذه الادعاءات الباطلة:** مكانة إبراهيم (أبو الأنبياء) الذي اتخذه الله خليلًا تنافي ذلك، وهو من أولي العزم من الرسل. سيدنا نوح (أبو البشر الثاني) برئ من هذه المهاترات والخزعبلات، ويكفي قوله تعالى له: « قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ» . ما ورد بشأن سيدنا داود عليه السلام يخالف الحقيقة، فقد فضله الله على كثير من عباده المؤمنين وسخر له الجبال والطير وألان له الحديد. زعموا أيضًا أن داود وقعت عيناه على

امرأة متجردة (زوجة أوريا الحثي) وزنا بها ثم أمر بإحضار زوجها لينسب الحمل إليه، ولكن أوريا أبى أن يذهب إلى بيته وزملائه في الجيش يعانون المصاعب.

رابعا: الجبن والخوف من القتال: تاريخهم الطويل خير دليل على جبنهم لضعف النفوس والعقيدة. عندما كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلًا منهم (سورة البقرة الآية 246). وعندما بعث لهم نبيهم طالوت ملكًا، هربوا من القتال وقالوا: «أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ» (سورة البقرة الآية 247).

اليهودية والصهيونية: يجب التفرقة بين اليهودية والصهيونية. اليهودية: دين يعتنقه أناس من أجناس كثيرة ويتحدثون بلغات متعددة. الصهيونية: مذهب سياسي نشأ في أواخر القرن التاسع عشر (19) بسبب المشكلة اليهودية. بعد تحرر اليهود بعد الثورة الفرنسية، خشي زعماء اليهود أن يعود العالم إلى اضطهادهم. ظهر اتجاهان لحسم الموقف: الاتجاه الأول: ينادي باندماج اليهود في الدول والقوميات التي يعيشون معها، وزعيمه مندلسون. الاتجاه الثاني: ينادي بجمع شتات اليهود وتكوين دولة خاصة بهم في فلسطين (الأرض المقدسة)، وزعيمه هرتزل (في كتابه الدولة اليهودية الصادر عام 1896م). عرف هذا الاتجاه باسم الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون بالقدس. كان للصهيونية الغلبة بعد صدور وعد بلفور في نوفمبر 1917م، ثم قيام دولة إسرائيل في 15 مايو سنة 1948م على أرض فلسطين (كنعان).

٢ المبحث الثاني: مصادر الشريعة اليهودية: يعتمد التشريع اليهودي على الوحي الإلهي المنزل على أنبيائه ورسله الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل من سيدنا موسى عليه السلام. الشريعة اليهودية تكونت منذ القرن التاسع عشر ق.م (19 ق.م) لدى إسرائيل حينما كانوا قبائل متفرقة، وظلت حتى القرن الخامس الميلادي (5 م). دُوّنت نصوصها في فترات لاحقة على يد أحبار اليهود. أهم المدونات: التوراة والتلمود والأسفار والكتابيات الفقهية (بعد القرن الخامس الميلادي).

تنبيه: لا يمكن الاعتماد على هذه المصادر كليًا لأنها قد زُيفت وأُخفي بعضها، ونعتمد على القرآن الكريم باعتباره الحق، وتُتخذ المصادر اليهودية دليلًا على شريعتهم التي يسيرون عليها.

أولا: التوراة: هي مجموعة من الأحكام التي أنزلت من الله على سيدنا موسى عليه السلام على رأس جبل سيناء بعد مناجاة دامت 40 ليلة.

هل التوراة الحقيقية موجودة الآن كما أنزلت؟ النصوص القرآنية (مثل: سورة البقرة الآية 159، 146، 174؛ سورة الأنعام الآية 91) تبين أن أحبار اليهود دأبوا على إظهار بعض أحكام التوراة وإخفاء بعضها. إذا أرادوا أن يُكملوا ما أبدوه، جاءوا من عندهم بنصوص وقصص، مما أدى إلى تحريف التوراة المنشورة. ما أخفوه سُمي عندهم الأسفار الخفية.

أسفار اليهود (التوراة): تشتمل التوراة على 5 أسفار:

1. **أولا: سفر التكوين:** عن خلق العالم وتكوينه من عهد آدم وحياة بني إسرائيل كقبائل متفرقة.
2. **ثانيا: سفر الخروج:** عن خروج بني إسرائيل من مصر.
3. **ثالثا: سفر التثنية:** خاص بالأحكام المتعلقة بالعقيدة والتنظيم السياسي والقانوني، وهو إعادة للأحكام التي نزلت على موسى.
4. **رابعا: سفر اللاويين:** عن الأضاحي والذبائح والطهارة من النجاسة وغيرها من أحكام العبادات (واللاويون هم الأحبار من نسل لاوي).
5. **خامسا: سفر العدد:** خاص بالإحصاء لبني إسرائيل وأموالهم وجنودهم.

تدوين الأسفار: الرأي السائد أنها دُوّنت في عهد لاحق لموسى عليه السلام، ولا يمكن نسبتها لشخص معين. تم ذلك على يد عزرا ونحميا، حيث قام نحميا بكتابة التوراة باللغة العبرية سنة 445 ق.م.

أهم النصوص القانونية (الوصايا العشر): هي التعاليم التي نزلت على موسى في جبل سيناء في القرن الثالث عشر ق.م (13 ق.م)، وتعتبر النواة الأولى للتوراة. هي مبادئ عامة (كعبادة الله وحده واحترام الوالدين، ونواهي عن القتل والسرقة والزنا).

1. **الوصية الأولى::** لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.
2. **الوصية الثانية::** لا تصنع لك منحوتًا (حرام تصوير الآله بأي صورة).
3. **الوصية الثالثة::** لا يجوز أن ينطق الإنسان باسم الله عبثًا بالباطل.
4. **الوصية الرابعة::** تدنيس يوم السبت وجعله يوم راحة وعيد أسبوعي.
5. **الوصية الخامسة::** تقديس واحترام الأسرة (إكرام أباك وأمك).

الوصايا الباقية:: وصايا تنهى عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور، واشتهاء امرأة القريب أو عبده.

تنبيه: هذه الأسفار الخمسة ليست هي التوراة الأصلية، بل هي من صنع أقلام أحبار اليهود بعد تحريف وتزييف.

ثانياً: الأسفار التاريخية: تتحدث عن بني إسرائيل بعد استيلائهم على كنعان وتؤرخ لحياة ملوكهم وقضاتهم. تحتوي على أسفار (يوشع، القضاة، راعوث، عزراء، نحميا، سفري الصموئيل، سفري الملوك، وسفري أخبار الأيام).

ثالثاً: أسفار الأناشيد (الشعرية): اهتمت بالمواعظ والأناشيد، وهي أسفار (أيوب، ومزامير داود، وأمثال سليمان الجامعة، ونشيد الأناشيد سليمان). يرجع تاريخها إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد (6 ق.م و 5 ق.م).

رابعاً: أسفار الأنبياء: 17 سفرًا (17 سفرًا) خصصت لتاريخ الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وهارون. هي أسفار أدبية وأخلاقية، ويرجع تاريخ وضعها إلى فترة الأسر البابلي وما بعدها.

خامساً: التلمود: هو عبارة عن فقه شرعي وتفسير التوراة، يتكون من الميشنا (تعبيرات فقهية وقضائية) والجمارا (شرح الميشنا بواسطة أحبار اليهود الربانيين). يعتبر التلمود مرجع اليهود الربانيين فقط، وفيه أحكام العبادات والمعاملات. يوجد نوعان: تلمود أورشليمي (كُتب في أواخر القرن 4 م) وتلمود بابلي (كُتب في القرن 5 م وهو أوسع). كانت طبعة بابل أدق وأوفى بالمراد فكانت لها السيادة. ظل دور العرف ثانويًا، حيث انحصر في النطاق الذي لا يتعارض مع الشريعة المنزلة أو تفسير الأحبار، وكان في المرتبة الثالثة بعد التوراة والتلمود.

٣ المبحث الثالث: أهم النظم القانونية في الشريعة اليهودية: تشمل النظم القانونية: نظام الحكم، والإدارة، والتقاضي، والعقوبات، والأسرة، والملكية.

المطلب الأول: نظام العقوبات في الشريعة اليهودية: تتميز نصوص التوراة في العقوبات بخصائص عدة.

1. **الخاصية الأولى: الطابع الشخصي والتفرقة العنصرية:** الطابع الشخصي يغلب على الشريعة، مما يترتب عليه التفرقة العنصرية في العقوبات أو المعاملات. أمثلة: قتل غير اليهودي فرض، وقتل اليهودي محرم. الربا محرم إذا كان المدين يهوديًا، ولكنه مباح (فرض) إذا كان غير يهودي. استرقاق اليهودي مؤقت، وغير اليهودي مؤبد (دائم).

2. **الخاصية الثانية: يغلب عليها آثار الانتقام الفردي:** يجوز لمن شهد جريمة عقوبتها الإعدام أن يقتل الجاني في الحال قبل محاكمته. كقتل السارق ليلًا وهو متلبس بجريمته، وقتل الزاني وهو متلبس.

3. **الخاصية الثالثة: ترتب العقوبة على فعل يغضب الله تعالى:** العقوبة بمثابة كفارة عما ارتكبه الإنسان من إثم. أنواع التكفير: التكفير عن الذنب يتم بتوقيع العقوبات الدنيوية والأخروية والتقدم بالقرابين (في الحالة التي لا تضر المخلوقات). التكفير في الثانية يتم بتوقيع العقوبة الدنيوية فقط (القتل، الجلد، الحرمان، الغرامة). يجوز الجمع بين الغرامة والتعويض المدني، وكلاهما يؤول للمجني عليه لا للدولة.

4. **الخاصية الرابعة: مبدأ المسؤولية الشخصية:** حل هذا المبدأ محل المسؤولية الجماعية. بقي نظام واحد يشبه نظام القسامة: إذا وجدت جثة قتيل دون التعرف على القاتل، يختار طائفة من أهل البلد. يُنحر أمامهم عجلة من قفاها في جدول، ويقسمون أنهم لم يقتلوا القتيل ولم يعلموا له قاتلًا، وإلا طبقت عليهم عقوبة القصاص.

أنواع العقوبات ونطاق تطبيقها: العقوبات تنحصر في: القتل (الإعدام أو القصاص) والجلد والغرامة والحرمان الكبير والحرمان الصغير (السخط).

العقوبة	الوصف
أولا: عقوبة الإعدام	يُقضى بها في جرائم كثيرة أهمها: القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، والشروع في القتل ظلمًا، والاعتداء على الأب أو الأم بالضرب، والكفر بالله، والتلبس بالزنا. توقيع العقوبة: يجوز لمن رأى الجريمة تُرتكب أن يقوم بتوقيع العقوبة فورًا. يُقضى بعقوبة الرجم (الموت) على الزانية والزاني اليهوديين إذا كانا متزوجين (محصنين). المخطوبة حكمها كالمتزوجة، تُرجم مع الزاني بها إذا كان الزنا داخل المدينة. القصاص في الجراح: العين بالعين والسن بالسن (كما ورد في التوراة، لكن اليهود عدلوا عنه وطبقوا عقوبة الحرمان الكبير).

ثانياً: عقوبة الجلد	كانت مقررة لجرائم كثيرة أهمها: هتك العرض، قطع الذكر أو الخصيتين، مسقط الحمل (عدا الإجهاض)، نبش القبور، تحريض الصبيان على الفسق، الزنا بيهودية غير متزوجة، وفعل قوم لوط، والاستمناء باليد. للقاضي حق استبدال عقوبة الجلد بالغرامة. إجراءات التنفيذ: يدعى المتهم إلى الكنيسة وقت صلاة الصبح من أيام الغفران (الاثنين والخميس). يعترف أمام المصلين بصوت جهوري (بما وقع منه من ذنوب وخطايا). يطرح المحكوم عليه جسمه على الأرض، ملقياً وجهه وبطنه على الأرض وظهره للسماء. يضربه رسول المحكمة 39 جلدة لا تزيد ولا تنقص. يجب أن يكون الجلاد بالغًا على الأقل 18 عامًا، ولا يجوز أن يكون قريبًا ولا صهرًا ولا عدوًا للمجلود.
ثالثاً: الغرامة	يحكم بها القاضي في معظم الجرائم التي يريد تخفيف عقوبتها. تُدفع للمجني عليه لا للدولة. من حق المجني عليه الحصول على تعويضات لما أصابه من ضرر.
رابعاً: عقوبة السخط أو الحرمان الصغير	يُكلف الجاني بالحضور أمام القضاة أيام الاثنين والخميس. يُتلى الحكم بعد صلاة الصبح في المعبد (مكان العبادة) بحضور المصلين. من نزل عليه هذا السخط صار شقيًا عاصيًا كافرًا، ويجب على الناس الهرب منه والامتناع عن مخاطبته. من آثاره: لا يستحق أن يحكم له بالعدل في قضاياه، ولا يصح تقليده أي منصب. التوبة: يجوز العفو عن المجرم بعد الحكم عليه إذا تاب ورجع إلى ربه، فيُزال عنه الحكم. جرائم السخط: التعدي على يهودي برفع اليد، معصية الحكام، إساءة الأدب ضد الوالدين أو المعلم أو الأحبار، غش الأختام والنقود، السرقة إذا بلغت قيمتها نصف الباردة، النشل وسرقة المنازل، إتلاف مال الغير، غش البضاعة، النصب، الاستغلال، ونقل حدود الأراضي. يُضاف إلى عقوبات السرقة التعويض الذي يصل إلى 5 أمثال أو 4 أمثال قيمة الشيء المسروق في حالة التلبس.

خامساً: عقوبة الحرمان الكبير

تُوقع في نفس جرائم الحرمان الصغير، ولكن بعد استتابة الجاني 3 أيام متوالية. من آثاره: يحرم دخول دار المحروم والسلام عليه ومداواة أسقامه. يُحرم الدنو منه على مسافة أقل من 4 أذرع. أمواله مباحة، ولا يجوز التأجير له ولا البيع له ولا الشراء منه. إذا مات لا يكفن ويلقى خارج المقابر. التوبة: يتوب التائب بأن يخرج من البلد ويمزق ثيابه ويرتدي جوالًا ويلقي التراب على رأسه 3 أيام، ثم يطلب الصفح من الرب الرئيس الديني. جرائمه (أمثلة إضافية): التعدي على أرملة أو يتيم، اليمين الباطلة، رشوة الشهود، امتناع القاضي عن الحكم بغير عذر، التعدي بالضرب والجرح، القذف والسب، الميسر والرهان، والسحر والادعاء بمعرفة الغيب.

⚖ **أثر التوبة على العقوبة:** نظام التوبة المانعة من توقيع العقوبة عند اليهود معمول به في جرائم الأموال (إذا تنازل المجني عليه). معمول به في الجرائم التي يحكم فيها بالحرمان الكبير، فإذا تاب لم توقع عليه عقوبة الحرمان الكبير. لكن: بالنسبة للجرائم التي يحكم فيها بالسخط (الحرمان الصغير) وبالجلد وبالقتل، فلا تمنع التوبة من توقيع العقوبة.

المطلب الثاني: نظام الأسرة في الشريعة اليهودية

نظام الأسرة قائم على النظام الأبوي، حيث كان الأب يتمتع بسلطات واسعة على زوجته وأولاده.

1. **أولا: الزواج:** كان بنو إسرائيل يحرمون الزواج من الأجانب في العهد القديم. أعيد تحريم الزواج المختلط بعد الأسر البابلي.
2. **ثانيا: تعدد الزوجات:** كانت الشريعة تسمح بالتعدد المطلق للزوجات فضلًا عن الجواري والإماء. نظام الخلافة: إذا توفي الرجل ولم يترك ولدًا، كان على أخيه أن يتزوج أرملته وينسب المولود للمتوفى (بشرط العيشة المشتركة تحت سقف واحد لاحقًا). ظل التعدد سائدًا في عهد الدولة اليهودية ولم تصدر تعاليم تحرمه.

انعقاد الزواج: يلزم لانعقاد الزواج عدة شروط: الرضا (إيجاب وقبول) من الزوج والزوجة أو من وليهما. الإجراءات الشكلية: الكتابة والصلاة الدينية (صلاة البركة) بحضور 10 رجال على الأقل. تسمية المرأة على الرجل وتقديسها: بقبولها ولو بخاتم يُعطى بيدها بحضرة شاهدين شرعيين. يشترط موافقة الأب على زواج ابنته التي لم تبلغ سن 12.5 (12 ونصف). عدم وجود المانع: كاختلاف الدين، أو مانع السن، أو العدة، أو العجز الجنسي.

MARA 01105405478

الطلاق والتحريم: تُحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت بغيره. إذا ظهر دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها، حُرمت عليه ووجب تطليقها، وليس عليه إلا ما دخلت به.

موانع القرابة: كانت ضيقة ثم اتسعت، وأصبح الزواج محرمًا بين الأصول والفروع والإخوة الأشقاء والعمات والخالات. عقوبة المخالفة هي الإعدام.

المهر والدوطة: لابد من دفع المهر إلى أب الزوجة، وهو شرط لصحة الزواج. على أب الزوجة أن يدفع دوطة (جهاز/مهر مضاد) لزوجها. حكم العدول عن الخطبة: إذا عدل الخاطب فقد ما دفعه من مهر، وإذا كان العدول من المخطوبة، التزم أبوها بدفع مثلي المهر إلى الخاطب.

الطلاق لدى اليهود: ينحل الزواج بوفاة أحد الزوجين، أو بالطلاق. الطلاق هو حق الزوج دون الزوجة التي لا يجوز لها طلبه بأي حال. آثار الزوجة: جميع ما تملكه ملك لزوجها، وليس لها إلا المهر تطالب به عند طلاقها أو موتها.

سلطة الأب على أولاده: تمتع الأب بسلطة كبيرة، وكان يستطيع أن يبيع ابنته كخادمة، وكان من حقه نبذ أولاده وطردهم من الأسرة (خاصة ولد الجارية). تنتهي السلطة الأبوية حينما يصل الولد إلى سن البلوغ.

الميراث: المبدأ العام: الوارث يرث حقوق المورث وديونه كلها حتى لو استغرقت التركة. توزيع التركة: تؤول التركة للأبناء الذكور، ويأخذ الابن الأكبر نصيب اثنين (ضعف نصيب الإخوة). البنات لا يرثن إلا إذا انعدم الذكر.

المطلب الثالث: نظام الملكية والعقود والالتزامات في الشريعة اليهودية: وقد تضمن هذا المطلب ثلاثة محاور: نظام الملكية، والعقود والالتزامات، ومصادر الالتزام.

MNARA 01105405478

1 **أولا: نظام الملكية:** قبل الأسر البابلية: كانت الأرض مملوكة للقبيلة ملكية مشتركة، ثم قُسمت إلى أسهم على الأسر. تحولت ملكية الأسرة إلى ملكية فردية تخول المالك حق التصرف. إذا كانت الملكية ذات أهمية خاصة (من آثار الأسرة)، فلا يجوز التصرف فيها لأجنبي. بعد الأسر البابلية: آلت ملكية الأرض كلها إلى الإله، واختص رجال الدين بأربعة أخماس الأرض (4/5)، والخمس (1/5) للقبائل الأخرى، ويُحظر التصرف فيها. استثناء المنازل: الملكية فيها تامة، ويحق للأقارب استرداد المنزل المبيع خلال سنة من تاريخ البيع.

2 **ثانيا: العقود والالتزامات:** نصوص التوراة قليلة جدًا عن العقود والالتزامات. أهم المبادئ: القرض بفائدة من يهودي إلى يهودي آخر حرام. إلزام الدائن المرتهن بأن يرد في فصل الشتاء اللباس الذي رهنه عنده أحد الفقراء. لا يجوز للدائن أن يقتحم منزل المدين للاستيلاء على المرهون، ولا يجوز له الحجز على حجري الرحى (لحماية المدينين الضعفاء). كانت الشريعة اليهودية تبيح استرقاق شخص المدين المعسر وزوجته وأولاده عند عدم الوفاء بدينه لمدة 6 سنوات.

3 **ثالثا: مصادر الالتزام (العمل الضار):** العمل الضار ينشئ التزامًا بتعويض المضرور. أساس المسؤولية هو الخطأ، سواء كان مصدره الفاعل أو أحد تابعيه أو حيوان مملوك له أو إتلاف زرع الغير. انتفاء المسؤولية: تنتفي المسؤولية إذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة (مثل سرقة الشيء المودع، أو افتراس وحش للحيوان). كما تنتفي إذا كان الضرر غير محتمل الحدوث.

٢ الفصل الثاني: الشريعة المسيحية

المبحث الأول: أصل المسيحية ونشأتها: نشأت المسيحية على يد السيد المسيح عيسى بن مريم، وأُنزل عليه الإنجيل المسمى بالعهد الجديد. كان للمسيح 12 حواريًا يطلقون عليهم اسم الرسل. بعد الرسل يأتي التلاميذ (التابعين عند المسلمين) وعددهم 70 تلميذًا.

الأناجيل: سبب تعددها يرجع إلى تعدد الكُتّاب عن السيد المسيح.

الإنجيل	الوصف
مرقص	أحدثها، ومهنته صيد السمك.
يوحنا	أقدمها، ومهنته صيد الأسماك.

NOARA 01105405478

متى	كان محصلًا للضرائب.
لوقا	كان طبيبًا أو مصورًا.

⚠ **الأناجيل غير المعتمدة:** أهمها إنجيل برنابا، وهو الإنجيل الوحيد الذي ينكر صلب المسيح وألوهيته، ويذكر أن المسيح المنتظر هو محمد صلى الله عليه وسلم. العهد الجديد: لا يقتصر على الأناجيل الأربعة، بل يُلحق بها رسائل الرسل (بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا)، وسفران للرسل (لوقا ويوحنا).

📖 **المبحث الثاني: أهم النظم القانونية في الشريعة المسيحية:** لم تأت الشريعة المسيحية بشيء جديد يضاف إلى أحكام التوراة، فالمسيح أُرسل لليهود وكان مصدقًا لما بين يديه من التوراة. الآيات القرآنية تذكر أن عيسى جاء مصدقًا للتوراة، و«لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم». يُفهم أن عيسى عليه السلام لم ينسخ أحكام التوراة، وإنما جاء معدلًا لها.

الحكم	الوصف
منع الطلاق	قرر السيد المسيح أن الزوجين يصبحان جسدًا واحدًا فلا يعودان اثنين، وأن من يفارق امرأته إلا بسبب الزنا يجعلها تزني. النصوص الواردة في الإنجيل الأول غامضة، ولم تذكر بطلان الطلاق بل تكلمت عن حكم من تزوج بعد طلاق.
إلغاء مبدأ القصاص (العقوبات)	ذكر المسيح أنه تقرر سابقًا (في التوراة) أن العين بالعين والسن بالسن، أما هو فيقول: لا ينبغي أن تقاوموا من يتصدى لكم بالأذى. دعا إلى التسامح الأخلاقي العام: أحبوا أعداءكم، وباركوا للذين يلعنونكم، وقدموا الخير لمن يكرهونكم. التحليل: التسامح والعفو ليس معناه نسخ أحكام القصاص، بل تكون الدعوة إلى التسامح مندوبًا لا فرضًا.
إلغاء حد الزانية (الرجم)	عندما أتى جماعة من الفريسيين بامرأة متلبسة بالزنا وذكروه بحكم التوراة (الرجم)، قال لهم المسيح: «ليبدأ برجمها من لم يرتكب منكم خطيئة». ثم قال للمرأة: «أيضًا لا أعاقبك اذهبي لسبيلك ولا ترجعي إلى ما اقترفتيه». التحليل: هذا غير قاطع في الدلالة على إسقاط حد الرجم، وله مثيل في الإسلام حيث الغفران لا ينسخ الحد نسخًا عامًا.

العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

◆ المذكـرة الأساسيـة ◆

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ القانون المصري

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

تاريخ القانون المصري

من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي الحديث

- العصر الفرعوني
- العصر البطلمي
- العصر الروماني
- العصر الإسلامي
- خصائص التشريع الإسلامي
- مزاعم المعارضين وتفنيدها

العصر	البداية والنهاية
العصر الأول: عصر القانون المصري الفرعوني	يبدأ حوالي سنة 3200 ق.م بتوحيد مصر على يد الملك مينا. ينتهي سنة 332 ق.م عندما استولى الإسكندر الأكبر على مصر. يمتد هذا العصر حوالي ثلاثين قرنًا، ويشمل تاريخ القانون المصري في عهد الفراعنة.
العصر الثاني: عصر القانون المصري اليوناني	يبدأ من استيلاء الإسكندر الأكبر على مصر سنة 332 ق.م. يستمر حتى استيلاء الرومان على مصر، ودخول الإمبراطورية الرومانية. استمر هذا العصر ثلاثة قرون، ويشمل تاريخ القانون المصري في عهد البطالمة.
العصر الثالث: عصر القانون المصري الروماني	يبدأ من سنة 30 ق.م، ينتهي بفتح العرب لمصر سنة 640 بعد الميلاد. استمر قرابة سبعة قرون، ويشمل تاريخ القانون المصري في الفترة التي كانت مصر فيها جزءًا من الإمبراطورية الرومانية.
العصر الرابع: عصر القانون المصري الإسلامي	يبدأ منذ فتح العرب لمصر سنة 640م. يمتد إلى أن انفصلت مصر عن الدولة العثمانية في أوائل القرن التاسع عشر. امتد هذا العصر ما يقرب من اثني عشر قرنًا، ويشمل القانون المصري الإسلامي.
العصر الخامس: عصر القانون المصري الحديث	يبدأ منذ عهد محمد علي سنة 1805م.

الباب الأول: العصر الفرعوني

١ أحوال مصر الفرعونية
٢ أنظمة القانون العام
٣ أنظمة القانون الخاص
٤ نظام القضاء

تقسيم العصر الفرعوني: وقد قسم المؤرخون هذا العصر إلى ثلاث دول كبرى:

١ **أولا: عصر الدولة القديمة:** وهي الفترة التي حكمت فيها الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. تعتبر فترة حكم الأسرة الأولى والثانية فترة نشوء ونمو للوحدة. بانتهاء الأسرة السادسة، سادت البلاد فترة من الانحلال والتدهور، استمرت حتى نهاية الأسرة العاشرة.

٢ **ثانيا: عصر الدولة الوسطى:** يبدأ مع بداية حكم الأسرة الحادية عشرة. لم تزدهر المدنية المصرية فيها إلا أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة. سادت البلاد بعدها حالة من التفكك والانحلال بسبب تهديد القبائل الآسيوية للحدود الشرقية. غزا الهكسوس مصر خلال حكم الأسرة الثالثة عشرة واستمر حكمهم إلى أن طردهم الملك أحمس، الذي اعتبره المؤرخون مؤسسًا للأسرة الثامنة عشرة.

٣ **ثالثا: الدولة الحديثة:** تبدأ بقيام الأسرة الثامنة عشرة حيث ازدهرت المدنية من جديد. استمرت فترة الازدهار خلال حكم الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. دبّت عوامل الانحلال والتفسخ مرة ثانية، واستمر الحال كذلك حتى نهاية حكم الأسرة الرابعة والعشرين. استعادت مصر بعضًا من مجدها في عهد حكم الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين. وقعت البلاد في يد الفرس، مؤسسين الأسرة السابعة والعشرين، ثم انتهت هذه الأسرة بطرد الفرس. تولى أمير صا الحجر حكم البلاد، مؤسسًا الأسرة الثامنة والعشرين، التي انتهت بوفاته. تلاه ملوك الأسرة التاسعة والعشرين، وملوك الأسرة الثلاثين، ثم سقطت البلاد مرة ثانية تحت حكم الفرس لفترة قصيرة. وقعت مصر بعد ذلك تحت حكم الإغريق، وفقدت البلاد استقلالها قرونًا طويلة.

MIARA 01105405478

١ الفصل الأول: أحوال مصر الفرعونية

١ أولا: الحالة الاقتصادية: كان النيل العظيم هو هبة الله لشعب مصر، واعتمد عليه المصريون في حياتهم. ترك المصريون التجول والصيد، واستقروا حول النيل، وعرفوا الزراعة التي كانت عماد الحياة الاقتصادية ومجال النشاط الرئيسي، نظرًا لقلة الأمطار.

فصول السنة عند قدماء المصريين: ربط قدماء المصريين حياتهم بأحوال النيل، وقسموا العام إلى ثلاثة فصول:

1. **الفصل الأول::** فصل الفيضان: تزيد فيه مياه النيل وتفيض على الأرض بالطمي والخير.
2. **الفصل الثاني::** فصل البزوغ: تبدأ فيه الأرض بالبزوغ والظهور عند انحسار مياه النيل.
3. **الفصل الثالث::** فصل الحصاد: يحصد فيه المصريون محاصيل زراعتهم.

أدى الاهتمام بالزراعة إلى الاهتمام ببناء السدود، وشق الترع والمصارف، وردم الأحراش والمستنقعات. كان العاملون بالزراعة يمثلون الغالبية العظمى، وعرفت زراعة الحبوب كالقمح والذرة والشعير، والتي كانت عماد الثروة الزراعية، بالإضافة إلى الفول والعدس والخضروات وزراعة البساتين.

نشأت أنشطة أخرى بجانب الزراعة، كتربية الماشية، والنشاط الصناعي. برز المصريون القدماء في صناعة النسيج، وصناعة الأواني من النحاس، وصناعة الحلي من الذهب والفضة. وُجد نشاط تجاري بين المدن داخل البلاد، وبين مصر والبلاد المجاورة.

٢ ثانيا: الحالة الاجتماعية: كان المجتمع المصري في عهد الفراعنة مقسمًا إلى طبقات:

الطبقة	الوصف
الطبقة الأرستقراطية (الطبقة العليا)	أفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الموظفين، وكبار رجال الدين، وقادة الجيش. كان أفرادها يملكون الأراضي والثروات الكبيرة، ويتمتعون بقدر كبير من النفوذ.
الطبقة المتوسطة	تتكون من صغار الموظفين والتجار وأرباب الحرف. يعمل صغار الموظفين بالأعمال الكتابية لدى الملوك أو أمراء الأقاليم. أما التجار وأرباب الحرف، فكان الابن عادة يرث حرفة أبيه أو تجارته.

الطبقة الثالثة (الفلاحون)	تتكون من الفلاحين الذين يعملون في الأرض، وكانت تمثل الغالبية. هي الطبقة الكادحة والمحرومة من الشعب، وعليها عبء زراعة الأرض. هم المكلفون بأعمال السخرة، مثل إقامة السدود وحفر الترع والمصارف.
الطبقة الرابعة (الرقيق)	المراد بهم أشخاص يعاملون معاملة الأشياء، فيباعون ويشترون. ذهب بعض الباحثين إلى أن مصر الفرعونية لم تعرف هذا النوع من البشر في عصر الدولة القديمة، إلا بالنسبة لبعض الأرقاء الذين كانوا يعملون في خدمة الملك، ولم يكن أحد من أفراد الشعب يملك رقيقًا. ذهب رأي آخر إلى أن مصر الفرعونية عرفت نظام الرق شأنها شأن بقية المجتمعات القديمة، وأن الأرقاء كانوا موجودين في عهد الدولة القديمة والحديثة، وتزايد عددهم في العصور التي زادت فيها الغزوات والفتوحات العسكرية.

⚠ **جمود وثورات الطبقات:** كانت هذه الطوائف في شبه جمود؛ نظرًا لأن الآباء كانوا يورثون أبناءهم أوضاعهم الاجتماعية. لم تكن الطبقات الدنيا مستسلمة على طول الزمن؛ إذ يشير تاريخ الفراعنة كثيرًا إلى ثورات اجتماعية تقوم إبان ضعف الحكومة المركزية وعجزها عن تحقيق العدل بين الناس.

٣ **ثالثا: الحالة الدينية:** بنى الفراعنة ملكهم على أساس ديني؛ فالفرعون إله في حياته وإله في مماته. عرفت مصر آلهة متعددة وديانات مختلفة؛ نظرًا لتعدد آلهة الأقاليم، ولم يترتب على توحيد الملك مينا للوجهين زوال عبادة آلهة الأقاليم.

★ **من الآلهة التي عرفها المصريون:** رع إله الشمس، الذي اتسع نفوذه منذ عهد الأسرة الثانية. بتاح إله منف. الإله آمون إله مدينة طيبة. الإله أوزوريس. قام على خدمة الآلهة مجموعة من الكهنة الذين كان لهم نفوذ كبير. كانت تمنح الأراضي والهبات لهذه الآلهة. اعتقد المصريون أن هناك حياة أخرى، ولذلك كانوا يحرصون على العناية بجثث الموتى، ويحيطونها بكميات من الأطعمة والأشربة.

٢ الفصل الثاني: أنظمة القانون العام في عهد الفراعنة

يتناول هذا الفصل نظام الحكم، ونظام الإدارة، ونظام التجريم والعقاب.

١ **المبحث الأول: نظام الحكم:** يبين طبيعة نظام الحكم الملكي الوراثي في مصر الفرعونية القائم على فكرة الحق الإلهي وسلطات الملك وضوابطها.

MARA 01105405478

★ **النظام الملكي الإلهي:** منذ توحيد مصر على يد الملك مينا، كان الحكم ملكيًا وراثيًا، يرتكز على الحق الإلهي. لم يكن الملك مجرد حاكم، بل يُعتبر ابن الإله أو ممثله على الأرض. بدأ الأمر بلقب «حوريس»، ثم تطور مع عبادة رع ليصبح «حوريس أو رع حوريس»، ومع الأسرة الرابعة صار الملك صورة مجسمة للإله. ظلت ألوهية الملك سائدة في الدولة الحديثة، خصوصًا بعد اتحاد آمون مع رع ليصبح «آمون رع». الملك إله في حياته وبعد مماته، مسؤوليته كانت الخير للشعب، تحقيق العدالة والمساواة، وفكرة ألوهيته تحد من طيشه وهواه.

سلطات الملك: كان الملك هو الدولة، ففيه ترتكز جميع السلطات:

1. **أولا: السلطة التشريعية:** تولى الملك السلطة التشريعية بنفسه أول الأمر، وكان القانون وحيًا يوحى من الملك باعتباره إلهًا. نظرًا لتنوع المشكلات واختلاف الأحداث، قد يستعين الملك بمن يعاونه في تحضير القوانين والمراسم واللوائح. هؤلاء الأعوان ليسوا إلا موظفين يأتمرون بأمر الملك، ويمارسون هذه الوظيفة باسمه وتحت إشرافه، حتى لو عهد بها إلى وزير. الملك هو المختص بتفسير القانون إذا شابه لبس أو غموض، ويعرض الأمر عليه ليصدر مرسومًا ملكيًا يسمى المرسوم التفسيري يبدي فيه التفسير الذي يراه ملائمًا. كانت القوانين الصادرة تُسجل في دار العدالة (قاعة حوريس الكبرى)، بخلاف المراسيم التي كانت تعتبر نافذة بمجرد ختمها بختم الدولة دون تسجيل. لم يكن في استطاعة الملك إصدار مرسوم يخالف قانونًا، لكن يستطيع الملك إصدار قانون لاحق ينسخ قانونًا سابقًا.
2. **ثانيا: السلطة التنفيذية:** الملك هو رئيس الدولة، وكل مقاليد الحكم في يده. يعلن الحرب، ويعقد المعاهدات، وهو القائد العام للجيش، وكثيرًا ما كان يقود الجيش بنفسه. الملك هو الذي يعين الموظفين ويرقيهم، ويسألون أمامه عن أعمالهم، وهم أدوات مجردة في يده. لم يكن هؤلاء الموظفون أعضاء في الدولة، بل كانوا عمالًا للملك، يستمدون منه سلطتهم، ويحيطونه علمًا برغبات رعيته.

3. **ثالثا: السلطة القضائية:** يتولى الملك سلطة القضاء وحده، ويجلس ليحكم في مظالم الرعية، وكان لأي فرد الحق في رفع مظلمته إليه. كثيرًا ما كان الملك يعهد بمهمة القضاء إلى قضاة الدولة. كان القضاة من المدنيين وقت انفصال السلطة المدنية عن الدينية. في أواخر عهد الأسرة الرابعة تحولت الدولة إلى دولة دينية، وأصبح القضاة من الكهنة. ابتداء من عصر الأسرة الخامسة والسادسة، استقل حكام الأقاليم بأقاليمهم، وصاروا يتولون سلطة القضاء، وينسبون الأحكام إلى آلهة الأقاليم بدلًا عن الملك.

4. **رابعا: السلطة الدينية:** كانت للملك سلطة دينية باعتباره الكاهن الأكبر. كان يقدم القرابين إلى الإله الرئيسي، وينيب الكهنة في تقديم القرابين إلى بقية الآلهة. كان الملك يرأس الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينية المختلفة.

⚖ **ضوابط سلطات الملك:** إن فكرة الحق الإلهي التي جعلت سلطة الملك مطلقة وعامة، هي ذات الفكرة التي تضع لهذه السلطة ضوابط تحد منها وتنظمها.

1. **الضابط الأول: تحقيق العدالة:** تقتضي الفكرة أن الملك ساعٍ لتحقيق العدالة. إذا لم يقم العدالة إبان حكمه، كان حسابه عسيرًا في محكمة الآلهة في السماء، ويكون مسؤولًا عما اقترفه في حق العدالة. زادت أهمية العدالة في ذاتها، وقد كانت للعدالة إلهة تسمى ماعت، وهي إلهة مجردة. أضحت الإلهة ماعت «ابنة الإله رع»، و«سيدة السماء»، و«حاكمة القطرين». الملك باعتباره من روح الإله، عليه أن يطيع الآلهة، ولا يخرج في تصرفاته عن تعاليمها. فالملك وإن كان مطلق الحرية في التصرف، إلا أن ذلك في حدود العدالة وتعاليمها.

2. **الضابط الثاني: تحقيق الخير:** الملك يسعى دائمًا لتحقيق الخير لشعبه، وعليه أن يفعل الخير دائمًا ليضمن حياة الخلود والبقاء الأبدي. بعض الملوك نسبوا أنفسهم إلى الإله «حوريس» إله الخير.

3. **الضابط الثالث: وجود مراكز قوة في البلاد:** وجود مراكز القوة يجعل الملك يحسب لها حسابًا مما يجعله لا ينحرف. كان للكهنة نفوذ كبير في العصر الفرعوني نظرًا لمكانتهم الأدبية وتأثيرهم في الرأي العام. عمل الملك على إرضاء الكهنة، الذين استطاعوا في بعض العصور الاستيلاء على الحكم. كان الملك يحسب حسابًا لبعض الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قوي كحكام الأقاليم.

المبحث الثاني: نظام الإدارة: بعد توحيد الملك مينا للقطرين، كان لا بد من توحيد نظام الإدارة وتركيز السلطة في العاصمة ويد الملك.

الفرع الأول: الإدارة المركزية: يظل نظام الحكم نظامًا مركزيًا طالما كان الملك مسيطرًا سيطرة فعلية، وعندما تضعف السلطة، تتجزأ الإدارات المركزية وتسير في طريق الانحلال.

أهم الشخصيات المعاونة للملك في الإدارة المركزية - المستشار الأكبر أو الوزير: هو أهم شخصية بعد الملك في البلاد، وكان معروفًا قبل توحيد البلاد. كان يحمل لقب أمير، ويرأس السلطة التنفيذية نيابة عن الملك. لم يكن المستشار يتولى السلطة التشريعية ولا سلطة القضاء. ظهرت وظيفة الوزير ابتداء من عصر الأسرة الرابعة، وحلت محل وظيفة المستشار الأكبر. كان الوزير يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، وكان كبير كهنة الإله «تحوت»، ويتولى السلطة القضائية نيابة عن الملك. نظرًا لأهمية وظيفة الوزير كان الملوك يولونها أبناءهم أو أحفادهم.

1. **كاتمو الأسرار:** اتخذ الملوك عددًا منهم لمساعدتهم في النهوض بالسلطة التشريعية أو القضائية أو العسكرية. زادت أهميتهم في عهد الأسرة الرابعة نتيجة لازدياد سلطات الملك. أصبحوا يجتمعون في مجالس خاصة بهم، تختص برسم السياسة العامة للملك، سواء فيما يتعلق بالدين أو التشريع أو القضاء أو الإدارة.
2. **مجلس العشرة الكبار:** كان معروفًا في إقليم الصعيد قبل توحيد القطرين. أصبح بعد التوحيد يتكون من كبار الموظفين في البلاد. كانت مهمته الإشراف على الشؤون الإدارية للبلاد. كان كل عضو مكلفًا بمراقبة سير العمل في مرفق من مرافق الدولة.

رؤساء الدواوين (الإدارات المركزية): قسمت أوجه النشاط في البلاد إلى إدارات، تتخذ من القصر الملكي مقرًا لها، أو تقيم في مبان قريبة منه، لتبقى تحت الإشراف المباشر للملك.

الديوان	الوصف
ديوان الرسائل	يختص بإبلاغ التعليمات والمكاتبات والمراسلات الصادرة من الملك، وتنسيق العمل بين المؤسسات.
ديوان التسجيل والتوثيق	عمل تعداد للسكان كل عامين، وعمل إحصائيات بذلك. إحصاء الأموال الثابتة والمنقولة، وإثبات أسماء الملاك، وتحديد ما يملكون. إعداد

	سجلات لإثبات الحالة المدنية كالميلاد والزواج والميراث. تسجيل المراسيم والقرارات الصادرة من الملك.
ديوان الضرائب	يختص بتحديد الضرائب وتحصيلها.
ديوان الشؤون الدينية	يختص بشؤون الديانة الملكية، وإدارة الأموال المخصصة لتقديم القرابين والشعائر لعبادة الملك، ويسمى «البيت الأحمر». كانت هناك إدارة أخرى خصصت لعبادة الملك بعد وفاته وتقديم القرابين وإحياء الشعائر للمقبرة الملكية، وتسمى «الأوقاف الدينية».
ديوان المالية	لم ترد تفاصيل عنه في المصدر.
ديوان الأشغال	يختص بتوفير الموارد الأولية اللازمة للبناء والأيدي العاملة، واستغلال المناجم.
ديوان الزراعة	يختص بالشؤون الزراعية، وخاصة المملوكة للدولة، وتوزيع بعض الأراضي على الموظفين لاستغلالها كجزء من راتبهم.

الفرع الثاني: الإدارة المحلية - الأقاليم وحكامها: قسمت البلاد إلى 42 إقليمًا. يرأس كل إقليم حاكم يعينه الملك، ويعد نائبًا عنه. حاكم الإقليم يمثل السلطة التنفيذية، وتساعده فروع الدواوين الإدارية بالإقليم. يعد حاكم الإقليم مسؤولًا عن السلطة القضائية في إقليمه. ليس لحاكم الإقليم سلطات عسكرية أو سياسية، ولم يكن يحمل ألقابًا عسكرية أو لقب أمير أو مستشار. كان له حق رئاسة الإدارات الفرعية والإشراف على جميع الموظفين في الأقاليم، وتحديد اختصاصاتهم، لكن ليس له حق عزلهم. كان حاكم الإقليم يرأس مجلس الأعيان.

1. **محافظات الحدود:** قسمت الحدود المصرية إلى ثلاث محافظات (في الجنوب، والشرق، والغرب). تمتع حكامها بسلطات كبيرة نظرًا لأهمية واجباتهم الملقاة على عاتقهم. كانت سلطاتهم تتركز في رئاسة الجيوش التي ترابط في محافظاتهم، وقيادتها لصد غارات الأعداء.
2. **مدينتا نخن وبوزوريس:** تمتع حكام هاتين المدينتين بوضع خاص لأسباب سياسية. كانت مدينة «نخن» عاصمة الوجه القبلي قبل توحيد البلاد. كانت مدينة «بوزوريس» عاصمة الوجه البحري. أراد الفراعنة تكريم هاتين المدينتين، فمنحوا حاكم مدينة «نخن» لقب نائب الملك في مدينة نخن ولقب مستشار. منح حاكم مدينة «بوزوريس» لقب أمير ليباشر أعمال السيادة عن الملك.

مدينة بي وهليوبلس: تمتعتا بوضع خاص لأسباب دينية. كانت مدينة «بي» في مكان أحد المعابد ذات الشهرة، وعُين لها مفوض الملك في بي. أصبحت «هليوبلس» عاصمة البلاد الدينية، فتمتع حكامها بمركز خاص. حاكم «هليوبلس» هو كبير الكهنة، ويحمل لقب أمير، وكانت مرتبته تلي الملك مباشرة في طول البلاد وعرضها.

مجالس الأعيان: كانت أقاليم الوجه البحري تقوم على أساس نظام مجالس الأعيان. هذا النظام شبيه بالحكم الديمقراطي في الأقاليم. بعد توحيد البلاد، رأى الفراعنة تعميم مجالس الأعيان في الوجهين. كان الملك يصدر قرار تشكيل المجالس التي تتكون من عشرة أعضاء يختارهم الملك من أعيان الأقاليم. يرأس حاكم الإقليم اجتماعات المجلس. كانت لمجالس الأعيان اختصاصات هامة: اختصاص قضائي: كانت تعتبر محكمة أول درجة في الإقليم. اختصاص إداري: كانت تتولى وضع كشوف الضرائب.

٣ المبحث الثالث: نظام التجريم والعقاب: يشير هذا المبحث إلى أن القانون الفرعوني تدخل في السياسة التجريمية التي اصطبغت بصبغة دينية وأخلاقية ظاهرة.

السياسة العقابية والجرائم: كان القانون الفرعوني يقسو على كل مجرم، خاصة إذا مست جريمته المعتقدات الدينية أو المبادئ الأخلاقية. عقوبة الإعدام كانت مقررة للجرائم التي تمس العقيدة، وللاعتداء على المقدسات كالمعابد أو حقول الآلهة أو رموزها. عرف القانون الفرعوني أنواعًا كثيرة من العقوبات، مثل: الإعدام، الأشغال الشاقة، السجن، النفي، الجلد، والصوم الإجباري. فرضت عقوبات تهدف إلى الحيلولة بين الجاني وبين العودة لذات الجريمة، كقطع لسان الجاسوس، أو قطع أيدي المزورين.

أولا: جرائم الاعتداء على الأشخاص: أشهرها جريمة القتل، وكان جزاؤها عقوبة الإعدام في حال ما إذا كان القتل عمدًا. إذا وقعت جريمة القتل من ابن على أبيه: كانت العقوبة قطع أصابع الابن أولًا، ثم إعدامه حرقًا بعد ذلك. إذا وقعت الجريمة من والد على ولده: تستبدل عقوبة الإعدام بأن يؤمر الوالد باحتضان جثة ولده ثلاثة أيام متصلة بلياليهن، على مشهد من الناس وتحت سمع السلطة وبصرها. قرر القانون الفرعوني نفس العقوبة لمن يشاهد شخصًا يقتل ولا يتقدم لنجدته مع قدرته على ذلك. كان من حق الملك أن يستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة. كان تنفيذ عقوبة الإعدام يتسم بمظاهر الرحمة، حيث كان يقدم للمحكوم عليه مُسكِر أو مُخَدّر قبل تنفيذ الحكم.

ثانيا: جرائم الاعتداء على الأموال: تمثل جريمة السرقة أهم جرائم الاعتداء على الأموال. إذا كانت السرقة واقعة على أموال الإله أو الملك: فإن الإعدام هو العقوبة المقررة. إذا كانت السرقة واقعة على أموال خاصة: فإن العقوبة تتمثل في التزام الجاني برد ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة الشيء المسروق. يلتزم الجاني فضلًا عن ذلك بتعويض الضرر الناتج عن ضياع المال المسروق من صاحبه. يعلل بعض الشراح هذه العقوبة بأن جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة كان يتصل اتصالًا وثيقًا بأحكام القانون المدني.

ثالثا: جرائم الاعتداء على الأخلاق والمصلحة العامة وأمن الدولة: حمى القانون الفرعوني الأخلاق من الاعتداء عليها. حرم الزنا، وجعل الجزاء على جريمته يتمثل في عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة، والتشهير أو الجلد بالنسبة للرجل. كان تنفيذ العقوبة بالنسبة للمرأة يؤجل إلى أن تضع الزانية - إن كانت حاملًا - حملها. فرض عقوبة الإعدام على جريمة الكذب في البيانات أو الإحصائيات التي كان الأفراد يلتزمون بتقديمها سنويًا. فرض عقوبة قطع أصابع يد من يرتكب جريمة التزوير. راعى المشرع ضرورة الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها، ففرض عقوبة قطع اللسان كجزء من عقوبة إفشاء أسرار الدولة.

٣ الفصل الثالث: أنظمة القانون الخاص في عهد الفراعنة

نتحدث في هذا الفصل عن الشخصية القانونية، ونظام الأسرة، ونظام الملكية، ونظام العقود والالتزامات.

١ المبحث الأول: الشخصية القانونية:

الشخص الطبيعي هو الإنسان الذي تجب له الحقوق ويتحمل الواجبات.

الشخص الطبيعي: لم يعرف القانون المصري نظام الرق بمعناه الذي يعامل فيه الشخص معاملة الأشياء إلا ابتداء من الأسرة الحادية عشرة، ولم يسر هذا النظام إلا على أسرى الحرب. كان هؤلاء الأسرى يُسمون بأسماء أجنبية، ويُباعون ويُؤجرون كما هو الحال في الأشياء. كان الفلاحون والعمال المصريون يتمتعون بحقوق هي من مظاهر الشخصية القانونية. مثل عقدهم عقود مزارعة، وارتباطهم بعقود عمل لساعات معينة، وتقاضيهم أجورًا عن هذه الأعمال. بعد ظهور النظام الإقطاعي وطبقة الأشراف ابتداء من الأسرة الخامسة،

واعتبر الفلاحون والكتبة والمستخدمون من أنصاف الأحرار نتيجة تبعيتهم للأرض أو للشريف. تختلف هذه التبعية عن حالة الرق؛ لأن أنصاف الأحرار يعتبرون أحرارًا في نظر القانون.

الشخص الاعتباري: لم يعرف القانون في عهد الفراعنة نظام الشخص الاعتباري بمعناه المعروف الآن. عرف القانون الفرعوني نظام رصد بعض العقارات على ذمة الآلهة والمعابد بقصد الإنفاق من ريعها عليها. هذه العقارات لا يجوز بيعها أو التصرف فيها، مما يجعلها قريبة الشبه بالأموال المخصصة للمنفعة العامة. دعا بعض الفقهاء إلى تشبيه نظام الأموال المخصصة للآلهة والمعابد بنظام المؤسسات في القوانين الحديثة.

٢ المبحث الثاني: نظام الأسرة: يشمل طريقة نشأة الأسرة، والقواعد التي تحكمها، وأسباب انحلال العلاقة الأسرية، والمسائل المالية كالميراث والوصية.

أولا: تكوين الأسرة ومكانة المرأة: كانت الأسرة متماسكة، يرتبط أفرادها برباط المحبة والتعاون والقرابة. تمتعت المرأة بمساواة الرجل مساواة تامة في عصور الازدهار، فكانا سواء أمام القانون. في عصور التدهور تختفي هذه المساواة، لتحل السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية. كانت الأسرة تتكون من الأب والأم والأولاد، وكانت السلطة بيد الأب (أسرة أبوية). كانت الزوجة والأولاد يتمتعون بأهلية أداء كاملة، فيستطيعون التعاقد وتملك العقارات. كان لكل فرد من أفراد الأسرة ذمة مالية مستقلة، ولم يكن لرب الأسرة أي سلطان على أموالهم. في عصور التدهور، أصبح للأب ولاية على كل أفراد الأسرة، ويصيرون من أتباعه، ولا يستطيعون مباشرة التصرفات القانونية بمفردهم.

ثانيا: نظام الزوجات والتسري: نظام الزوجة الواحدة: كان من حق كل رجل مصري أن يتزوج بزوجة واحدة، وحافظ المصريون على هذا التقليد في بعض العصور. كانت الزوجة تظهر بجانب زوجها في النقوش بحجم واحد، مما يدل على المساواة في الحقوق. نظام تعدد الزوجات: أصبح هو الغالب في بعض العصور الأخرى. أصبحت الزوجة الأولى تحمل لقب «أميرة» وتتمتع بحقوق الزوجة كاملة دون غيرها، رغم أن باقي الزوجات كن شرعيات. التسري: ظهر نظام التسري في عصور الاضمحلال. كان للرجل أن يتخذ عددًا من السراري والمحظيات، وظهر هذا النظام بالنسبة للملوك أولًا ثم تفشى في طبقة الأشراف. لم تكن السراري والمحظيات زوجات شرعيات، ولم يكن أولادهن يعاملون معاملة الأولاد الشرعيين. غالبًا ما كنّ من الأجانب، وزاد عددهن باتساع الفتوحات المصرية.

ثالثا: مركز رب الأسرة: الأب هو رئيس الأسرة (أسرة أبوية)، وكانت سلطته معتدلة، لا تتعدى التوجيه السديد المشوب بالرحمة والمحبة الأبوية. لم يكن لرب الأسرة سلطة على أموال أفرادها، لكنه كان يتولى إدارة أموال القصر منهم، والأموال المشتركة بين الزوجين. كانت سلطة الأب بالنسبة للأولاد مؤقتة: تنتهي بالنسبة للبنت بزواجها. تنتهي بالنسبة للولد ببلوغه 14 سنة من العمر.

1. **في عصور التدهور:** أصبحت سلطة رب الأسرة تتعدى التوجيه إلى فرض السيطرة العالية على جميع أفراد الأسرة. أصبحت الزوجة خاضعة للزوج، ولم يعد لها حرية التصرف في أموالها دون إجازته. بعد وفاة رب الأسرة، تنتقل سلطة الإشراف على أموال الزوجة إلى الابن الأكبر. أصبحت سلطة الأب مستمرة على الأولاد، فلا تنتهي ببلوغ سن معينة، وتتعدى إلى فرض الولاية على أموال الأبناء.

2. **مركز الابن الأكبر:** لم يكن للابن الأكبر امتياز عن بقية إخوته في عصور الازدهار، حيث كانت المساواة بين الأبناء تامة. في عصور التدهور ظهر الامتياز للابن الأكبر، وأصبح يحل محل رب الأسرة بعد وفاته. يتولى رئاسة جميع أفراد الأسرة بمن فيهم أمه. يدير أموال الأسرة كلها، وهو الوحيد الذي يستطيع مباشرة التصرفات القانونية. كان الابن الأكبر يرعى باقي أفراد الأسرة وينفق عليهم. الذي يتمتع بتلك المزايا هو الابن الأكبر من الذكور، ولا تؤول هذه السلطات والمزايا إلى الأنثى. كان الأب يستطيع قبل وفاته تعيين وصي يحل محله في إدارة شؤون الأسرة.

رابعا: الطلاق: عرف قدماء المصريين نظام الطلاق كسبب تنتهي به الحياة الزوجية. اتفق المؤرخون على أن الرجل كان له حق الطلاق، واختلفوا في مدى حق المرأة في إيقاعه. كان من المتفق عليه أن المرأة تستطيع أن تشترط حقها في الطلاق عند إبرام عقد الزواج، ولو لم ينص على ذلك في العقد. كان للرجل والمرأة حق إنهاء الزواج بالطلاق بإرادة أي منهما منفردًا.

1. **أسباب الطلاق وآثاره:** لم يعلق جواز الطلاق على سبب معين، وكان وجود سبب أو مبرر للطلاق يعفي من أوقعه من دفع تعويض. زنا الزوجة كان يجيز إيقاع الطلاق بدون تعويض. عقم الزوجة كان يعد مبررًا لإيقاع الطلاق دون تعويض. إذا كانت معاملة الزوج لزوجته قاسية بحيث تستحيل معها الحياة، كان ذلك يعد مبررًا للطلاق دون أن تدفع الزوجة تعويضًا.

2. **إجراءات الطلاق:** كان الطلاق يتم بتدوين وثيقة تثبت الطلاق، وتُسلم للطرف الآخر، وتتضمن إعلان الزوج تخليه عن زوجته.

3. **الأعباء المالية المترتبة على الطلاق:** دفع الزوج الصداق لزوجته، أو التخلي لها عن المكاسب المحققة. أن تدفع الزوجة ضعف الصداق للزوج والتخلي عن المكاسب المحققة للزوج إن كانت هي المطلقة.

وفاة أحد الزوجين: تنتهي الحياة الزوجية بوفاة أحد الزوجين، ويجوز للطرف الباقي عقد زواج جديد. يميل بعض الشراح إلى القول بأن الأرملة - إذا أرادت الزواج - كان عليها التربص فترة معينة. كان للطرف الباقي على قيد الحياة حق حضانة الأولاد ورعايتهم. الولاية على أموال القصر تكون للأب، حتى بعد وفاة أمهم، وإذا توفي الأب فإن الولاية تكون للأم، ما لم يكن الأب قد عين وصيًا على أمواله.

نظام الإرث: الأولاد الشرعيون يرثون والدهم، أما غير الشرعيين فلم يكن لهم حق الميراث. عند انعدام الأولاد الشرعيين كانت التركة تؤول إلى الإخوة. كانت أنصبة الأولاد في الإرث متساوية، ولا يوجد أي تمييز لابن على آخر.

1. **في عصور التدهور:** لم يعد الأولاد جميعًا في مركز واحد. كانت التركة تؤول إلى الابن الأكبر ليديرها لحساب جميع أفراد الأسرة. لم يكن لهم حق تسلم نصيبهم من التركة، وإن كانوا يعتبرون شركاء في الملكية. بعد وفاة الابن الأكبر كانت السلطة تؤول إلى من يليه من إخوته الذكور. إذا انقرض جميع الذكور، توزع الأموال بين الفروع، فيأخذ كل فرع نصيب أصله كاملًا.

2. **مركز البنت بالنسبة للميراث:** ذهب رأي إلى أن البنت لا ترث إلا في الأموال الموروثة بطريق الميراث، حتى لا تؤول أموال الأسرة إلى أيدي أجانب. ذهب رأي آخر إلى أن البنت كانت ترث من تركة والدها كما يرث الولد تمامًا وبقدر ما يرث. من المؤكد أن البنت كانت ترث الحلي والمجوهرات والمعادن النفيسة.

نظام الوصية: عرف الفراعنة نظام الوصية، وكانوا يلجأون إليها غالبًا لتقسيم التركة بين الورثة في حياة المورّث، أو لنقل الملكية للابن الأكبر قبل ظهور امتيازاته على التركة. كان الشخص حرًا في الإيصاء بجزء من أمواله أو أمواله كلها لأي أحد من ذريته أو غير ذريته. له أن

يرجع عنها أو يعدل فيها، فهي تصرف إرادي. يرى بعض المؤرخين أن الأبناء غير الشرعيين كانوا محرومين من الاستفادة من الوصية، تمامًا كما كانوا محرومين من الميراث.

شروط صحة الوصية: صحة الإرادة، فلا تصح من شخص عديم الإرادة. تكررت في الوثائق عبارة «الموصي لا يزال حيًا، وواقف على قدميه، وغير مريض». جرت العادة على أن تكون الوصية مكتوبة دائمًا، وأصبحت الكتابة في عصور التدهور شرطًا لصحة الوصية. جرت العادة على أن تُكتب الوصية في حضور الشهود، وكان العدد يزيد كلما زادت قيمة الوصية.

٣ المبحث الثالث: نظام الملكية: يتناول هذا المبحث ما إذا كانت الملكية الفردية للأراضي معروفة في مصر الفرعونية أم كانت جميع الأراضي ملكًا للملك.

القول الأول: مصر لم تعرف الملكية الفردية: نشأ هذا الرأي من سريان فكرة إلهية الملك واعتباره مالك كل شيء، يملك الأرض وما حوت، ويتصرف فيها كيف يشاء. اقتصرت ملكية الأراضي على الملك، أما باقي المصريين فكانوا مجرد عمال زراعيين في خدمة الملك.

1. **الدليل الأول:** بعض الوثائق التي نصت على أن الملك أو الأمير تكفل بزراعة جميع الأراضي، وأنه نقل ما اجتمع من الغلال إلى قصر الملك، وأن المقاطعة كلها كانت تعمل بأمره. الرد: هذه العبارات فيها تعميم، ويمكن تفسيرها بأن الملك يرعى مصالح الشعب في شؤون الزراعة. كما أن نقل الغلال لا يفيد إلا أن الأمير كان يتولى نيابة عن الملك بعض أمواله الخاصة.
2. **الدليل الثاني:** ما جاء في التوراة عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام. حين حل القحط والجوع، تنازل أفراد الشعب عن أرضهم للملك مقابل حصولهم على الغلال، فأصبحت الأرض ملكًا للملك. الرد: القصة تدل دلالة قاطعة على أن المصريين كانوا يملكون أرضهم قبل قدوم سيدنا يوسف، وأنهم تصرفوا فيها بالبيع أو التنازل بسبب القحط. كما أن زمن سيدنا يوسف يصادف فترة حكم الهكسوس التي يكتنفها كثير من الغموض.
3. **الدليل الثالث:** ما ذكره المؤرخان من أن الفراعنة في الدولة الحديثة قاموا بتوزيع الأراضي على الكهنة والجنود، مما أثبت أن الأراضي موزعة بين الملك والكهنة والجنود. الرد: هذا لا يدل على أن الشعب لم يكن يملك شيئًا، وإنما يدل على أن الكهنة والجنود كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات.

4. **الدليل الرابع:** إجمالي الأجور التي كانت تدفع للموظفين على هيئة مؤن من مخازن الملك، أو مساحات من الأرض، والأراضي الضخمة المرصودة للإنفاق على المعابد (حقوق الآلهة)، وتكاليف إعداد الجيوش ومرتبات الجنود. الرد: ضخامة نفقات الدولة لا تدل على أن الملك كان يملك أرض مصر كلها، مثلما أن ضخامة النفقات الحكومية حاليًا لا تعني أن الحاكم يملك أراضي مصر كلها.

القول الثاني (الراجح): مصر عرفت الملكية الفردية: يرى هذا الرأي أن الملك لم يكن يملك كل الأراضي، بل كان للمصريين الحق في تملك الأراضي ملكية كاملة، يحق للمالك بمقتضاها أن ينتفع ويستغل ويتصرف في ملكه كيف يشاء.

1. **الدليل الأول:** وثيقة تشير إلى أن شخصًا يدعى «بب» قد اشترى 4 أرورات من الأراضي الزراعية، ودفع ثمنها مما كان يحصله من بيع أموال أبيه.
2. **الدليل الثاني:** عقود الهبة الصادرة من أمير أسيوط تشير إلى أنه ملك بعض الأموال ملكية خاصة يجوز له التصرف فيها حتى بعد وفاته، بخلاف الأموال التي كان يحوزها باعتباره أميرًا.
3. **الدليل الثالث:** كثير من الوثائق تحمل صور التصرفات المتعددة التي تؤكد الملكية الفردية للأراضي.

المبحث الرابع: نظام العقود والالتزامات: وقد اشتمل هذا المبحث على مصادر الالتزام، وآثاره، وإثباته، وأحكام بعض العقود.

أولا: مصادر الالتزام: العقد هو المصدر الغالب لنشأة الالتزامات في القانون الفرعوني، وإن كان الالتزام قد ينشأ عن غير طريق العقد أحيانًا.

1. **المرحلة الأولى (الطابع الشكلي المحض):** كان وجود العقد يتم بأداء اليمين الدينية، التي تصدر من الملتزم إلى الملتزم له، بحضرة عدد من الشهود. كانت اليمين هي التي تعطي قوة الالتزام لإرادة المتعاقد، ولم يكن لإرادة المتعاقدين إلا دور مكمل. لم يكن التراضي شرطًا لانعقاد العقد، بل تطلب الانعقاد اقتران الإرادة بتلك اليمين أو ذلك القسم.

MARA 01105405478

2. **المرحلة الثانية (عهد الدولة الوسطى والحديثة):** خُفف من غلواء الشكلية، وحل العقد الكتابي أو المكتوب محل العقد الشفوي. كان العقد ينشأ بحلف الملتزم اليمين أمام القاضي، ثم يقوم الكاتب بتدوين محتوياته.

3. **المرحلة الأخيرة (الكتابة فقط):** أصبح العقد يتم بالكتابة وحدها، دون حاجة إلى يمين. استثناء: إذا ترتب على العقد التزام يجب الوفاء به مستقلًا، فلا بد حينئذ من أداء القسم أمام الشهود، مع ذكر الشهود.

الالتزام عن غير طريق العقد: الفعل الضار كان مصدرًا من مصادر الالتزام، فمن أتلف مالًا مملوكًا للغير يلتزم بتعويض الضرر.

ثانيا: آثار الالتزام: في ظل العقود الإقطاعية: كانت رابطة الالتزام تقع على شخص المدين. كان جسم المدين هو الضامن للوفاء بدينه عند عجز أمواله. كان يحق للدائن أن يسترق مدينه إذا لم يف بالتزامه. في عهد لاحق: كان يحق للمتعاقدين الاتفاق مقدمًا على نوع الجزاء عند التخلف عن الوفاء. قد يكون الجزاء متمثلًا في الالتزام بدفع مبلغ مالي كغرامة. قد يكون متمثلًا في نوع من الإكراه البدني، كأن يقر المدين بأن للدائن الحق في ضربه عند عدم الوفاء. في عصر بوكوخريس: ألغي نظام الإكراه البدني مطلقًا. أصبحت ذمة المدين هي الضامنة للوفاء بدينه. ألزم الطرف المسؤول عن الإخلال بالالتزام بدفع غرامة مالية قد تصل إلى نصف قيمة الدين. ألغيت سمة استرقاق المدين.

ثالثا: إثبات الالتزام: في العهد الإقطاعي: كانت وسيلة الإثبات تتمثل في صدور التعبير عن الإرادة مقترنًا باليمين أمام سيد الإقطاع، في حضرة عدد من الشهود. في عهد الدولتين (الوسطى والحديثة): كان الدليل الكتابي هو وسيلة الإثبات، خاصة بعد ظهور العقد المكتوب وحلوله محل العقد الشفوي.

العقد	الوصف
عقد البيع	لم يكن البيع في المراحل الأولى للقانون الفرعوني من العقود الرضائية، بل كان يتطلب انضمام صيغة القسم إلى الإيجاب والقبول. بحلول عصر الدولة الحديثة وفي عهد بوكوخريس، أصبحت الرضائية وحرية التعاقد كافية لانعقاد البيع دون حاجة إلى يمين. كان البيع يرد على الأشياء المادية (منقولات وعقارات)، وعلى الأشياء المعنوية (كبيع الوظائف). مقابل البيع لم يكن نقدًا؛ لأن العملة المصرية لم تكن ظهرت بعد، وإنما كان المقابل عبارة عن

	منقولات، مما أدى لاختلاط البيع بعقد المقايضة. كانت الكتابة لازمة لانتقال الملكية (بتسجيل العقد)، ولانتقال الحيازة إلى المشتري. البائع لم يكن ملتزمًا بنقل ملكية المبيع؛ إذ إن هذه الملكية كانت تنتقل بحكم القانون بمجرد تسجيل العقد. البائع كان يلتزم بضمان الاستحقاق، وضمان العيوب الخفية في المبيع. ضمان الاستحقاق: يسأل البائع إذا تعرض الغير للمشتري، أو استُحِق المبيع في يد المشتري بسبب أن البائع لم يكن مالكًا للشيء المبيع. ضمان العيوب الخفية: يلتزم البائع بضمان خلو العين المبيعة من العيوب الخفية التي تجعل الانتفاع ناقصًا.
عقد الإيجار	يرد على الأشياء (كإجارة الأرض الزراعية)، أو على الأعمال (كاستئجار العمال الزراعيين - وهو عقد عمل حاليًا). العهد الفرعوني (الفردي): كان ينظر إليه على أنه عقد مؤقت ينتهي بوفاة المستأجر مهما طال أجله. العهد الإقطاعي: أصبح ينظر إليه على أنه عقد مؤبد؛ لكونه يمتد إلى حياة المستأجر وحياة ذريته من بعده، حيث أصبح حق المستأجر حقًا وراثيًا (الامتداد القانوني). شُبه مركز المستأجر في العهد الإقطاعي بمركز صاحب حق الانتفاع. الحال كذلك بالنسبة لعقد إجارة الأشخاص، حيث تحول من عقد مؤقت إلى عقد مؤبد، حيث ارتبط العمال بالأرض أو بصاحب العمل طيلة حياتهم، وامتدت التزامات العامل لورثته. عهد الدولتين الوسطى والحديثة: عاد عقد الإيجار إلى سماته الأولى، كونه عقد مدة ينتهي بانتهاء أجله المحدد. كان لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد متى شاء. كان العقد يتضمن النص على التزام المستأجر بدفع الأجرة مقدمًا، ودفع غرامة تصل إلى نصف الأجر في حال تأخره. تضمن العقد شرط اعتبار أموال المستأجر مُحملة بحق رهن عام لصالح المؤجر. تضمن التزام المستأجر من الباطن بدفع حصة معينة من محصول الأرض للمالك زيادة على الأجرة.
عقد القرض	طيلة عصور القانون الفرعوني وحتى أوائل عصر الدولة الحديثة، كان القرض قرضًا حسنًا، إذ لم يكن المصريون يعرفون التعامل بالربا. شاع الربا وعظم خطره بحلول العهد الإقطاعي، خاصة بعد اختلاط المصريين بالأجانب. وصل سعر الفائدة إلى 100%، وعرف نظام الفوائد المركبة، مما ساء حالة المدينين. تدخل المشرع المصري في عهد بوكوخريس لإصلاح نظام الفوائد إصلاحًا شاملًا، ونص على تحديد سعر الفائدة. كانت القوانين الفرعونية تجيز للدائن استرقاق مدينه في حال عجز عن الوفاء، لكن هذه السمة ألغيت في عهد بوكوخريس، حيث أصبح المدين مسؤولًا في ذمته لا في شخصه عن الوفاء بدينه قبل دائنه.

٤ الفصل الرابع: نظام القضاء

تشير الآثار والرسوم إلى أن نظام القضاء عند الفراعنة كان نظامًا دقيقًا ومنظمًا، مما دعا البعض للقول بأنه ربما كان خير قضاء في العالم القديم.

١ المبحث الأول: مصادر القانون المصري الفرعوني: نقصد بمصادر القانون المصري الوسائل التي تتولد منها القواعد القانونية. كان التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون في عهد الفراعنة، وإلى جانبه العرف والسوابق القضائية.

التشريع: كانت سلطة التشريع بيد الملك، باعتباره يمسك كل السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية). كانت التشريعات تصدر من الملك بصفته إلهًا، وتكون في صورة قوانين أو مراسيم أو قرارات. كان التفريق بين ما يعتبر تشريعًا وما يعتبر أمرًا صادرًا من السلطة التنفيذية أمرًا صعبًا للغاية، لجمع الملك بين السلطتين. التشريع هو عبارة عن القواعد الآمرة التي يصدرها الملك بمفرده، أو بمساعدة الموظفين المختصين الذين عرفوا بجماعة «كاتمي الأسرار». كانت القوانين تسجل في سجلات خاصة في دار العدالة، سواء صدرت عن الملك وحده أو بمساعدة كاتمي الأسرار. كان الملك يختص بتفسير القانون بمرسوم يصدره، يسمى «المرسوم التفسيري»، ويختم بختمه. لم تكن الأوامر الملكية من قوانين ومراسيم وقرارات شفوية، بل كانت مكتوبة، حتى تفسير القانون كان يصدر كتابة. رغم كتابة هذه الأوامر، فقد كانت عرضة للضياع أو النسيان، ولهذا لجأت الشعوب القديمة إلى تجميع هذه القوانين في شكل مدونات.

المدونات القديمة: عرفت مصر الفرعونية نظام المدونات منذ عصور سحيقة. تناقلت الروايات تقنينًا كبيرًا وضعه الإله تحوت إله القانون، وأن مدونة «تحوت» كانت سائدة في شمال مصر قبل توحيدها على يد الملك مينا، الذي رأى تعميمها على مصر كلها بعد توحيدها، ولكن هذه المدونة لم يصل إلينا منها شيء. يروي ديودور الصقلي أن الملك ساسموحيس - من ملوك الأسرة الرابعة - قام بتدوين القانون في مدونة جديدة. يروى أن الملك سيسوسيس - من ملوك الأسرة الثانية عشرة - قام بتدوين القانون في مدونة جديدة. قام الملك بوكخريس - من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين - بتدوين القانون في مدونة سميت باسمه «مدونة بوكخريس». تبعتها مدونة أمازيس أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين. أخيرًا، قام مدونة الملك دارا الفارسي بوضع مدونة للقوانين المصرية بعد أن فتح مصر.

★ **مدونة بوكخريس:** سنتحدث عن مدونة بوكخريس في إيجاز نظرًا لأهميتها وتأثيرها في مدونات أخرى. صدرت مدونة بوكخريس في عهد الملك بوكخريس مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر. استمر حكم الملك بوكخريس مدة ست سنوات بدأت من 718 ق.م. وانتهت في 712 ق.م. رغم قصر مدة حكمه، فإن إصداره لهذه المدونة الشهيرة كفل له الشهرة ووضعه على رأس الأسرة الرابعة والعشرين. استمر العمل على أساس هذه المدونة ما يزيد على تسعة قرون، بالرغم من خضوعها للتعديل والتطوير الجزئي.

✓ **أهم أحكام مدونة بوكخريس:** تجريد عقد الزواج من صفته الدينية. إعطاء الابن أهلية كاملة. جعل الزوجة والأولاد غير مسئولين عن ديون رب الأسرة، فلكل واحد منهم ذمة مالية مستقلة. تحرير عقد الهبة من جميع الآثار الدينية. أصبحت ملكية المنفعة تنتقل من شخص لآخر بلا قيد ولا شرط، وذلك عن طريق العقد الذي جعله القانون سببًا من أسباب الملكية. في مجال الإثبات، أصبح إثبات العقود بالكتابة. عمومًا، حررت مدونة بوكخريس العقود من الطقوس الدينية التي كانت تجري في المعابد، وأطلقت حرية التعاقد، وأصبحت العقود قائمة على الرضائية المتمثلة في الإيجاب والقبول.

أهمية مدونة بوكخريس: تعتبر هذه المدونة خاتمة المطاف في تطور القانون المصري القديم، إذ لم يتطور بعد ذلك إلا بصورة جزئية. قام البطالمة بتقنين القانون المصري (مدونة بوكخريس وما جد من تعديلات)، وعُرف هذا التقنين باسم «القانون الأهلي». كما قننه الرومان وعُرف باسم «قانون المصريين». تأثر واضعو مدونة بوكخريس بقوانين بابل، خاصة قانون حمورابي. يذكر المؤرخون القدامى (هيروديت وديودور الصقلي) أن المشرعين الإغريق أمثال صولون قد تأثروا بهذه المدونة، ونقلوا عنها بعض الأحكام. من الأمثلة المنقولة: مبدأ عدم التنفيذ على جسم المدين، واعتبار ذمته المالية هي الضمان لديونه. يقطع الفقيه الفرنسي ريفيو بأن واضعي قانون الألواح الاثني عشر، الذي يعد صلب القانون الروماني، قد تأثروا إلى حد بعيد بمدونة بوكخريس.

العرف: يذهب بعض الشراح إلى أن العرف يعتبر مصدرًا من مصادر القانون في عصر الفراعنة. النظم القانونية التي كانت مطبقة لم تنشأ من العدم، بل كانت نظمًا عرفية نشأت بصورة تلقائية، واكتسبت مع الزمن الشعور بالتزامها. في الواقع، لم يؤد العرف في العصر الفرعوني الدور نفسه الذي كان يؤديه في المجتمعات المدنية في مراحلها الأولى، وفقد كثيرًا من أهميته كمصدر للقانون.

السوابق القضائية: لا توجد معلومات تشير صراحة إلى أن المحاكم كانت تعتبر مصدرًا للقانون في العصر الفرعوني. مع ذلك، ذهب بعض الشراح إلى أن الأحكام التي كانت تصدر من المحاكم العليا برئاسة الوزير كان لها وزنها وقيمتها عند قضاة المحاكم الأدنى. كانت محاكم الدرجة الأولى تأخذ في الاعتبار بلا شك ما صدر قبل ذلك من المحكمة العليا في شأن نزاع مماثل.

٢ المبحث الثاني: السلطة القضائية في مصر الفرعونية: مدح المؤرخون القدماء نظام القضاء في مصر الفرعونية. بني هذا النظام على أسس تكفل وصول الحق لصاحبه؛ فهو يعطي المدعي فرصة إبداء دعواه أمام محاكم الدرجة الأولى، وفرصة العرض أمام محاكم الدرجة الثانية إذا لم يقتنع بحكم الأولى. في كلتا الدرجتين، يبدي المدعي دعواه، ثم يرد المدعى عليه مبديًا دفاعه التي تبرئ ذمته.

اختلاط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية: كان الملك يمسك بيده كل السلطات، وعلى ذلك كان يتولى سلطة القضاء بين الناس بنفسه أو يعهد بها إلى بعض موظفيه. كان الموظفون يصدرون أحكامهم باسم الملك، أو يرفعون إليه ما انتهوا إليه من إدانة المتهمين، وهو يقرر العقوبة المناسبة. كان للوزير اختصاص قضائي إلى جانب اختصاصاته التنفيذية والإدارية. كان الوزير يرأس محكمة الاستئناف العليا في العاصمة، واختصاصها كان يشمل القطر كله. كان رجال السلطة التنفيذية في الأقاليم يتولون السلطة القضائية، وكانوا يصدرون أحكامهم باسم الملك، لكن بعد تحويل الأقاليم إلى إمارات أصبحوا يصدرون الأحكام باسم الأمير بدلًا من اسم الملك. كانت السلطة القضائية تختلط بالسلطة التنفيذية في مصر الفرعونية؛ فقد جمع الملك والوزير وكبار الموظفين بين السلطتين.

المحكمة	الوصف
محاكم الدرجة الأولى (محكمة الإقليم)	تتشكل من قضاة يختارون من أعيان الإقليم، ويرأسهم حاكم الإقليم. تختص بالفصل في المسائل الجنائية والمدنية. يتبع كل محكمة إدارة للمحفوظات لحفظ القوانين والأحكام والوثائق، وإدارة أخرى لتلقي عرائض الدعاوى من المتقاضين، ويشرف رئيس المحكمة على كلتا الإدارتين. الأحكام التي تصدر من محكمة الإقليم يستأنفها ذو الشأن أمام محكمة الاستئناف العليا.
محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف	عرف الفراعنة نظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف العليا. كانت تتكون من كاتمي الأسرار الذين

العليا)	يحكمون باسم الملك. كانت تسمى «محكمة السنة»، ولا يعرف على وجه القطع ما إذا كان السنة هو عدد أعضاء المحكمة أم عدد الدوائر. كان الوزير يرأس هذه المحكمة. اندثر اختصاص محكمة الاستئناف العليا بعد استقلال الأقاليم وصدور الأحكام فيها باسم أمراء الأقاليم لا باسم الملك.
محكمة القضاء الإداري	عرفت مصر الفرعونية نوعًا من القضاء الإداري، يختص بفصل المنازعات بين الأفراد وجهات الإدارة. كان القضاء الإداري على درجتين أيضًا: محكمة الدرجة الأولى في الأقاليم: تتكون من كبار موظفي ديواني المالية والضرائب، ويرأسها حاكم الإقليم. القرارات الصادرة منها تستأنف أمام محكمة خاصة في العاصمة: تتكون من كبار رجال القضاء في العاصمة. اختفى نظام القضاء الإداري بعد استقلال الأقاليم وانفكاك الرابطة الإدارية بين العاصمة والأقاليم.
المحاكم الاستثنائية	هي المحاكم التي لا تخضع في اختصاصاتها وتشكيلها وإجراءاتها للقواعد العامة. تشكل للنظر في موضوع معين، وتنتهي ولايتها بإصدار الحكم في هذا الموضوع. لجأ الفراعنة إلى تشكيلها للفصل في دعاوى خاصة لأهميتها، وغالبًا ما تشكل للفصل في دعاوى تتعلق بمؤامرات لقلب نظام الحكم في الدولة. يتولى القضاء فيها من يختاره الملك.
نظام التحكيم	سلطة الفصل بين الخصوم مسندة أصلًا للدولة، لكن يجوز للخصوم أن يتفقوا على شخص معين أو أكثر. عرف نظام التحكيم بهذا المعنى عند الفراعنة. بمقتضى اتفاق التحكيم يتحدد عدد المحكمين وأشخاصهم، وموضوع النزاع، والإجراءات التي تتبع، وسلطة المحكمين. كان الحكم الذي يصدر عن المحكمين يعتبر نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، دون حاجة لعرضه على القضاء.

ملاحظة: يلاحظ أن القضاة كانوا من المدنيين، وكانت الإجراءات التي تتبع في المحاكم تخلو من الطابع الديني. بعد استقلال الأقاليم، أصبحت الأحكام تصدر باسم الأمير باعتباره ممثلًا لإله الإقليم المحلي، ومن ثم اصطبغت إجراءات التقاضي بصبغة دينية، وأصبحوا يجرون القضاء داخل المعابد.

الباب الثاني: العصر البطلمي

١ أحوال مصر في عهد البطالمة
٢ أنظمة القانون العام
٣ أنظمة القانون الخاص
٤ السلطة القضائية

١ الفصل الأول: أحوال مصر في عهد البطالمة

أولا: الحالة الاقتصادية: كانت الزراعة عماد الحياة الاقتصادية في مصر الفرعونية، وظلت تقوم بالدور نفسه في عهد البطالمة. كانت أساس الحياة الاقتصادية ومجال النشاط الرئيسي لغالبية السكان. ظلت الحبوب كالقمح والذرة والشعير عماد الثروة الزراعية، إلى جانب الفول والعدس والسمسم والقرطم. استمرت زراعة البساتين، وأصبحت مجال النشاط الزراعي الرئيسي للإغريق.

نجح البطالمة في استصلاح أراضي جديدة لزيادة الإنتاج، إلا أنهم أرهقوا الفلاحين بالضرائب، مما جعل الفلاحين يكرهون الزراعة ويهربون منها، وأدى إلى نقص الحاصلات الزراعية.

وجدت أنشطة أخرى مثل تربية الماشية، والصناعة التي تعتمد على المنتجات الزراعية (كعصر الزيتون، وغزل ونسج الكتان)، أو التي تعتمد على إنتاج الحيوان (كغزل ونسج الصوف)، أو التي تقوم على مواد مستوردة (كنسج الحرير، وصناعة الحلي). أدى ذلك إلى نشاط تجاري كبير داخل البلاد وخارجها. كانت مصر تصدر الغلال ولفائف البردي والمنسوجات الكتابية، وتستورد الأخشاب والمعادن. انكمش النشاط التجاري في عهد البطالمة الأواخر نظرًا لنقص الإنتاج.

نظام الاقتصاد الموجه: خضعت مصر لنظام «الاقتصاد الموجه»، بمعنى أن الدولة كانت تتدخل في شؤون الإنتاج. كانت الدولة تحدد الأراضي التي تزرع بنوع معين، ثم تتولى استلام المحصول وتوزيعه أو تصديره. كان الحال كذلك في النشاط الصناعي، حيث كانت تحد من تصدير أو استيراد سلعة ما عن طريق فرض رسوم جمركية. تدخلت الدولة واحتكرت كثيرًا من الصناعات، كصناعة المنسوجات والزيوت والجلود والورق وغير ذلك. أنشأت الدولة البنوك الملكية، وأخضعت جميع الصناعات لرقابة دقيقة بدءًا من المادة الأولية إلى مرحلة التصنيع ثم التوزيع. مكن ذلك الدولة من وضع يدها على النشاط الاقتصادي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة. طبق البطالمة سياسة الاقتصاد الموجه ونظام الاحتكار بهدف جمع خيرات مصر تدعيمًا لإمبراطوريتهم. حقق البطالمة بغيتهم عن طريق الضرائب التي تعددت وتنوعت. كان المصريون

يخضعون لضرائب أكبر من التي يخضع لها الإغريق، وكان البطالمة يعفون بعض الفئات من الخضوع لضريبة أو أخرى.

٢ **ثانيا: الحالة الاجتماعية:** اعتمد نظام الحكم البطلمي على سياسة التمييز العنصري بين السكان، مما استتبع اختلافًا في الحقوق والواجبات تبعًا للجنس. كان الإغريق يتمتعون بكثير من الحقوق مقابل القليل من الواجبات. في المقابل، حُرم المصريون من أبسط الحقوق، وأُثقل كاهلهم بالأعباء والضرائب. ضمت مصر طوائف أخرى إلى جوار الإغريق والمصريين، مثل اليهود والفرس، وحظيت هذه الطوائف من الحقوق بما لم ينله المصريون.

المصريون: على الرغم من أنهم أصحاب البلاد ويمثلون الغالبية العظمى من السكان، كان البطالمة ينظرون إليهم على أنهم في منزلة أدنى من منزلة المحتل. حُرم المصريون من مباشرة الحقوق السياسية، ومن حق تملك الأرض، وإن بقي لهم حق التقاضي أمام المحاكم المصرية.

حق التقاضي أمام المحاكم المصرية: لم يفرض البطالمة نظامهم القانوني على المصريين لتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. سمح البطالمة للمصريين أن يتعاملوا طبقًا لنظامهم القانوني، كما سمحوا لهم بالتقاضي أمام المحاكم المصرية التي ظلت تطبق القوانين المصرية إعمالًا لمبدأ الشخصية القانونية. كانت المحاكم المصرية تتكون من قضاة مصريين (من رجال الدين) للفصل في الخصومات بين المصريين نيابة عن الملك. كانت هذه المحاكم تختص بالفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، وبالصلح بين أطراف هذه الخصومة. لم تكن المحاكم المصرية تطبق القوانين المصرية إلا إذا أصدر الملك إذنًا كتابيًا بالتصديق عليها والإذن بتطبيقها على الرعايا المصريين.

عدم اشتراك المصريين في الحكم: جرت سياسة البطالمة على حرمان المصريين من الاشتراك في شؤون الحكم سواء بطريق مباشر أم غير مباشر، لأنهم رأوهم ليسوا أهلًا لمباشرة الحقوق السياسية. لم يسمح للمصريين بالحق في تملك الأراضي، سواء التي تقع في نطاق المدن الحرة أم خارجها. رغم اشتراك المصريين جميعًا في الحرمان من تلك الحقوق، إلا أنهم توزعوا على طبقات يختلف مركز الشخص فيها تبعًا للطبقة التي ينتمي إليها.

الإغريق: كان يسمح لإغريق الجاليات بالزواج المختلط، وهو الذي يتم بين الإغريق والمصريين وغيرهم.

المصريون المتأغرقون: ظهرت هذه الفئة نتيجة لسياسة البطالمة في آخر عهدهم من التقرب إلى المصريين ومحاولة نشر التعليم الإغريقي بينهم. كما ظهرت نتيجة لحرص ضعاف النفوس من المصريين على الانتماء إلى طبقة المحتل لينعموا بمنحه وعطاياه وتولي الوظائف الكبرى. فتح البطالمة الباب أمام هؤلاء في أواخر عهدهم لتولي الوظائف الكبرى ليتخذوا منهم سندًا وعونًا في تأييد حكمهم وسيطرتهم على البلاد.

الأجانب من غير الإغريق: كانت توجد في مصر فئات أخرى من الأجانب غير الإغريق، أهمها فئة اليهود وفئة الفرس.

١ **أولا: فئة اليهود:** مثلت أهم فئة أجنبية بعد الإغريق في ذلك العهد، وكان أكثرهم يعيش في الإسكندرية. تمكن اليهود من تكوين جالية كانت تتمتع بمراكز لم تتمتع بها أي جالية أخرى بعد الإغريق. اعترف لهم البطالمة بنظام الجماعات السياسية، ومن ثم كانت هذه الفئة تتمتع بقدر من الحكم الذاتي. كانت لهذه الجالية محاكمها الخاصة التي تفصل في منازعاتهم طبقًا للديانة اليهودية. كانوا يتمتعون بهذه الامتيازات رغم أنهم لم يكونوا مواطنين من مواطني الإسكندرية (المدينة الحرة)، لأن اكتساب هذه الصفة يقتضي الاشتراك في عبادة إله المدينة، وهو ما يعتبر كفرًا بالديانة اليهودية. اشتهر اليهود بممارسة التجارة وإقراض الأموال بالربا الفاحش. حظيت جاليتهم بكثير من الحقوق، خاصة في عهد بطليموس الثاني الذي لُقّب بـ «صديق اليهود».

٢ **ثانيا: الفرس:** استوطنوا مصر بعد الغزو الفارسي قبل الاحتلال البطلمي. انخرط الفرس في سلك الجندية، ولذلك كانوا يتمتعون بمركز ممتاز كما يتمتع به الجنود البطالمة.

٣ **ثالثا: الحالة الدينية:** تعددت المعتقدات الدينية تبعًا لتعدد فئات السكان. حافظ المصريون على معتقداتهم المتوارثة، فظلوا يعبدون آلهتهم القديمة (آمون، ورع، وبتاح، وأوزوريس، وإيزيس). ظل الكهنة المصريون يديرون المعابد المصرية، بالرغم من أن البطالمة الأوائل قد اتجهوا إلى تجريدهم من هذا الحق. عاد حق إدارة المعابد للكهنة بعد موقعة رفح. كان للإغريق معتقداتهم الدينية، وظلوا يعبدون آلهتهم وأقاموا لهم المعابد في المدن الخاصة بهم. قدم البطالمة القرابين للآلهة الإغريقية واشتركوا في احتفالاتهم. كان لليهود معتقداتهم الدينية التي حافظوا عليها وأقاموا لهم المعابد أيضًا.

٢ الفصل الثاني: أنظمة القانون العام في عهد البطالمة

١ المبحث الأول: نظام الحكم: وصل القائد بطليموس إلى حكم مصر مؤسسًا أسرة مالكة (البطالمة)، واستمرت من 323 ق.م. إلى سنة 31 ق.م. سار البطالمة على نفس نهج الفراعنة؛ اعتبروا أنفسهم خلفاء للفراعنة، وظهروا بمظهر الآلهة، وحملوا الألقاب التي اعتاد الفراعنة حملها.

★ **الطابع الديني للحكم البطلمي:** أخذوا عن الفراعنة بعض العادات التي نشأت من فكرة ألوهية الملك، ووجوب الاحتفاظ بنقاء الدم الملكي، مثل: عادة الزواج من الأخت. ظهرت عادة الزواج من الأخت بين البطالمة ابتداء من بطليموس الثاني، وسار عليها ملوك البطالمة من بعده، باستثناء بطليموس الثالث. سار البطالمة على ما كان يسير عليه الفراعنة من إقامة المراسيم الدينية عند تتويج الملك في معبد «بتاح» بمنف أمام ممثلي المعابد المختلفة. كانت مراسم التتويج تتم أمام المصريين الذين اعتادوا على فكرة ألوهية الملك، بخلاف الإغريق التي كانت غريبة عليهم. كان البطالمة يظهرون أمام الإغريق باعتبارهم ملوكًا لهم، ويتولى الملك السلطة أمام الإغريق في احتفال خاص بالإسكندرية، قبل إقامة المراسم الدينية في مدينة منف. لم يقتنع البطالمة بصفة الملك المزدوجة (إلهًا عند المصريين وزعيمًا عند الإغريق). قدس البطالمة الإسكندر اعتمادًا على أنه أسس مدينة الإسكندرية. أمر بطليموس الثاني فيلادلف بتأليه أبيه بعد وفاته، لتأسيسه مدينة بطلمية أخرى في الوجه القبلي. عندما توفيت أخته أرسينوي أمر بتأليهها. بذلك توصل بطليموس الثاني إلى أنه يمت بصلة وثيقة للآلهة، فهو ابن إله وزوج امرأة مقدسة، وسهل ذلك الاعتراف به إلهًا. جرت العادة بأن يحمل كل الملوك والملكات - عند توليهم العرش - اسم إله، وأصبح الملك إلهًا في نظر الإغريق كما هو إله في نظر المصريين.

سلطات الملك: أمسك الملك بيده كل السلطات (تشريعية وقضائية وتنفيذية ودينية)، فهو مصدر هذه السلطات جميعها. سلطة الملك في عهد البطالمة وإن كانت تشبه سلطة الملك في عهد الفراعنة، إلا أن الهدف اختلف. كان ملوك الفراعنة يمسكون بالسلطات بهدف تحقيق الرخاء لشعبهم، وكانت هناك ضوابط تضمن ألا يحكم الملك بحسب طيشه وهواه. أما البطالمة، فركزوا السلطات في يد الملك بهدف تحقيق حلمهم في بناء الإمبراطورية الإغريقية، واستغلال البلاد استغلالًا منظمًا ودقيقًا لتكوين الجيوش الضخمة التي تحتاج إلى نفقات كثيرة.

1. **أولا: السلطات التشريعية:** كان الملك هو الممسك بالسلطة التشريعية، وكان يمارسها في صورة أوامر يصدرها. قد تكون هذه الأوامر عامة (المقصود بها جميع سكان المملكة، أو سكان جزء معين، أو مجموعة معينة)، أو خاصة (تتعلق بمصلحة فرد بعينه، أو عدة أشخاص في مكان معين).

2. **ثانيا: السلطة التنفيذية:** أمسك الملك بالسلطة التنفيذية؛ فهو الرئيس الأعلى للدولة، يرسم سياستها ويحدد علاقاتها بالدول. هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات. هو رئيس البلد الإداري، يختار الوزراء وكبار الموظفين والحكام المحليين وقادة الجيش، ويرقيهم ويؤدبهم. لا يخضع الملك في استعماله لهذه السلطة لأي رقابة أو إشراف.

3. **ثالثا: السلطة القضائية:** كان للملك سلطة قضائية، فلكل فرد من الشعب أن يرفع إليه تظلمه. كان للقصر الملكي بالإسكندرية باب مخصص لتقديم مثل تلك الشكاوى. كان الملك ينظر في التظلمات بنفسه، مستعينًا بمستشاريه، أو يحيلها إلى القضاة المتخصصين.

4. **رابعا: السلطة الدينية:** كان للملك مندوب في كل المعابد الرئيسية، ويدير أملاك الآلهة بواسطة موظفيه. كانت الوظائف الدينية ملكًا للملك، يبيع بعضها ويوزع الباقي على من يشاء. كان يدعو كل عام جميع الكهنة إلى اجتماع يعقده في إحدى العواصم الدينية (الإسكندرية، أو كانوب، أو ممفيس).

٢ المبحث الثاني: نظام الإدارة

المبحث الثاني: نظام الإدارة: استعان ملوك البطالمة بموظفين يساعدونهم على النهوض بشؤون الحكم.

الإدارة المركزية: كانت حاشية الملك تضم أغلب مساعديه الرئيسيين، وكانوا يتفاوتون فيما بينهم: أقرباء الملك ونظراؤهم، والأصدقاء الأول ونظراؤهم، وطبقة الأصدقاء، وطبقة الخلفاء، وطبقة كبار رجال الحرس الخاص. وُجد عدد كبير من موظفي القصر، مثل: كبير الياوران، وكبير حاملي السلاح، وكبير الخيّالين، وكبير السقاة، وكبير الأطباء، ومعلمو الأطفال الملكيين، ومربوهم، والفراشون، والحجاب. كان الملك على قمة الهرم الإداري للدولة، يليه الوزير الذي ينوب عن الملك في الإشراف على الإدارات ورؤسائها.

الإدارة	الوصف

MARA 01105405478

إدارة المالية	كانت من أهم الإدارات في مصر البطلمية. يرأسها موظف كبير يطلق عليه اسم «ديويكتيس» (مدير الضيعة الملكية)، مما يشير إلى أن البطالمة كانوا يعتبرون مصر ضيعة لهم. كان مدير الضيعة يتمتع بمكانة كبيرة، ويسيطر على اقتصاديات الدولة كلها ومرافقها، وعلى الأخص موارد الخزانة العامة التي كان يطلق عليها «خزانة الملك».
إدارة القضاء	يمكن اعتبارها وزارة العدل. يرأسها موظف كبير يطلق عليه «أرخيديكاستس». من المرجح أنه كان يعين القضاة المصريين والإغريق، ويرأس المحاكم الخاصة بالإسكندرية التي كانت تنظر في شؤون الدولة العليا.
إدارة الأشغال	يرأسها موظف كبير يطلق عليه «أرخيتكتون». مهمتها العناية بنظام الري وصيانة وسائله.
إدارة شؤون الحرب	تختص بالإشراف على تجنيد الجيوش، ودفع المرتبات للجنود، وتوزيع الإقطاعيات الزراعية كمنحة ملكية للجنود. يرأسها وزير الحرب. يُقال إن الملك بصفته القائد الأعلى للجيش هو نفسه الذي يتولى الإشراف على التجنيد بمساعدة وزير المالية.

الإدارة المحلية: حافظ البطالمة على التقسيم الإداري الموجود في عهد الفراعنة: البلاد مقسمة إلى مصر العليا ومصر السفلى، وكل منهما يضم أقاليم، وكل إقليم ينقسم إلى مراكز تضم مجموعة من القرى. كان يرأس الإقليم حاكم أو محافظ يسمى «نومارك»، ويرأس المركز رئيس يسمى «توبارك»، ويرأس القرية رئيس يسمى «كومارك». كانت هذه الوظائف في يد المصريين في أول الأمر. بطليموس الثاني أضعف هذه المناصب وجردها من أهميتها، حتى انتهى بها الأمر إلى الزوال. قام بتعيين حاكم عسكري من الإغريق أو المقدونيين على رأس كل إقليم يسمى «استراتجوس» (قائد)، إشارة إلى الطابع العسكري للاحتلال. زادت سلطة القائد حتى طغت تمامًا على سلطة حاكم الإقليم (النومارك). جرت العادة بتعيين موظف إداري تختاره الإدارة المركزية يسمى «الكاتب الملكي». في ظل هذين الموظفين، أصبح حاكم الإقليم (النومارك) مجرد ممثل لمصالح المصريين، ثم اختفت هذه الوظيفة نهائيًا في أواخر العصر البطلمي. عُين موظف يسمى «كاتب المركز» بجوار وظيفة رئيس المركز (التوبارك)، وعُين موظف إداري يسمى «كاتب القرية» بجوار رئيس القرية (الكومارك). احتل الموظف الإداري مكان الصدارة شيئًا فشيئًا، وحل محل رئيس المركز أو رئيس القرية، وانتهى الأمر إلى اختفاء رئيس القرية، وخضوع كاتب القرية للقائد والكاتب الملكي.

مدن ذات مركز خاص: لم يسر النظام الإداري السابق على المدن الإغريقية الثلاث التي تمتعت بمركز خاص. هذه المدن هي: نقراطيس: بالقرب من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وكانت مركزًا تجاريًا سكنه عدد كبير من الإغريق. الإسكندرية: كانت عاصمة البلاد في عهد الدولة البطلمية، وأقام بها عدد كبير من الأجانب. بطوليميوس: أنشأها بطليموس الأول لتكون إسكندرية الجنوب (مكانها الحالي مركز المنشاة بمحافظة سوهاج)، وفيها يتجمع إغريق الصعيد. منحت هذه المدن امتيازات عدة في قوانينها، ومجالسها الشعبية، واستقلالها الذاتي، وتمييز الإغريق الذين سكنوها عن غيرهم ممن انتشروا في باقي البلاد المصرية.

نظام المدن الحرة: تمتعت المدن الثلاث (نقراطيس، الإسكندرية، بطوليميوس) بالاستقلال الذاتي. كانت تسير على نفس النظم السائدة في المدن الإغريقية. كانت كل مدينة تعتبر وحدة سياسية، لها قانونها الخاص، ومحاكمها، وموظفوها. كان لها هيئات تشريعية مستقلة، وأهمها:

1. **المجلس الشعبي:** يتكون من كل المواطنين الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية. لم يكن للمواطن حق ممارسة الحقوق السياسية إلا إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره، وسجل اسمه في أحد أحياء المدينة. كان النظام السائد هو نظام الديمقراطية المباشرة، حيث كان الشعب كله يحكم نفسه بنفسه. كان يتولى كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. يختار الحكام وكبار الموظفين ويحاسبهم وله أن يعزلهم من وظائفهم. يختص بوضع التشريعات، وله أن يفصل في بعض القضايا بنفسه، وكانت الأحكام القضائية تستأنف أمامه.
2. **مجلس الشيوخ:** يتكون من عدد محدود من الموظفين الظاهرين في المدينة، ويمثلون أحياءها المختلفة، كالنبلاء والأثرياء والأعيان. كان أقل عددًا من المجلس الشعبي. يختص بإبداء الرأي في المسائل الهامة التي يستشيره الحكام فيها. له مراقبة هؤلاء الحكام ومحاسبتهم بعد عزلهم عما أدوه من أعمال. كان له أن يباشر الحكم في بعض القضايا الهامة.
3. **الحكام:** كان الشعب في المدينة يختار الحكام، مثل قائد الجيش والمشرف على الشؤون المالية والقائم بالأعمال الدينية. يقومون بالأعمال التنفيذية لتنظيم شؤون المدينة وتصريف أمورها. يسألون عن أدائهم لواجباتهم أمام المجلس الشعبي ومجلس الشيوخ.

MIARA 01105405478

★ **امتيازات سكان هذه المدن:** فضلًا عن الحقوق السياسية، كان لهم حق الزواج الشرعي من المواطنين التابعين لمدينتهم أو لمدينة من المدن الحرة الأخرى، أو بغيرهم من الإغريق المنتشرين في المدن الأخرى. كان لهم حق تملك الأرض الواقعة في حدود المدينة الحرة ملكية تامة. هذا الحق كان مقصورًا عليهم، فلم يكن للمصريين إلا مجرد وضع اليد واستغلال الأرض التي تعتبر من الناحية القانونية ملكًا للملك.

٣ المبحث الثالث: نظام التجريم

المبحث الثالث: نظام التجريم: فرق البطالمة بين نوعين من الجرائم: جرائم تمثل اعتداء على الدولة أو المجتمع: تباشر الدولة بالنسبة لها سلطة الادعاء بهدف توقيع العقوبة على الجاني. جرائم يُنظر إليها على أنها اعتداء على مصالح خاصة: كانت مباشرة الدعوى فيها حقًا للمجني عليهم أو أسرهم، دون أن يكون لغيرهم الحق في رفع الدعوى على الجناة.

١ **أولا: جرائم الاعتداء على الدولة:** جريمة الاعتداء على الذات الملكية. كانت تعتبر جريمة ضد الدولة؛ إذ تمثل خيانة عظمى للملك الذي تجسدت الدولة في شخصه. كانت هذه الجريمة متعددة، حيث تشمل الذات الملكية أو الحنث في القسم بحياة الملك. الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن الدولة، كجريمة التهرب من دفع الضرائب أو الإهمال في دفعها. كانت الدولة تتدخل في مثل هذه الجرائم عن طريق موظفيها المختصين بذلك.

٢ **ثانيا: جرائم الاعتداء على المصالح الخاصة:** جرائم الاعتداء على الأشخاص، مثل: القتل والضرب. جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة، كالسرقة وإتلاف المزروعات أو الماشية. جرائم النصب والتزوير.

وجه الفرق بين القانون البطلمي والقانون المصري: القانون البطلمي: ميز بين الاعتداء على الدولة والاعتداء على المصالح الخاصة. القانون المصري القديم: كان ينظر إلى الجرائم كلها على أنها تشكل اعتداء على الدولة بالدرجة الأولى. انطلاقًا من هذه الفلسفة المصرية، كانت عقوبة الإعدام توقع على كل شخص يرى جريمة قتل وينكل عن أي مساعدة للمجني عليه إن كان في استطاعته ذلك. فإن تعذرت هذه الاستطاعة، فلا أقل من أن يبلغ السلطات المختصة، وإلا كان جزاؤه الجلد والصوم بمنعه عن الطعام ثلاثة أيام متواليات.

٣ الفصل الثالث: أنظمة القانون الخاص في مصر البطلمية

يتحدث هذا الفصل عن أربعة أنظمة رئيسية: الشخصية القانونية، نظام الأسرة في العصر البطلمي، نظام الملكية، ونظام العقود والتأمينات.

المبحث الأول: الشخصية القانونية: نظام الرق في مصر الفرعونية وعصر البطالمة.

القانون المصري الفرعوني في عصر الازدهار لم يعرف نظام الرق بالمعنى المعروف، وهو معاملة الإنسان معاملة الأشياء (بيعه وشراؤه)، فالمصريون كانوا أحرارًا، رغم أن بعضهم لم يتمتع بكامل الحقوق (أنصاف الأحرار). وقد وجد نظام الرق بالمعنى المعروف في مصر الفرعونية في عهد متأخر (عهد الأسرتين الوسطى والحديثة)، وكان يطبق على الأجانب الذين يؤسرون في الحروب فقط.

السؤال المطروح: هل كان كل شخص يتمتع بالشخصية القانونية في عصر البطالمة؟

وبتعبير آخر: هل عرف البطالمة نظام الرق؟ الإغريق عرفوا نظام الرق، ويعد من النظم الهامة التي عرفها المجتمع الإغريقي، بل ومارس الإغريق نظام الرق إلى أبعد ما وصلت إليه المجتمعات القديمة. حينما حكم البطالمة مصر، أتوا إليها بتقاليدهم وقوانينهم المتعلقة بهذا النظام. بل أثرت هذه التقاليد والقوانين في التشريع المصري، فيما يختص بنظام الرق إلى مدى بعيد. أكبر أثر للقانون الإغريقي على القانون المصري كان في موضوع الرق.

أسباب الرق: عرف الإغريق كل أسباب الرق التي عرفتها المجتمعات القديمة، سواء كان الرق بسبب الميلاد أم بسبب لاحق للميلاد.

1. **أولا: الرق بسبب الميلاد:** بالنسبة للميلاد، كان الإغريق يلحقون الولد بأمه (حرية وعبودية). إذا كانت الأم حرة، يكون الابن حرًا حتى لو كان أبوه عبدًا. إذا كانت الأم أمة، يكون الابن عبدًا حتى لو كان أبوه حرًا. القاعدة المصرية القديمة: الولد يلحق بأبيه (حرية وعبودية)، فابن الحر حر وإن كانت أمه أمة، وابن العبد عبد وإن كانت أمه حرة. تأثير القانون الإغريقي على القانون المصري: تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي، وحلت القاعدة الإغريقية (إلحاق الطفل بأمه حرية وعبودية) محل القاعدة المصرية (إلحاق الطفل بأبيه حرية وعبودية).

2. **ثانيا: الرق لأسباب لاحقة للميلاد:** الحرب: عرف الإغريق الحرب كأهم مصدر للرقيق، فكانوا يسترقون أسرى الحرب بدلًا من قتلهم، وكان هذا السبب معروفًا أيضًا عند الفراعنة. خطف الأحرار: عرفه الإغريق كسبب من أسباب الرق. استرقاق اللقيط: كان يجوز لمن يعثر على طفل أن يتخذه عبدًا. إعسار المدين: عرفه الإغريق كسبب للرق، فإذا حل ميعاد الوفاء بالدين وعجز المدين عن الوفاء، جاز للدائن أن يتخذ المدين عبدًا له. وقد بقي العجز عن الوفاء بالدين سببًا من أسباب الرق طوال مدة الحكم البطلمي في مصر، رغم ميل ملوك البطالمة إلى القضاء على هذا السبب.

تأثير القانون الإغريقي في القانون المصري بخصوص الرق: أثر القانون الإغريقي في القانون المصري في القواعد التي تحكم حالات الرق. القانون المصري كان يسقط حق السيد عن العبد إذا هرب إلى معبد مقدس، لكن القانون الإغريقي لم يسقط حق السيد في هذه الحالة. تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي، وأصبح من حق السيد أن يتتبع عبده، حتى لو هرب إلى المعابد المقدسة. القانون الإغريقي كان يمنع بيع الرقيق خارج البلاد، وأخذ القانون المصري بهذه القاعدة أيضًا.

الشخصية القانونية للعبد: العبد إنسان قبل كل شيء، ومن ثم فقد اعترف له القانون البطلمي بقدر من الشخصية القانونية. له أن يباشر بعض التصرفات القانونية نيابة عن سيده. له أن يدير أموال سيده. له أن يباشر عقد الزواج بنفسه. كان له أن يتزوج من حرة. كان للعبد أهلية التقاضي، سواء كان مدعيًا أم مدعى عليه. كان له أهلية الشهادة أمام القضاء.

العبد كشيء مملوك: كان العبد يعتبر شيئًا مملوكًا لسيده ملكًا شخصيًا. كان للسيد أن يتصرف فيه بكافة التصرفات القانونية (بيعه وتأجيره ووهبته). كان للسيد حق تأديبه وتربيته. كان العبد يسجل ضمن ممتلكات سيده باعتباره ملكًا له. كانت تفرض عليه ضريبة الامتلاك وضريبة البيع عند بيعه.

طرق الإعتاق: تأثر المصريون بأسباب العتق (كما تأثروا بأسباب الرق عند الإغريق).

1. **أولا: وسائل العتق الاختيارية (عند الإغريق):** الوصية بمنح العبد حريته. أن يهب السيد الحرية لعبد. إقرار السيد أمام الموثق بحرية عبده. نذر العبد للآلهة أو بيعه لهم. تأثر المصريون بهذه الأسباب الاختيارية في عتق العبيد.
2. **ثانيا: وسيلة العتق الإجبارية (نص القانون):** عرف الإغريق وسيلة العتق الإجبارية، ونقلها المصريون عن الإغريق. يظهر ذلك في اللائحة الملكية التي نصت على عتق العبد كجزاء له إذا أدلى بمعلومات هامة، أو قدم خدمات جليلة للسلطات العامة.

المبحث الثاني: نظام الأسرة في عهد البطالمة: خضعت الأسرة في مصر لقواعد تختلف اختلافًا واضحًا عن القواعد التي خضعت لها الأسرة عند الإغريق. كان للمصريين عادات وتقاليد وقوانين تأصلت في نفوس أهل البلاد. كان للإغريق قوانينهم، التي أتوا بها إلى مصر وطبقوها على الإغريق المقيمين فيها. مع مرور الزمن تأثر كل من القانونين بالآخر.

أولا: نظام الزواج عند المصريين: كان يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: الاتفاق على الزواج (وتسمى مرحلة الزواج غير الموثق)، ويكون مجرد الاتفاق كافيًا لانعقاد العقد. المرحلة الثانية: مرحلة توثيق العقد (وتسمى مرحلة الزواج الموثق)، وتتضمن الشروط الخاصة بالحقوق المالية وحقوق الأولاد. كان للمرأة في ظل القانون الفرعوني، خاصة إذا كانت أرملة أو مطلقة، أن تلي بنفسها عقد الزواج باعتبارها طرفًا في العقد (هذا بالنسبة للبالغة الرشيدة).

الزواج عند الإغريق وتأثره بالقانون المصري: لم يكن للمرأة الإغريقية أن تختار زوجها أو تبدي رأيها فيه. كان يلي العقد نيابة عنها من تثبت له صفة الولاية عليها، من أقرب أقاربها. كان يتم عقد زواج البنت دون اعتبار إرادتها، أو توقف على موافقتها. تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري فيما يتعلق بمراحل إبرام عقد الزواج، وأصبح الزواج عند الإغريق في مصر يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى: الاتفاق على الزواج، ويعني توافق الإرادتين على إنشاء أسرة جديدة، والتعهد بتحرير العقد الثاني. المرحلة الثانية: أطلقوا عليها عقد المباشرة، ويعني اتفاق الطرفين على حقوق الزوجين والأولاد.

نظام الدوطة (المهر/البائنة) وتأثره: تأثر القانون المصري بما كان سائدًا في القانون الإغريقي من نظام الدوطة. الدوطة هي مبلغ من المال تدفعه المرأة الإغريقية عند زواجها. يظل هذا المبلغ ملكًا للزوجة، ولزوجها حق إدارته والانتفاع به، لكن ليس لأي منهما حق التصرف في الدوطة. تأثر سكان الوجه البحري من المصريين بنظام الدوطة عند الإغريق. ظل سكان الوجه القبلي يحافظون على تقاليدهم في التزام الرجل بدفع المهر للمرأة.

زواج الأخ بأخته وتعدد الزوجات: أولا: زواج الأقارب: عرف الفراعنة زواج الرجل بأخته أو زواجه بابنته، وكان ذلك في الأسرة المالكة أول الأمر لمحافظة على نقاء الدم الملكي، ثم انتشر بين أفراد الشعب. القانون الإغريقي كان يعتبر القرابة مانعًا من موانع الزواج، فلا يجوز للأخ أن يتزوج بأخته. تأثر القانون الإغريقي بالعادات المصرية، فتزوج بطليموس الثاني من أخته، وتبعه في ذلك جميع ملوك البطالمة، ما عدا بطليموس الثالث. ثانيًا: تعدد الزوجات: عرف المصريون القدماء نظام تعدد الزوجات. كان للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة، ولم يكن حقًا قاصرًا على الملك. الزوجات المصريات كن يحتطن لتعدد الزوجات بتضمين عقد الزواج شرطًا يحميها. أما القانون الإغريقي فلم يكن يحظر تعدد الزوجات بصفة قاطعة، لكنه كان أمرًا عسيرًا ونادر الوقوع. اقتدى الإغريق في مصر بالمصريين في الزواج بأكثر من واحدة، مع أن ذلك ظل أمرًا عسيرًا؛ لأن الزوجات الإغريقيات في مصر كن يضمن عقد الزواج شرطًا يحرم الزوج من حقه في اتخاذ زوجات أخريات.

ثانيًا: سلطة رب الأسرة - سلطة رب الأسرة وتأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري: كانت سلطة رب الأسرة في القانون الفرعوني سلطة مؤقتة. كانت ترفع عن الولد ببلوغه الرابعة عشرة 14 من عمره، وعن البنت بزواجها. أما الإغريق فكانت سلطة الأب عندهم مرتبطة بفكرة الشخصية القانونية، التي كانت تُمنح لمن يستطيع حمل السلاح. تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري، فأعطى للابن الشخصية القانونية عند بلوغه الرابعة عشرة 14 من عمره. يصبح الولد مستقلًا عن والده تمام الاستقلال، وتكون له حقوق المواطن، ويلتزم بالواجبات المفروضة عليه من أداء الضرائب والسخرة. تظل البنت خاضعة لسلطة أبيها إلى أن تتزوج، فتصبح خاضعة لسلطة زوجها. كان الأب ملتزمًا برعاية أسرته والإنفاق عليها، وينوب عن أولاده القصر وبناته في كل التصرفات القانونية، وهو مسؤول عن هذه التصرفات.

مركز المرأة وتأثره بالقانون الإغريقي: المرأة في عهد الفراعنة (خصوصًا في عصور الازدهار) كانت تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة. كان لها أن تلي التصرفات القانونية، وكانت أهلًا لأداء الشهادة أمام القضاء. كانت تتصرف في نفسها وفي ملكها بحرية تامة وإرادة مطلقة من كل قيد. أما المرأة الإغريقية فقد اعتبرها القانون الإغريقي شخصًا قاصرًا، وأخضعها للوصاية الدائمة. شملت المرأة الإغريقية بوصاية أبيها قبل زواجها، ووصاية زوجها بعد الزواج، ثم بوصاية أقرب الأقارب من الذكور. تخلى الإغريق عن سياسة احترام عادات المصريين، وعملوا على مساواة المرأة المصرية بالمرأة الإغريقية. أصدر بطليموس الرابع أمرًا ملكيًا منع فيه المرأة المصرية من الزواج دون إذن وصي، كما منعها من التعاقد مع الغير دون إذن زوجها. بذلك خضعت المرأة المصرية لنظام الوصاية الدائمة.

ثالثًا: انحلال الزواج - الطلاق: تنحل رابطة الزواج إما بالطلاق وإما بوفاة أحد الزوجين. تمتع المصريون بالمساواة بين الرجل والمرأة في عصور الازدهار. كان للرجل حق إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة. كان للمرأة أيضًا حق إيقاع الطلاق إذا اشترطت ذلك لنفسها في العقد. القانون الإغريقي كان يفرق بين الرجل والمرأة في إيقاع الطلاق، فكان للرجل أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة. لم يكن للمرأة حق الانفصال عن زوجها إلا عن طريق القضاء، ولسببين: إسراف الزوج في حياة الفسق والمجون، بحيث يترتب على ذلك إهمال الأسرة وهجر الزوجة. إساءة معاملة الزوجة إساءة بالغة. تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الطلاق، واكتسبت الزوجة الإغريقية حرية الطلاق كزميلتها المصرية. جرت عادة المصريين على تضمين عقود الزواج شروطًا تحد من إرادة الزوج في الطلاق. تشمل هذه الشروط تخلي الزوج عن أمواله الحاضرة، وأحيانًا المستقبلة، لمصلحة ابنه الأكبر أو أولاده. أو

النص على شرط جزائي (تعويض أو نفقة) يتعهد الزوج بدفعه للزوجة في حال وقوع الطلاق. اتبع الإغريق الذين أقاموا في مصر نهج المصريين في تضمين عقود زواجهم شروطًا تقيد حرية الرجل في الطلاق.

إجراءات الطلاق: كان الطلاق يتم بتحرير وثيقة على نمط خطاب من صورتين، يحتفظ كل طرف بصورة. كانت الوثيقة تنص على الانفصال دون ذكر أسباب، وعلى انتهاء حقوق الزوجية، والتعهد بعدم المقاضاة. تتضمن الوثيقة الاعتراف بحق كل واحد منهما في عقد زواج جديد، وتحديد حقوق الأولاد.

وفاة أحد الزوجين: تنحل رابطة الزواج بوفاة أحد الزوجين، ويكون للزوج الباقي الحق في الزواج من جديد. إذا كانت الزوجة هي الباقية فيكون لها وفق القانون الحق في مباشرة الولاية على أولادها. تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري ومنح المرأة حق الولاية على أولادها بعد وفاة زوجها، رغم أنها كانت تخضع للوصاية في القانون الإغريقي.

رابعًا: الميراث والوصية - قواعد الميراث: القانون البطلمي كان يعترف بامتياز الذكورة عند المصريين. كانت التركة تؤول إلى الذكور من أبناء المتوفى، وإذا لم يكن له أبناء آلت إلى الإخوة. بمقتضى امتياز الذكورة، للابن الأكبر حقوق على التركة تفوق حقوق إخوته. كان الابن البكر يختص بأموال أبيه المنقولة، وله الحق في اختيار نصيبه من الأموال العقارية قبل إخوته. أما بالنسبة للإغريق، فكانت تركة الميت تؤول إلى أبنائه الذكور فقط. البنات كان حقهن يقتصر على تقرير بائنة لهن. إذا لم يترك المتوفى سوى بنت واحدة ولم يترك ذكورًا، فإنها تتزوج من أقرب أقاربها، وتؤول التركة إلى أول ذكر يولد لها، باعتباره ابنًا لجده لأمه. تأثر القانون الإغريقي بعادات المصريين وعرف امتياز الابن الأكبر. اعتاد المصريون أن يضمنوا عقود الزواج قواعد تتعلق بالميراث، كتمليك الابن الأكبر والأولاد الذكور لأموال الأب الحاضرة والمستقبلة. تأثر الإغريق أيضًا بهذه العادة.

نظام الوصية: عرف الفراعنة نظام الوصية، وكانوا يلجأون إليها لتقسيم أموالهم بين أولادهم وهم على قيد الحياة. كانت الوصية عند الفراعنة تصرفًا إراديًا. للشخص أن يوصي بأمواله كلها أو بعضها، لوارث ولغير وارث، وكان له حق التعديل أو الرجوع عنها. عرف الإغريق أيضًا نظام الوصية، وكانت تتخذ شكل محرر يتضمن بيانات محددة مثل اسم الموصي، والموصى إليهم، ونصيب كل منهم. كان يُشترط أن يبلغ عدد الشهود ستة 6. تأثر القانون المصري

بالقانون الإغريقي في خصوص شكل الوصية، ولجأ المصريون إلى كتابة وصاياهم في شكل الوصية الإغريقية.

٣ **المبحث الثالث: نظام الملكية في عهد البطالمة:** تأثر القانون الإغريقي بالقانون الفرعوني كان أبعد مدى وأوسع وأشمل فيما يتعلق بنظام الملكية مقارنة بنظام الأسرة. البطالمة هدفوا إلى استغلال مصر استغلالًا دقيقًا منظمًا. القانون الفرعوني كان يحصر الملكية الفردية في نطاق ضيق، ويعترف بملكية الملك لغالبية الأراضي، وهذا ما ناسب غرض البطالمة. اعتمد البطالمة في ملكيتهم على أنهم ورثة الإسكندر الذي فتح مصر، وعلى أنهم ورثة الفراعنة باعتبارهم آلهة، اعتمادًا على فكرة الحق الإلهي. طبق البطالمة القانون الفرعوني فيما يتعلق بنظام الملكية، الذي كان يقصر الملكية الفردية على المنقولات ومساحات صغيرة من الأراضي الزراعية. اعترف البطالمة بحق الملكية الفردية لسكان نقراطيس وبطولميس والإسكندرية، فيما يتعلق بالمنقولات الواقعة في حدود المدينة. القانون المصري تأثر بالقانون الإغريقي فيما يتعلق بوسائل حماية وضع اليد، وتنظيم علاقة الجوار.

★ **أنواع الملكية في عهد البطالمة (1) ملكية الملك:** ملكية الملك للأراضي كانت هي الأصل في عهد البطالمة. كان الملك يملك غالبية الأراضي ملكية كاملة (استعمال، استغلال، تصرف). كانت الأراضي تُستغل كمزارع تحت رعاية الدولة ويعمل فيها «مزارعو الملك». كان مزارعو الملك يلتزمون بالأوامر والتعليمات بشأن نوع المحصولات. المزارعون كانوا أحرارًا، وتنظم علاقاتهم عقود عمل مكتوبة. كانوا يلتزمون بتسليم جزء كبير من المحصول، والبقاء في قراهم خلال موسم الزراعة، ولا يستطيعون المغادرة إلا بعد الوفاء بالتزاماتهم. كما كانت الأراضي الملكية تستغل عن طريق تأجيرها بالمزاد. لم يكن المستأجر حرًا في زراعة ما يشاء، بل يلتزم بالتعليمات. كان المستأجر يدفع الأجرة جزءًا من المحصول (عادة الحبوب). كما كان يلتزم بدفع أجرة مقابل استخدام مواشي الملك، وفائدة قدرها 50% من قيمة البذور المقترضة، بالإضافة إلى الضرائب الباهظة. أدى ذلك إلى عجز المستأجرين عن الوفاء، مما دفع الكثير منهم إلى ترك قراهم والهرب إلى المدن. لجأ الملوك إلى سياسات جديدة للحد من الهجرة، منها عقد إيجارات طويلة المدى تتراوح بين خمس 5 إلى عشر 10 سنوات، ووصلت إلى عشرين 20 سنة. أصدر بطليموس الثاني مرسومًا استثنى فيه بعض الأراضي من الإيجار المتأخر والضرائب التي لم تدفع للخزانة. لجأ الملوك أيضًا إلى إلزام المزارعين الأكثر ثراءً باستئجار هذه الأراضي، أو جعل كل قرية مسؤولة عن زراعة الأرض الملكية بها. لجأ بعض الملوك إلى بيع الأراضي لدوافع الحاجة إلى المال.

(2) الأراضي الممنوحة - أولا: ملكية المعابد: لم يجرد البطالمة المعابد مما تملك، بل أغدقوا عليها المنح والهبات. مع ذلك، وضع البطالمة الأقوياء هذه الأراضي تحت يد موظفين تابعين للملك بدلًا عن الكهنة؛ لإضعاف نفوذهم. كان الموظفون يتولون الإنفاق على المعابد ومرتبات الكهنة، وما يتبقى يودع خزانة الملك.

ثانيا: أراضي الهبات: كانت تمنح من الملك لبعض الموظفين (مدنيين أو عسكريين) ويكون ريعها مرتبًا عينيًا لهم. كانت الهبات شخصية تتصل بالمنصب، فالموظف ينتفع بها فقط ولا يجوز له توريثها أو التصرف فيها. للملك (مالك الرقبة) أن يستردها في أي وقت شاء.

ثالثا: الإقطاعات العسكرية: تنازل ملوك البطالمة عن مساحات من الأراضي للعسكريين (من مرتزقة مقدونيين وإغريق وآسيويين) بدلًا عن مرتباتهم. كان هدف ذلك ضمان بقاء المرتزقة، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، وتوفير العملات المعدنية. كما كانت الإقطاعات تستهدف نشر الحضارة الإغريقية في وسط القرى. كان لرجال الشرطة نصيب من هذه الإقطاعات لحفظ الأمن. لم يكن للمصريين نصيب أول الأمر، لكن بعد موقعة رفح زادت إقطاعات العسكريين المصريين. لم يكن المقتطع يملك الأرض بل له حق الانتفاع بها فقط، وكان للملك حق استردادها. لكن أصبح حق اقتطاع هذه الأرض حقًا دائمًا ويورث، وصارت الإقطاعات في أيدي المدنيين، ويجوز أن تحوزها امرأة. كان أصحاب الإقطاعات ملزمون بزراعة إقطاعاتهم تحت إشراف دقيق، وملزمون بدفع الضرائب.

(3) الأراضي المملوكة للأفراد: كانت الملكية الفردية معروفة وموجودة في عهد البطالمة. تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي فيما يتعلق بنظام التقادم كسبب من أسباب الملكية. أُسبغت الحماية على وضع اليد على العقارات مدة سنتين 2 أو ثلاث 3 مع وجود سبب صحيح (كالبيع أو الميراث). عرف القانون الإغريقي دعوى استرداد الحيازة. تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي فيما يتعلق بعلاقات الجوار.

٤ المبحث الرابع: نظام العقود والتأمينات: وقد تأثر كل من القانونين بالآخر في مجال العقود والتأمينات.

أولا: نظام العقود - تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري: توثيق العقود: تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري نتيجة استمرار نظام التسجيل والتوثيق الفرعوني، ولكون معظم الموثقين من المصريين. عقد البيع: اتبع الإغريق النظام المصري الذي كان يقضي بكتابة

عقدين للبيع: العقد الأول: «عقد المال»، لإثبات الاتفاق على البيع والثمن، وإقرار البائع باستلامه، وضمان العيوب الخفية. العقد الثاني: «عقد التنازل»، ينص على تنازل البائع عن كافة حقوقه على المبيع وتسليمه للمشتري. عقد الإيجار: تأثر القانون الإغريقي بالنظام المصري من حيث: إلزام المستأجر من الباطن بدفع جزء من المحصول الكلي إلى المالك. صياغة التأجير من الباطن على أنه بيع. النص على تحميل أموال المستأجر بحق رهن عام عليها لصالح المؤجر. تبني القانون الإغريقي النص المصري الذي يحدد مدة الإيجار بسنة زراعية واحدة.

⇄ **ثانيًا: تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي:** أخذ المصريون من الإغريق نظام العربون، منذ العهد البطلمي. أخذ المصريون عنهم نظام الإكراه البدني إذا لم يف المدين بما عليه من دين.

⚖ **نظام التأمينات:** تأثر القانون البطلمي بالقانون المصري في مجالات التأمينات العينية والشخصية. الرهن لدى البطالمة (بيع الوفاء): كان المرتهن يمارس سلطته على العين المرهونة كمالك. الرهن في القانون المصري (الرهن الحيازي): كانت العين المرهونة تبقى على ذمة المدين وفي ملكه، وللدائن المرتهن حيازتها والانتفاع بها مقابل فوائد دينه. هجر القانون الإغريقي نظام بيع الوفاء، واستعان بما كان ينص عليه القانون المصري في صدد الرهن الحيازي.

٥ **المبحث الخامس: السلطة القضائية في عهد البطالمة:** نظرًا لاختلاف عادات وتقاليد الطوائف التي كانت تسكن مصر في عهد البطالمة، فقد تعددت تبعًا لذلك الجهات ذات الاختصاص القضائي. كانت هناك المحاكم المصرية، والمحاكم الإغريقية، والمحاكم المختلطة، والمحاكم الخاصة.

المحكمة	الوصف
المحاكم المصرية	تتكون هيئة المحكمة من ثلاثة 3 قضاة مصريين من الكهنة، ومع هذا لم يكن القضاء المصري دينيًا. كانت المحاكم تضم إلى جانب القضاة الثلاثة 3 موظفًا قضائيًا إغريقيًا مهمته إعداد القضايا وتلخيصها وتنفيذ الحكم. كان ضابط الاختصاص الأصلي هو جنسية المتقاضين، لكن هذا الضابط تغير، فأصبح ضابط الاختصاص هو لغة العقد. أصبحت تختص بالمنازعات الناشئة عن العقود المكتوبة باللغة المصرية، أيًا كانت جنسية الأطراف. تُستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف بالإسكندرية.

MARA 01105406478

المحاكم الإغريقية	كان للإغريق الذين يسكنون المدن الحرة قصورهم الخاص. أما الإغريق الذين يسكنون أنحاء البلاد فكانت لهم محاكم تتكون من ثلاثة 3 قضاة يختارهم الملك من المواطنين الإغريق. كان ضابط الاختصاص الأصلي هو جنسية الخصوم (منازعات بين إغريقيين)، لكنه تغير ليصبح اللغة التي كتب بها العقد. لم يكن لهذه المحكمة مقر ثابت، بل كانت متنقلة تتجول بين الأقاليم. تُستأنف أحكامها أمام محكمة استئناف الإسكندرية. يُلاحظ أن المسائل الجنائية كانت من اختصاص المحاكم الإغريقية، بصرف النظر عن جنسية المدعى عليه.
المحاكم المختلطة	كانت موجودة عندما كان ضابط الاختصاص هو جنسية المتخاصمين. كانت تختص بنظر المنازعات التي تثور بين شخصين مختلفي الجنسية. اختفى اختصاص هذه المحكمة بعد أن تغير ضابط الاختصاص ليصبح لغة العقد.
المحاكم الخاصة	أولا: محاكم إدارية: تختص بنظر المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين. ثانيا: محاكم عسكرية: تختص بنظر القضايا الخاصة بأفراد الجيش. ثالثا: كانت الأفعال التي تمثل اعتداء على النظام السياسي أو الديني تخضع لمحاكم شُكلت لنظر قضية معينة، وتنتهي ولايتها بإصدار الحكم فيها.

الباب الثالث: العصر الروماني

١ أحوال مصر في عهد الرومان
٢ أنظمة القانون العام
٣ أنظمة القانون الخاص
٤ نظام القضاء

بدأت عوامل الضعف والانحلال في دولة البطالمة عقب انتصارهم في موقعة رفح 217. اشتعلت روح الوطنية لدى المصريين بعد اشتراكهم في هذه الموقعة وتحقق النصر على أيديهم، فبدأ الشعب المصري يثور ضد البطالمة. قامت أعنف ثوراتهم عام 216 ق.م واستمرت حتى عام 183 ق.م، ثم قام حكم وطني في طيبة استمر ثمانية عشر عامًا. أدت الثورات والاضطرابات المتوالية إلى اختلال الأمن وسوء الأحوال المالية ونزوح الإغريق.

MARA 01064054178

مهدت هذه الأوضاع للرومان طريق احتلال مصر. التقى الأسطول الروماني بقيادة أكتافيوس بالأسطول المصري بقيادة أنطونيوس وكليوباترا، ودارت بينهما معركة أكتيوم البحرية عام 31 ق.م، وانتهت بانتصار الأسطول الروماني.

تقدم أكتافيوس (الذي أطلق عليه لاحقًا لقب الإمبراطور أغسطس) ودخل الإسكندرية بعد انتحار كليوباترا وأنطونيوس في شهر أغسطس عام 30 ق.م. وقعت مصر تحت السيطرة الرومانية، وظلت كذلك حتى بعد انقسام الإمبراطورية، وأصبحت من نصيب الإمبراطورية الشرقية. انتهى الحكم الروماني بقدوم المسلمين فاتحين لمصر، وانتصارهم على الرومان، في موقعة «حصن بابليون» عام 141 ميلادية.

الفصل الأول: أحوال مصر في عهد الرومان

أولا: الحالة الاقتصادية: استمرت الزراعة هي العامل الرئيسي في الاقتصاد المصري. اهتم أباطرة الرومان الأوائل بها (فحفروا الترع والقنوات) لتحقيق هدفهم وهو تموين الإمبراطورية الرومانية بالغلال والنقود، فانتعشت الزراعة وأتت أُكلها ضعفين في البداية. تنكب الرومان الطريق، فأثقلوا كاهل المصريين بالضرائب، مما أدى إلى هروبهم من الأرض وإهمال شأنها، فتردت حالة الزراعة.

استمرت تربية الماشية كنشاط ثان للسكان. استمرت الصناعة سواء قامت على إنتاج زراعي (كعصر الزيوت وغزل ونسج الكتان)، أو حيواني (كغزل ونسج الصوف)، أو على مواد مستوردة (كنسج الحرير وصناعة الحلي). ازدهرت التجارة في بداية العصر الروماني، ونشطت داخل مصر ومع دول العالم. عادت لمصر مكانتها كدولة مصدرة للغلال ولفائف البردي والمنسوجات الكتانية، ومستوردة للأخشاب والمعادن.

السياسة الاقتصادية الرومانية: سلك الرومان نفس مسلك البطالمة في استغلال مصر، واعتنقوا ذات السياسات الاقتصادية تقريبًا. احتكرت الدولة بعض الصناعات، وأخضعت بعضها لرقابتها، وتركت للأفراد بعضها. أنشأ الرومان بنوكًا خاصة بالدولة، وسمحوا للأفراد بإنشاء بنوك خاصة بهم. خضعت الزراعة لنظام التوجيه، حيث أُجبر الزراع على زراعة أراض ومحاصيل معينة، تسلم للدولة مقابل سعر محدد سلفًا. فرضت السلطة الرومانية أنواعًا من الإتاوات والضرائب. جعلوا مصر كبقرة حلوب تُمون الإمبراطورية الرومانية بالغلال والمال.

من أمثلة الضرائب: جزية الرؤوس المفروضة على المصريين والإغريق واليهود، وكان سعرها عند الإغريق أقل من غيرهم. وتقاضى الرومان معظم الضرائب التي كان يتقاضاها البطالمة وزادوا عليها.

عدم المساواة في المعاملة الضريبية: لم تكن الرعية في العصر الروماني على درجة سواء في المعاملة: الرومان المقيمون في مصر لا يخضعون للضرائب. يُعفى من الضرائب سكان الإسكندرية وأحيانًا سكان باقي المدن الإغريقية. وقع العبء الأكبر على كاهل الفلاحين المصريين، مما دفعهم لإهمال الأرض والهروب منها.

٢ ثانيا: الحالة الاجتماعية: مر النظام الاجتماعي في العصر الروماني بمرحلتين متميزتين. تأثر في المرحلة الأولى بمبدأ التمييز العنصري حيث اختلف المركز القانوني للشخص باختلاف الجنس. استمر هذا الوضع حتى صدور قانون كراكلا عام 212م. كانت مصر تضم الأجناس التي كانت على أرضها في العصر البطلمي، وزاد عليهم الجنس الروماني الذي احتل الصدارة. الأجناس الرئيسية في مصر هم الرومان، والإغريق، والمصريون.

المركز القانوني للسكان قبل صدور قانون كراكلا - الرومان: تكون الرومان في مصر من عدة طوائف:

1. **أولا: طائفة المواطنين الرومان:** تتكون من المهاجرين الذين يتمتعون بالجنسية قبل الفتح. كان عددهم قليلًا جدًا؛ لأن الأباطرة لم يسمحوا بهجرتهم خوفًا من وجود جالية رومانية كبيرة، إذ كانوا يعتبرون مصر مزرعة للحبوب اللازمة لتموينهم.
2. **ثانيا: طائفة المتجنسين بالجنسية الرومانية:** شملت الذين حصلوا عليها من الإغريق والفرس واليهود وبعض المصريين المتأغرقين. كان الحصول عليها أمر عزيز المثال مما استتبع قلة عددهم.
3. **ثالثا: طائفة المجندين:** الذين كان القانون الروماني يقضي بمنحهم الجنسية لالتحاقهم بالجيش بشروط خاصة.

الإغريق: إغريق المدن الحرة: ظلوا يحتفظون بمركزهم القانوني السابق. إغريق خارج المدن الحرة: الرأي الذي يعتنقه جمهور الباحثين هو أن الرومان اعتبروا كل سكان مصر من المصريين، باستثناء المواطنين الرومان ومواطني المدن الحرة وبعض الأقليات. وبذلك كان الإغريق الذين هم خارج المدن الحرة في نفس مستوى المصريين.

MARA 01-10540478

المصريون: يمثلون الغالبية العظمى من سكان مصر، ويتكونون من فئتين رئيسيتين:

1. **أولا: سكان الحضر:** معظمهم من المصريين المتأغرقين الذين استفادوا من النظم البلدية المستحدثة في عواصم الأقاليم، والتي تخولهم بعض الحقوق والامتيازات.
2. **ثانيا: سكان الريف:** يمثلون الغالبية العظمى، وظلوا محرومين من تطبيق النظم البلدية عليهم حتى بداية القرن الرابع الميلادي.

⚠ **المركز القانوني للمصريين:** ظل مركزهم القانوني على ما كان عليه في الدولة البطلمية، فاستمر حرمانهم من الحقوق السياسية، وتولي الوظائف العامة إلا أحطها شأنًا. نظر الرومان إليهم على أنهم مجرد ممولي الضرائب، يُسخرون في الزراعة. اعتبرهم الرومان من الأجانب المستسلمين. لم يكن يسمح لهؤلاء الأجانب بالاحتفاظ بنظمهم المحلية، وحرموا من الحقوق السياسية. جرت سياسة الرومان على السماح للمصريين بتطبيق قواعد قانونهم المحلي (القانون الفرعوني الناتج عن تفاعله مع الإغريقي في ظل حكم البطالمة).

المركز القانوني لطوائف السكان بعد دستور كراكلا (صدر في أول يوليو 212م): منح هذا الدستور الجنسية الرومانية لجميع الأجانب الأحرار المقيمين في الإمبراطورية. كان يهدف أساسًا إلى إخضاع السكان لضريبة الميراث تحقيقًا لأغراض مالية. لم يقض نهائيًا على التفرقة العنصرية؛ إذ حرم الأرقاء والبرابرة من صفة المواطنة.

مذاهب الشراح حول استثناء المصريين: أثار الدستور خلافًا حول أثره على المصريين كأجانب مستسلمين. الرأي الذي يعتنقه جمهور الشراح هو أن عبارة «عدا الأجانب المستسلمين» الواردة في نص الوثيقة لا تنصرف إلى استثناء المصريين من اكتساب الجنسية، بل تنصرف إلى: استثنائهم من الانتماء إلى النظم البلدية، مع ضرورة إصلاحهم لنظمهم الخاصة. عدم السماح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم القديمة بجانب الجنسية الرومانية. القول بتطبيق القانون الروماني على المصريين بعد الدستور لا يدل على اكتسابهم الصفة الرعوية، لأنه كان مفروضًا عليهم. وهذا يتنافى مع الحقيقة الثابتة بأن الرومان سمحوا للمصريين بالتعامل طبقًا لعاداتهم وقوانينهم المحلية.

٣ **ثالثا: الحالة الدينية:** استمر تعدد الديانات في هذا العصر. ظل المصريون يعبدون آلهتهم الموروثة، وشاركهم في ذلك الإغريق المقيمون خارج المدن الحرة، بينما استمر إغريق المدن الحرة يعبدون آلهتهم الخاصة بهم. اتبع الرومان سياسة التسامح الديني.

عملوا على إضعاف نفوذ الكهنة بالإقلال من امتيازاتهم وإخضاعهم لرقابة دقيقة. فقدت المعابد كل استقلال لها، وخضعت تمامًا للسلطة المدنية. كانت تماثيل الأباطرة توضع في المعابد. الإمبراطور الحي يوصف بالقداسة وأحيانًا يُقسم باسمه، لكنه لا يُعبد بصفة رسمية. بعد الوفاة، كانت تقام عبادة رسمية لمن أُلِهَ منهم.

الديانة المسيحية: دخلت الديانة المسيحية مصر في وقت مبكر، وتزايد عدد المسيحيين بشكل كبير في الإسكندرية بنهاية القرن الثاني الميلادي، ثم انتشرت في مصر حتى أصبح غالبية السكان مسيحيين في القرن الرابع.

1. **الاضطهاد الروماني للمسيحيين:** أذاق الأباطرة الرومان المسيحيين ألوان العذاب. شن عليهم الإمبراطور سبتميموس سيفريوس حربًا عنيفة عام 207م. قامت محاولة أخرى للقضاء عليهم في عهد الإمبراطور نيكيوس (240 - 251)، الذي أصدر مرسومًا أوجب على الجميع تقديم إقرارات بتقديم القرابين للآلهة. بلغ العذاب ذروته على يد الإمبراطور دقلديانوس عام 303.

2. **مرسوم ميلان وانتشار المسيحية:** لم يمنع هذا العذاب انتشار المسيحية، بل ساعد على انتشارها في فترات الهدوء. انتهى اضطهاد المسيحيين عام 313 بمرسوم «ميلان» الذي أصدره قسطنطين وحليفه ليكينيوس، وأعطى الجميع حرية اختيار الدين. أصبح قسطنطين أول إمبراطور مسيحي عام 324، وأصبحت المسيحية الديانة الرئيسية للإمبراطورية ثم الديانة الوحيدة.

٢ الفصل الثاني: أنظمة القانون العام في العصر الروماني

I المبحث الأول: نظام الحكم

المبحث الأول: نظام الحكم: اتبع الرومان سياسة تقوم على مبدأ التوزيع الثنائي للسلطة بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ، مما نشأ عنه خلافات انتهت بوضع مبادئ التسوية عام 27 ق.م وتأكدت عام 23 ق.م. نتج عن التسوية تقسيم الإمبراطورية إلى أقاليم يُعهد بها للإمبراطور (الأقاليم المضطربة والجديدة)، وأقاليم يُعهد بها لمجلس الشيوخ (الأقاليم الهادئة). بالإضافة إلى أقاليم أخرى تعتبر ملكًا خاصًا للإمبراطور.

وضع مصر: كانت مصر تعتبر ملكًا خاصًا للإمبراطور يحكمها حكمًا مطلقًا ولا تخضع لأحد سواه. يرجع ذلك إلى أهميتها الحربية والاقتصادية وحاجتها إلى الثروات والاضطرابات المستمرة. يحكم الإمبراطور مصر عن طريق نائب له يختاره من بين رجاله يحمل لقب حاكم مصر.

الوالي يستمد سلطته من الإمبراطور مباشرة، الذي له حق تعيينه وإبقائه أو عزله دون الالتزام بمدة معينة، خلافًا لسائر حكام الولايات.

الإمبراطور: حكم الإمبراطور أغسطس ومن جاء بعده مصر على أساس أنه الملك الشرعي للبلاد، ويعتبر حكمه امتدادًا لحكم الفراعنة والبطالمة. بنى الرومان حكمهم على فكرة الحق الإلهي، فظهر أباطرة الرومان على جدران المعابد وهم يرتدون زي الملوك الفراعنة، وحمل الإمبراطور أغسطس ألقاب الفراعنة التي توضح صفتهم الإلهية. لم يكن الإمبراطور يدير شؤون مصر بنفسه، بل كان يعهد بإدارتها إلى شخص يسمى حاكم مصر أو والي مصر.

الوالي وسلطاته: هو حاكم مصر المباشر ونائب الإمبراطور، ويخضع له مباشرة. كان الإمبراطور يختاره بنفسه، وله أن يبقيه أو يعزله في أي وقت شاء. كان الوالي يقيم في الإسكندرية.

1. **أولا: السلطة الإدارية:** تمتع الوالي على مصر بسلطات مطلقة، يحد منها خضوعه لرقابة الإمبراطور وإمكان التظلم له. هو في قمة الهرم الإداري للموظفين. كان يعين كبار الموظفين الذين يعاونونه، ولكن للإمبراطور الحق في تعيين كبار الموظفين في بعض الإدارات الهامة كالعدل والمالية.
2. **ثانيا: السلطة المالية:** كان الإمبراطور يحدد للوالي قيمة الضرائب الكلية الواجب جبايتها، ويشرف الوالي على جبايتها ونقلها إلى روما، ويلتزم بإعفاءات الإمبراطور، ويشرف على إنفاق الدخل.
3. **ثالثا: السلطة العسكرية:** كان الوالي يعتبر القائد الأعلى للجيش الروماني في مصر. اقتصرت سلطته لاحقًا على الإشراف على نظام التجنيد وإقرار النظام والنظر في المسائل الشخصية المتعلقة بالجنود.
4. **رابعا: السلطة القضائية:** كان للوالي اختصاص قضائي بالفصل في المسائل المدنية (بنفسه أو بمجلس قضائي أو بتفويض رجال الإدارة) والجنائية المتعلقة بالجرائم العامة. كانت له سلطة توقيع عقوبة الموت وعقوبة العمل في المناجم.

٢ المبحث الثاني: نظام الإدارة: وقد انتظم نظام الإدارة في العصر الروماني في مستوى مركزي ومحلي.

المطلب الأول: نظام الإدارة المركزية: بجانب الوالي، كان يوجد نواب رومانيون يرأس كل واحد منهم إدارة، ويخضعون لسلطة الوالي، ويعينون عن طريق الإمبراطور.

1. **النائب القضائي:** يقوم بدور المستشار القانوني للوالي، ويستشيره الوالي في أحكامه. كان الوالي ينيبه في نظر القضايا المدنية دون الجنائية، ويعتبر النائب رقيبًا على الوالي، ويحل محله بعد وفاته بلقب نائب الوالي.
2. **المشرف على الإدارة المالية:** نائب روماني يطلق عليه «كيوكيتس». مهمته الإشراف على الإدارة المالية، ولم تعد وظيفته ذات أهمية كبرى لتركيز السلطات المالية في يد الوالي.
3. **مراقب الحسابات الخاصة:** نائب يطلق عليه «إيديوس لوجوس». مهمته الإشراف على موارد الخزانة غير المادية (كتحصيل الغرامات والقيام بالمصادرات وإدارة الأراضي المصادرة). يختص بما يزيد من إيرادات الدولة غير المنظمة، وله اختصاص قضائي معين بالفصل في قضايا الضرائب.
4. **رئيس إدارة الأديان:** نائب ينهض بالإشراف على المعابد والكهنة، وكان موظفًا مدنيًا. كان يسمى الكاهن الأكبر للإسكندرية وسائر مصر. أحكمت روما قبضتها على الكهنة عن طريق هذه الإدارة، لكونهم كانوا مبعث الحركات القومية.
5. **حكام المناطق:** قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق هي: الدلتا، ومصر الوسطى، والصعيد. يرأس كل منطقة نائب روماني من طبقة الفرسان يختص بأعمال الإدارة فقط، ويتبع والي مصر ويقدم إليه تقارير.

المطلب الثاني: نظام الإدارة المحلية: ظل التقسيم الإداري لمصر على ما كان سائدًا إبان الحكم البطلمي (أقاليم، مديريات، مراكز، قرى)، بالإضافة إلى المدن الإغريقية.

MARA 01105405478

1. **المدن الإغريقية الحرة:** أبقى الرومان للإغريق على مثلهم الإغريقية (نقراطيس، الإسكندرية، بطلمية)، وأضافوا مدينتين جديدتين هما: باريتونيون (مرسى مطروح) وأنتينوبوليس (قريبة من مدينة ملوي الآن). تمتعت هذه المدن (ما عدا الإسكندرية) بنفس نظام الحكم في العهد البطلمي، وكانت لا تخضع في إدارتها لسلطة رجال الإدارة المحلية. بالنسبة لمدينة الإسكندرية: ألغى الرومان مجلس الشيوخ بها، ولم يبق لمجلس الشعب بها إلا حق انتخاب الحكام المشرفين على الإدارة المحلية. اعتبرها الرومان المدينة الثانية في الإمبراطورية.

2. **الأقاليم الأخرى:** يرأس كل مديرية قائد يطلق عليه «الستراتيجوس». يُختار من الإغريق أو المصريين المتأغرقين، ويستمر لـ ثلاث سنوات. يختص بالإشراف العام على شؤون المديرية، والفصل في بعض القضايا بتفويض من الوالي، وتنفيذ أوامر الوالي. كان بجانب القائد كاتب ملكي يُعين لمدة ثلاث سنوات أيضًا يحل محله عند غيابه، ومن واجباته مساعدة القائد بالإحصاءات، وتقدير الضرائب، وأعمال السخرة. كان للوالي حق رقابة على شاغلي هذه الوظائف.

3. **نظام الوظائف العامة:** أصبحت الوظائف في العهد الروماني تكليفًا مفروضًا على الأشخاص القادرين، يتولونها دون مقابل مادي أو بمقابل زهيد، ولا يملك المُكلف رفضها. أدى نظام التكليف هذا إلى إفقار الطبقة المتوسطة وإضعاف الإغريق.

٣ الفصل الثالث: أنظمة القانون الخاص في العصر الروماني

١ المبحث الأول: الشخصية القانونية:

المرأة: أخضعها القانون البطلمي لنظام الوصاية الدائمة. تشير الوثائق التاريخية في العهد الروماني إلى أن المرأة كانت ترفع الدعوى باسمها وتتعاقد كمشترية دون توقيع وصيها. الرومان أخضعوا المرأة المصرية لنظام الوصاية الدائمة، لكنهم تأثروا بالقانون المصري فاعترفوا بسلطة الأم على أولادها، مما جعلها أهلًا للقيام بدور الوصي على أبنائها. حارب الأباطرة هذا الاتجاه، فصدر دستور عام 224 يحرم المرأة من القيام بدور الوصي. صدرت قوانين «جوليا» في عهد الإمبراطور أغسطس، تضمنت امتياز الأولاد الذي بمقتضاه تتحرر المرأة من الوصاية إذا أنجبت عددًا معينًا من الأولاد، وطُبق هذا الامتياز على المصريات أيضًا.

ابن الأسرة: بمقتضى القانون الروماني، كان لرب الأسرة سلطة دائمة مطلقة على الأولاد وأموالهم. تأثر القانون الروماني بالقانون المصري والفلسفة الإغريقية والمسيحية، واتجه صوب التغيير. اعترفوا للعبيد ببعض الاستقلال المالي، وبالحق في تكوين أسرة وإجراء تصرفات

قانونية. تأثر الرومان بالمصريين في تسهيل إجراءات العتق، وأصبح للعبد تحرير نفسه عن طريق دفع فدية يتفق عليها مع مالكه.

٢ المبحث الثاني: نظام الأسرة: الزواج: عرف المصريون نظام تعدد الزوجات، وبقي هذا الحق قانونيًا في العصر الروماني، وإن أصبح نادر الوقوع. جاءت الدساتير الرومانية لتحرم نظام تعدد الزوجات. عرف المصريون الزواج من المحارم، وبقيت هذه العادة في العهد الروماني حتى بعد صدور الدساتير التي حرمتها وانتشار المسيحية. لم تُلغ هذه العادة صراحة إلا بمقتضى دستور الإمبراطور زينون عام 475. كان الاتفاق على الزواج يتم غالبًا بين طالب الزواج ووالد الفتاة، أما بالنسبة للولد، فلا بد لصحة الزواج من موافقته.

واجبات الزوجين: كانت الزوجة تتلتزم بالإخلاص لزوجها، وإذا أخلت به تعرضت لجزاء جنائي أو ما نص عليه العقد. كان يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته، واستمرت عادة تضمين عقد الزواج النص على ذلك، رغم أن الأباطرة حرموا على الأزواج أن يتعهدوا لزوجاتهم بالنفقة السنوية.

الطلاق: كان يجوز للزوج المصري والإغريقي حل عقد النكاح بالطلاق دون أسباب، وكان يترتب على المطلق التزامات مالية. قبل أن تصبح المسيحية الدين الرسمي: أعطى القانون الروماني للزوجين الحق في إنهاء الزواج بالطلاق دون أسباب، واعتُبر هذا الحق متعلقًا بالنظام العام، واختفت الشروط التي تقيد حق الطرفين في الطلاق. بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية: قيد الأباطرة الرومان حق الطلاق، ووضعوا أسبابًا معينة لإيقاعه، ويفقد الطرف المتسبب حقوقه.

وفاة أحد الزوجين: تنحل عقدة الزواج بالوفاة. كان للزوجة عند وفاة الزوج حق استرداد بائنتها. جرت العادة على تقرير رهن عام على أموال الزوج لصالح الزوجة، تستوفي بمقتضاه الزوجة قيمة بائنتها. القانون الروماني تأثر بالقانون المصري فاعترف للأم بحق الولاية أو الوصاية على الأبناء القصر بعد وفاة الأب.

نظام الإرث: الميراث يؤول إلى أولاد الميت (بنين وبنات)، فإن لم يوجد يؤول إلى الأب، ثم إلى الإخوة، ثم إلى أولادهم. الوارث لا يلتزم من ديون الميت إلا بقدر ما آل إليه من حقوق. القانون المصري أثر في القانون الروماني الذي كان يتحمل الوارث بمقتضاه كل ديون التركة، ثم تغير الأمر فأصبح الوارث لا يسأل عن ديون التركة إلا بقدر ما آل إليه منها.

نظام الوصية: عرف المصريون نظام الوصية مبكرًا، ولا محل للقول بأنهم عرفوها عن طريق القانون الروماني. كان الموصي حرًا في وصيته (يوصي بجزء أو بماله كله، للوارث أو لغير الوارث). كان يُشترط لصحة الوصية في العصر الروماني أن تكون مكتوبة، مع ذكر أسماء الشهود وتوقيعاتهم وتوقيع الموصي.

٣ المبحث الثالث: نظام الملكية

المبحث الثالث: نظام الملكية: استمرت صور الملكية التي كانت عليها في العصر البطلمي قائمة في بداية العصر الروماني، مع التغيير الذي اقتضته الأوضاع الجديدة.

1. **أولا: أراضي الدولة:** أصبحت البلاد جزءًا من أملاك الشعب الروماني، وللإمبراطور حق السيادة عليها. تشمل هذه الأراضي: الأراضي الملكية (للبطالمة)، والأراضي المصادرة، والأراضي الجديدة. تُستغل عن طريق إعطائها للفلاحين مزارعة، ويسمون المزارعين الملكيين، أو عن طريق تأجيرها بالمزاد.
2. **ثانيا: أراضي الإمبراطور:** ملك أباطرة الرومان أراض في مصر ملكية خاصة بهم. استغلت عن طريق إدارة خاصة، وأحيانًا باتباع أساليب استغلال أراضي الدولة.
3. **ثالثا: أراضي المعابد والكنائس:** سلب الرومان الكهنة حق الإشراف على أراضي المعابد، وضموها إلى أراضي الدولة، واكتفوا بالإنفاق على المعابد من نتاجها عن طريق موظف مدني. بعد انتشار المسيحية، صارت للكنائس والأديرة ممتلكات خاصة آلت إليها عن طريق الهبات، وتدار عن طريق تأجيرها بواسطة المدير المالي الذي يتبع البطريركية.
4. **رابعا: الأراضي المملوكة ملكية فردية:** سعى الأباطرة في العصر الروماني إلى التوسع في نشر الملكية الفردية اعتقادًا منهم أن ذلك يزيد من إنتاج الأرض وإيرادات الدولة. شجع الأباطرة الملكية الفردية مما أدى إلى اختفاء الملكيات الصغيرة ونشوء الملكيات الكبيرة.

أثر القانون المصري في القانون الروماني: يتمثل في نقل القانون الروماني لنظام السجل العيني. أصبحت الملكية لا تنتقل إلا بعد إشهار التصرف الناقل للملكية العقارية في السجل الخاص.

أثر القانون الروماني في القانون المصري: التوسع في الملكية الفردية: عدّل الإمبراطور أغسطس الإقطاعات العسكرية، فمنح المنتفعين ملكية الرقبة أيضًا، وأصبحت ملكية تامة.

عمل الأباطرة على بيع أملاكهم وأملاك الدولة بأسعار زهيدة ورمزية. كانت هذه الملكية تخضع للضريبة العقارية وتختلف عن الملكية الرومانية. انتقال حق الملكية: تأثر القانون المصري بالقانون الروماني، وأصبحت التصرفات الناقلة للملكية تتم في تصرف واحد ينقل الملكية والحيازة أيضًا. أجاز دستور الإمبراطور الإسكندر سيفيروس عام 222 إثبات انتقال الملكية والحيازة في حالة عدم وجود الكتابة بكافة الطرق. نظام التقادم: أخذ القانون المصري من القانون الروماني نظام التملك بمضي المدة. أصدر الأباطرة عدة دساتير لتنظيم التقادم، منها: فتوى الإمبراطور سبتيموس عام 199 بشأن التقادم الطويل، ودستور الإمبراطور جورديان الذي اشترط حسن النية إلى جانب المدة الطويلة.

٤ الفصل الرابع: نظام القضاء

١ المبحث الأول: مصادر القانون في العصر الروماني:

سار الرومان على نهج البطالمة، فسمحوا لأفراد كل طائفة بتطبيق قانونهم. استمر هذا التعدد حتى صدر قانون الإمبراطور كراكلا الذي منح الجنسية الرومانية للجميع، ومن ثم طبق القانون الروماني على الجميع نظريًا. كانت الفترة التي سبقت قانون كراكلا فترة تعدد قوانين، وكانت مصادر القانون فيها:

1. **أولا: شرائع القوميات المختلفة:** طبق الرومان على المصريين قانونهم، واستمر إغريق المدن يطبقون قانونهم، واليهود شريعتهم، والرومان يخضعون للقانون الروماني. عمليًا، استمر تطبيق بعض النظم والأعراف المصرية حتى بعد صدور دستور كراكلا.
2. **ثانيا: التشريع:** كانت سلطة التشريع بيد الإمبراطور، يمارسها عن طريق إصدار مراسيم موجهة إلى الحكام والولاة. أصدر الأباطرة مراسيم في مجالي القانون العام والخاص.
3. **ثالثا: القضاء:** كان للإمبراطور سلطة قضائية، فكان يفصل فيما يعرض عليه باعتباره الجهة القضائية العليا. كانت أحكامه تعتبر بالنسبة للقضاة سابقة قضائية يطبقونها على أي نزاع مماثل.

٢ المبحث الثاني: السلطة القضائية:

نظم الرومان القضاء على أساس يراعي تعدد الجنسيات والقوانين. أهم ما يميز هذا التنظيم هو الاعتراف باختصاص قضائي لبعض الموظفين الإداريين.

١ **أولا: الاختصاص القضائي للوالي:** كان الوالي في مصر يعتبر القاضي الأعلى ورئيس السلطة القضائية. يختص بالدعاوى المدنية والجنائية. كان الوالي يباشر اختصاصه القضائي بنفسه باعتباره جهة قضاء استئنافية. كان يرأس محكمة الإسكندرية، ويقوم بجولة سنوية ليباشر هذه السلطة، وكثيرًا ما كان يستعين بنائبه القضائي.

٢ **ثانيا: الاختصاص القضائي لكبار الموظفين:** كان لبعض كبار الموظفين اختصاص قضائي كالحاكم القضائي. كان يختص بتعيين الأوصياء ومحاسبتهم.

الباب الرابع: العصر الإسلامي

١ أسباب العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية
٢ أسباب العودة إلى شريعة الله
٣ خصائص التشريع الإسلامي
٤ مزاعم المعارضين وتفنيدها

كان الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص سنة 141م (641 ميلادية)، وعلى إثره استطاعت مصر تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون ملزم على كافة المنازعات والأقضية. ظل الحال كذلك حتى عهد محمد علي الذي بدأ في اقتباس بعض أحكام القانون الفرنسي.

انحسر تطبيق الشريعة الإسلامية ليقتصر على مجال الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى تقاسمت القوانين الأجنبية البلاد العربية: القانون اللاتيني (المتمثل في القانون الفرنسي الذي تُرجمت مجموعاته) والقانون الأنجلوسكسوني، إلى جانب القانون الإسلامي الذي ضاق مجال تطبيقه.

حاليًا، تطالب الصحوة الإسلامية بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، حتى أصبحت تمثل دستوريًا المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

١ **أولا: الأسباب التي أدت إلى العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية:** ويمكن حصر الأسباب التي أدت إلى العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية في خمسة أسباب رئيسية:

MARA 01054105478

1. **السبب الأول::** ازدياد النفوذ الأجنبي في مصر متمثلًا في الاحتلال الفرنسي ثم البريطاني، وكان الاستعمار الأول أسبق في فرض ثقافته القانونية. كما ترك هذا الاحتلال ذيولًا بشرية وثقافية أولعت بتقليد الأجانب والأخذ من فقههم قبل الرجوع لأحكام الشريعة الغراء.

2. **السبب الثاني::** الحرب النفسية التي شنتها القوى المعادية للإسلام على الشريعة وعلمائها، ومن أبرز مظاهرها اتهام الشريعة بالجمود والتخلف عن روح العصر، وتضييق الخناق أمام خريجي الأزهر، والعمل على انسلاخ المجتمع المصري من شريعته الخالدة.

3. **السبب الثالث::** انتشار الدراسات القانونية الوضعية وضمان مستقبل دارسيها، في الوقت الذي تقلص فيه دور أحكام الشريعة إلا في مسائل الأسرة، فضلًا عن المستقبل الغامض الذي ينتظر دارسيها.

4. **السبب الرابع::** التهاون في الالتزام بأحكام الشرع الشريف، وتشجيع قيام المصالح الاقتصادية التي تقوم على الربا والغرر، مما أدى إلى تكوين عادات وتقاليد أبت الخضوع لشرع الله تعالى.

5. **السبب الخامس::** التعصب المذهبي من جانب بعض العلماء لمذهب معين دون غيره.

٢ **ثانيا: أسباب العودة إلى شريعة الله عز وجل:** يمكن القول بأن هذه الأسباب تنحصر في زوال العوامل التي أدت إلى استبعاد تطبيق الشريعة.

1. **السبب الأول: زوال النفوذ الأجنبي:** وظهور الوجه الإسلامي للشخصية المصرية العربية بعد الاستقلال، والإحساس بضرورة العودة إلى الاستقلال الفكري عن طريق الارتباط بتراثنا القانوني، المتمثل في الفقه الإسلامي. إن تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل استردادًا لذاتنا العربية والإسلامية.

MARA 01065405478

السبب الثاني: انتشار الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية: والإحساس بأهميتها، مما أدى إلى ارتفاع صوت شريعة الإسلام حتى عند غير المسلمين. من الأمثلة الواضحة على ذلك: مؤتمر لاهاي سنة 1938م الذي اشترك فيه علماء من الأزهر الشريف، حيث تقدموا بأبحاث تبرز سمو الشريعة الإسلامية العميقة، مما حدا ببعض أعضاء المؤتمر إلى الإعراب عن تقديرهم لها. مؤتمر المحامين الدولي بـ«لاهاي» سنة 1984م الذي أوصى بأن تتبنى جمعية المحامين الدولية الدراسة المقارنة للشريعة الإسلامية. مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في لندن سنة 1950م الذي اعترف بالشريعة الإسلامية كدعامة هامة من دعائم القانون المقارن. عقدت في العالم الإسلامي عدة مؤتمرات لمناقشة تطبيق الشريعة، كان لها أثر على دساتير العالم الإسلامي حيث نصت على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا لتشريعاتها.

السبب الثالث: الاهتمام بالدراسات الشرعية المقارنة: للفقه الإسلامي، سواء بالمقارنة بين المذاهب أو بالمقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية. الهدف من هذه المقارنات هو معرفة مدى موافقة أو مخالفة القوانين الوضعية لأحكام الشريعة، والبحث عن النظام القانوني الذي يتفق مع الشرع، وإبراز الفن التشريعي للفقه الإسلامي.

السبب الرابع: الرغبة في وحدة الأمة العربية والإسلامية: خضوع العالم الإسلامي لثقافات متعددة وقوانين مستمدة من نظم متباينة (كالفرنسي، والإنجليزي، والسوفيتي، أو الأمريكي) أدى إلى تفتيت الكيان الفكري. ولن تكون هناك وسيلة لوحدة الأمة كتلك التي تنهض على الوحدة الثقافية (خاصة القانونية)، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. الوحدة القانونية هي السياج الذي يحمي اللغة والدين والدرع الذي يحمي الأمة من أن تكون ميدانًا لصراع المبادئ الدستورية. إن بقاء الثقافة الفكرية الأجنبية يمثل رمزًا للتبعية، وكل قانون أجنبي هو كائن غريب على جسم المجتمع الإسلامي، ولا استقرار للغريب إلا في بلده.

١ خصائص التشريع الإسلامي

أولا: ربانية التشريع الإسلامي: أولى الخصائص هي كونه ربانيًا، إذ أن مصدر الشريعة الإسلامية هو وحي من عند الله تعالى، أما القوانين الوضعية فهي من صنع البشر. منهج الشريعة في التشريع لم يأت بإرادة فرد أو طبقة أو حزب، إنما جاء بإرادة الله تعالى التي أرادت

الهدى والنور والرحمة للإنسانية. المشرع الوحيد إنما هو الله تعالى، فهو الذي يأمر وينهي ويحلل ويحرم، وليس لأحد حق التشريع إلا بإذن منه سبحانه.

1. **الأثر الأول::** براءة التشريع الإسلامي وعصمته من التناقض والاختلاف، بخلاف التشريعات الوضعية التي تعاني من التناقض بسبب طبيعة واضعها التي تتغير من عصر لآخر ومن شعب لآخر.
2. **الأثر الثاني::** براءة التشريع الإسلامي من التحيز والهوى، لأنه نظام وضعه رب الناس لكل الناس، ولا يتأثر بالزمان والمكان.
3. **الأثر الثالث::** الخضوع لشرع الله تعالى يعني كمال العبودية لله رب العالمين، إذ إن أخطر أنواع العبودية هو الخضوع لإنسان مثله.
4. **الأثر الرابع::** الخضوع لهذا التشريع يقوم على الانقياد والطاعة والتقديس، انطلاقًا من الإيمان المطلق بأمر الله، مما يستتبع حسن القبول والمسارعة إلى التنفيذ.

ثانيا: عمومية التشريع الإسلامي: يقصد بها العموم الزماني، والعموم المكاني، والعموم التشريعي.

1. **العموم الزماني::** شريعة الإسلام غير محددة بزمان معين، إنها الشريعة الخالدة التي قدر الله بقاءها حتى تقوم الساعة.
2. **العموم المكاني::** شريعة الإسلام غير محددة بمكان معين ولا أمة بعينها، فهي رسالة عامة تخاطب كل الأمم والأجناس.
3. **العموم التشريعي::** تنظم حياة الإنسان في جميع مجالاته. فقد شرعت للفرد في صلته بربه (العبادات) وسلوكه الخاص والعام. وشرعت للأسرة (كالزواج والطلاق والنفقات، وهو ما يسمى الأحوال الشخصية). وشرعت للمجتمع (في علاقاته المدنية والتجارية) وشرعت العقوبات (الحدود والقصاص والتعازير، وهو التشريع الجنائي) وشرعت مبادئ عامة لتنظيم علاقة الحكومة بالمحكومين (القانون الدستوري) وشرعت ما ينظم العلاقة الدولية (في السلام والحرب، وهو القانون الدولي) وقد نفذت بتشريعاتها إلى عمق المشكلات، لأنها من صنع خالق البشر.

★ **ثالثا: واقعية التشريع الإسلامي:** تعني أن التشريع الإسلامي يتناسب مع واقع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهو لم يحرم شيئًا يحتاج إليه الإنسان في حياته، كما لم يبح شيئًا

يضره.

1. **في محيط الأسرة::** راعى قوة الدوافع الجنسية، فشرع الزواج، وأباح الطلاق عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين.
2. **في محيط التشريعات الاجتماعية والمدنية::** راعى فطرة الإنسان في حب التملك، فأقر مبدأ الملكية الفردية، ولكنه قيده بما يخدم مصلحة المجتمع وحقوقه (كالزكاة). لم تحرم الشريعة الملكية الفردية (كالمنهج الشيوعي)، ولم تطلقها حتى تكون على حساب المجتمع (كالمنهج الرأسمالي).
3. **في محيط العقوبات::** عملت الشريعة بكل قوة على تطهير المجتمع، واقتضت الواقعية ضرورة العقوبات (كالحدود، والقصاص، والتعازير) لحفظ مسيرة المجتمع وأمنه.

⚖ **رابعا: الجمع بين الثبات والمرونة في أحكام الشريعة:** جمعت الشريعة في تناسق مبدع بين ما يجب أن يخلد من أحكام وما ينبغي أن يخضع لتغير الزمان.

1. **الثبات والخلود::** يلحق شرائع الإسلام القطعية التي تمثل كليات الدين (كالحدود والقصاص والميراث) والمحرمات اليقينية (كقتل النفس والزنا والسرقة) لا يجوز لأي فرد أو هيئة إلغاء أو تعطيل هذه الأحكام؛ لأنها تمثل الوحدة الفكرية الدائمة للمجتمع المسلم.
2. **المرونة::** تلحق الأحكام الجزئية وفروعها العملية، وهي التي قام فيها العرف لعدم وجود دليل يحكمها، فقواعد الشريعة لها من العموم ما تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان.
3. **الجمع بينهما::** هناك أحكام تجمع بين الثبات والمرونة في آن واحد: مبدأ الشورى: الثبات في حتمية وجود المبدأ، والمرونة في عدم تحديد شكل معين لإعماله، فينفذه المؤمنون بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم. الحكم بالعدل: الثبات في وجوب الحكم بالعدل، والمرونة في عدم الإلزام بشكل معين للقضاء والتقاضي، (كسؤال: هل يكون القضاء على درجة واحدة أو درجتين، وهل يسير على أسلوب القاضي الفرد أم المحكمة الجماعية؟)، كل ذلك متروك لولي الأمر وأهل الحل والعقد ما دام الغرض هو إقامة العدل ورفع الظلم.

NUARA 01105405478

٢ مزاعم المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية

أثار البعض شبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية بهدف التشكيك في صلاحيتها، أو إشاعة الخوف من جراء هذا التطبيق.

المزعم الأول: العودة لتطبيق الشريعة يمثل خطرًا على المواطنين غير المسلمين. التفنيد: الإسلام يحكم علاقته بهم بمبدأ «أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم» إذا لم يقاتلوا المسلمين. أمر بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا «بالتي هي أحسن»، وأباح مواكلتهم والزواج من محصناتهم. كفل الإسلام لهم حقوقًا: حرية العقيدة: الإسلام يرفض إكراه أحد على اعتناقه استنادًا لقوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ». التاريخ لم يعرف شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام، وصان الإسلام معابدهم وشعائرهم. حماية النفس والمال والعرض: أي اعتداء على حقوقهم يعد اعتداء على المسلمين، لأنهم في ذمة المسلمين. حرم الإسلام ظلمهم، وقال الرسول ﷺ: «ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». كما قرر حماية أموالهم حتى ما لا يصب عقيدتهم (كالخمور والحرير في يد المسيحي). كفالة العيش: ضَمِن لهم العيش الكريم تأمينًا لهم من العجز أو الشيخوخة أو الفقر لأنهم رعية الدولة الإسلامية. ومثال ذلك قصة عمر بن الخطاب الذي أمر بالإنفاق على شيخ يهودي، قائلًا: «ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا ثم نخذله عند الهرم». المساواة القانونية: المساواة بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون. ومثال ذلك قصة عمر بن الخطاب مع ابن عمرو بن العاص عندما ضرب ابن القبطي، حيث قال عمر: «متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارًا».

المزعم الثاني: تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل رجعية إلى الوراء. التفنيد: هذا الزعم لا يخلو من مغالطة. القانون المدني الحالي ينتمي لقانون نابليون (وضع منذ حوالي قرنين) ويتضمن قواعد القانون الروماني (الذي كان سائدًا قبل الشريعة). فلماذا يُعد تطبيق قواعد قديمة جدًا تطورًا وتطبيق الشريعة تخلفًا؟. العبرة ليست بالقديم أو الجديد، بل بالصالح منهما، والدعوة للحق والعدل والفضيلة.

المزعم الثالث: عقوبات الشريعة ذات طابع وحشي. التفنيد: هذا الزعم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. إن الطبيب يعمل مبضعه رحمة بالمريض. المدنية الحديثة تقر عقوبة الإعدام.

هذه العقوبات طُبقت ثلاثة عشر قرنًا من الزمان، ومعدلات الجريمة منخفضة في البلاد التي تطبق شرع الله. لم التخوف من تطبيق شرع الله تعالى؟.

المزعم الرابع: تطبيق الشريعة يجعل مصر دولة دينية، مما يتخوف الدول من التعامل معها. التفنيد: لا أساس له من الصحة. هناك دول دينية (كالفاتيكان وإسرائيل) وتتعامل الدول الأخرى معها على أساس المصالح المشتركة. ودول مثل السعودية تطبق الحدود الإسلامية ولم يؤثر ذلك على علاقتها بالدول الأخرى.

المزعم الخامس: القانون الأصلح هو المستمد من عرف الناس وعاداتهم، والشريعة غير معبرة عن العرف القائم. التفنيد: أحكام الشريعة الإسلامية من عند الله تعالى، وهي لم تتبن من الأعراف إلا ما يتواءم مع مبادئها. العرف قد يكون في غير صالح الشعب (كاعتياد شرب الخمر والتعامل بالربا). التشريع الوضعي قد يعبر عن إرادة الحاكم أو مصالح طبقة معينة، بخلاف شريعة الله التي أنزلها العليم الخبير لتحقيق مصالح عباده جميعًا.

تم بحمد الله ♡ تم بحمد الله ♡

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ القانون** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478